1. Constitucionalismo e Movimentos Constitucionais

Em um curso preparatório para a magistratura, os alunos analisavam a evolução histórica do constitucionalismo e sua relação com a limitação do poder político. Durante o debate, alguns participantes defenderam que somente os Estados que adotaram Constituições escritas, rígidas e dotadas de controle jurisdicional poderiam ser considerados verdadeiramente constitucionais. Outros, porém, sustentaram que a experiência constitucional não se restringe ao modelo moderno, havendo formas históricas distintas de contenção do poder político, ainda que sem textos constitucionais codificados.

O professor, então, apresentou diferentes experiências históricas:

(i) sociedades da Antiguidade que já impunham limites religiosos, morais ou consuetudinários ao exercício do poder;

(ii) o constitucionalismo inglês, construído de maneira gradual, por meio de documentos e costumes; e

(iii) o constitucionalismo moderno, surgido no século XVIII, marcado pela adoção de Constituições escritas e pela consagração explícita de direitos fundamentais e da separação dos poderes.

Considerando a ideia de constitucionalismo como fenômeno histórico plural, bem como as contribuições doutrinárias de autores como J. J. Gomes Canotilho, Karl Loewenstein e Dirley da Cunha Jr., assinale a alternativa correta.

A) O constitucionalismo somente se caracteriza a partir do século XVIII, com a adoção de Constituições escritas e rígidas, sendo inadequado reconhecer experiências constitucionais anteriores, por inexistirem mecanismos jurídicos formais de limitação do poder.

B) O constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno compartilham a mesma estrutura jurídica, diferenciando-se apenas quanto à extensão dos direitos fundamentais assegurados aos governados.

C) O constitucionalismo pode ser compreendido como um conjunto de movimentos históricos distintos, desenvolvidos em épocas e contextos diversos, mas convergentes na finalidade de limitar o poder político e assegurar a liberdade, ainda que por técnicas diferentes.

D) A existência de uma Constituição escrita é elemento indispensável para que se reconheça a presença de constitucionalismo, pois somente por meio de um texto formal é possível garantir direitos e estabelecer a separação dos poderes.

E) O constitucionalismo tem como finalidade principal a organização administrativa do Estado, sendo a proteção de direitos fundamentais e a separação dos poderes consequências eventuais, e não elementos centrais do fenômeno constitucional.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

Reduz o constitucionalismo ao modelo moderno, ignorando experiências históricas relevantes de limitação do poder político, como o constitucionalismo hebreu, grego e inglês, que operavam por meios consuetudinários, religiosos ou institucionais, ainda que sem Constituição escrita.

Alternativa B – Incorreta.

Confunde constitucionalismo antigo e moderno como se possuíssem a mesma estrutura jurídica. No constitucionalismo antigo, os limites ao poder decorriam de costumes, pactos e direitos estamentais; no moderno, há ruptura com o absolutismo e adoção consciente de Constituições escritas, supremas e estruturantes do poder.

Alternativa C – Correta.

Reconhece o constitucionalismo como um fenômeno plural, formado por diferentes movimentos históricos, políticos e culturais, unidos pelo objetivo comum de limitar o poder estatal e assegurar a liberdade humana, ainda que por técnicas distintas ao longo do tempo.

Alternativa D – Incorreta.

A Constituição escrita é característica marcante do constitucionalismo moderno, mas não condição indispensável para o reconhecimento de experiências constitucionais em sentido material, como ocorreu no constitucionalismo inglês e em experiências anteriores à modernidade.

Alternativa E – Incorreta.

Desvirtua a essência do constitucionalismo. A limitação do poder, a garantia de direitos fundamentais e a separação dos poderes constituem o núcleo do fenômeno constitucional, conforme expressamente afirmado, inclusive, no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

Explicação detalhada

O constitucionalismo deve ser compreendido como um fenômeno histórico complexo e plural, que não se limita à adoção de Constituições escritas nem se esgota no modelo jurídico-político inaugurado no século XVIII. Trata-se, na realidade, de um conjunto de experiências históricas, desenvolvidas em diferentes contextos sociais, culturais e políticos, cujo traço comum reside na busca pela limitação do poder estatal e pela proteção da liberdade humana frente à arbitrariedade dos governantes.

Autores como J. J. Gomes Canotilho destacam, com precisão, que é mais adequado falar em "movimentos constitucionais", justamente porque a ideia de submeter o poder político a limites não surgiu de forma uniforme nem simultânea em todos os Estados. Antes mesmo do constitucionalismo moderno, já se verificavam experiências constitucionais em sentido material, como no constitucionalismo hebreu, apontado por Karl Loewenstein, no qual o poder encontrava limites de natureza religiosa e moral, bem como nas experiências da Antiguidade Clássica, especialmente em Atenas e Roma, que desenvolveram formas institucionais de contenção do exercício do poder.

No período medieval, o constitucionalismo inglês assume papel relevante, não por meio de um texto constitucional codificado, mas a partir de um processo histórico gradual, marcado por documentos como a Magna Carta, pelo fortalecimento do Parlamento e pela consolidação de costumes que limitaram o poder monárquico. Essa experiência

NA MIRA DO ENAM

demonstra que a existência de uma Constituição escrita não é condição necessária para o reconhecimento de constitucionalismo em sentido material, desde que haja mecanismos efetivos de controle do poder político.

Somente com o constitucionalismo moderno, a partir do século XVIII, especialmente após as Revoluções Americana e Francesa, é que se consolida a ideia de Constituição escrita, rígida e suprema, concebida como instrumento racional de organização do Estado, de separação dos poderes e de proteção explícita dos direitos fundamentais. Essa ruptura com o absolutismo não cria o constitucionalismo, mas inaugura uma nova técnica de sua realização.

Nesse sentido, conforme enfatiza Dirley da Cunha Jr., o constitucionalismo está intrinsecamente ligado à noção de Constituição como instrumento destinado a concretizar o ideal de liberdade humana, por meio da criação de instituições capazes de limitar e controlar o poder político. Tal compreensão afasta visões reducionistas que identificam o constitucionalismo exclusivamente com a existência de um texto constitucional formal, reafirmando que seu núcleo essencial reside na contenção do poder e na garantia de direitos.

Essa concepção encontra expressão simbólica no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao afirmar que não há Constituição onde não estejam asseguradas a garantia dos direitos e a separação dos poderes. O que se evidencia, portanto, é que o constitucionalismo não se define pela forma, mas pela finalidade: limitar o poder estatal e proteger os governados contra o arbítrio.

2. Neoconstitucionalismo e seus marcos fundamentais

Após as transformações institucionais ocorridas no constitucionalismo do pós-guerra, consolidou-se um novo paradigma jurídico-constitucional, marcado pela centralidade da Constituição, pela normatividade dos princípios e pelo fortalecimento da jurisdição constitucional. A doutrina passou a identificar esse fenômeno como neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo.

Luís Roberto Barroso sistematiza esse movimento a partir da identificação de três marcos fundamentais — histórico, filosófico e teórico — que explicam tanto a origem quanto as principais características desse novo direito constitucional, cujos efeitos se projetam sobre a interpretação constitucional, a atuação do Poder Judiciário e a relação entre Direito, política e moral.

Considerando essa sistematização doutrinária e suas repercussões no constitucionalismo brasileiro e europeu, assinale a alternativa correta.

(A) O marco histórico do neoconstitucionalismo está vinculado exclusivamente à superação do jusnaturalismo clássico, enquanto o marco filosófico decorre da criação dos tribunais constitucionais europeus no pós-guerra.

(B) O marco filosófico do neoconstitucionalismo corresponde ao retorno do positivismo jurídico estrito, reforçando a centralidade da lei e afastando considerações morais da interpretação constitucional.

(C) O marco teórico do neoconstitucionalismo limita-se à rigidez constitucional e à supremacia formal da Constituição, não abrangendo mudanças relevantes na teoria da interpretação constitucional.

NA MIRA DO ENAM

(D) O neoconstitucionalismo estrutura-se a partir de um marco histórico ligado ao constitucionalismo do pós-guerra e aos processos de redemocratização, de um marco filosófico associado ao pós-positivismo e à reaproximação entre Direito e ética, e de um marco teórico caracterizado pela força normativa da Constituição, pela expansão da jurisdição constitucional e por uma nova dogmática interpretativa.

(E) Os marcos do neoconstitucionalismo explicam exclusivamente a experiência brasileira inaugurada com a Constituição de 1988, não sendo aplicáveis ao constitucionalismo europeu do pós-guerra.

Resolução

Alternativa correta: (D).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

Há inversão conceitual. A superação do jusnaturalismo e do positivismo integra o **marco filosófico**, e não o histórico. Já a criação de tribunais constitucionais no pós-guerra é elemento típico do **marco histórico**.

Alternativa B — Incorreta.

O neoconstitucionalismo surge justamente como reação ao positivismo jurídico estrito, promovendo sua superação parcial por meio do pós-positivismo, que reconhece a normatividade dos princípios e a dimensão valorativa do Direito.

Alternativa C — Incorreta.

O marco teórico não se limita à rigidez constitucional. Ele envolve transformações profundas na teoria do Direito Constitucional, como a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de técnicas específicas de interpretação constitucional.

Alternativa D — Correta.

A alternativa descreve com precisão os três marcos fundamentais sistematizados por Luís Roberto Barroso, articulando adequadamente seus conteúdos e suas funções explicativas no fenômeno do neoconstitucionalismo.

Alternativa E — Incorreta.

O neoconstitucionalismo tem raízes no constitucionalismo europeu do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália, irradiando-se posteriormente para outros ordenamentos, inclusive o brasileiro.

Explicação detalhada

O neoconstitucionalismo representa uma mudança estrutural no modo de compreender o Direito Constitucional, resultado direto das experiências históricas traumáticas do século XX. O marco histórico desse movimento está ligado ao constitucionalismo do pós-guerra, com a promulgação de Constituições dotadas de catálogos densos de direitos fundamentais e a criação de tribunais constitucionais voltados à sua proteção, destacando-se a Lei Fundamental de Bonn (1949) e a Constituição Italiana (1947). Posteriormente, processos de redemocratização, como os de Portugal (1976), Espanha (1978) e Brasil (1988), reforçaram essa tendência.

NA MIRA DO ENAM

No plano filosófico, o neoconstitucionalismo se ancora no pós-positivismo, que surge a partir da superação histórica do jusnaturalismo clássico e do fracasso político do positivismo jurídico. Esse novo paradigma busca ir além da legalidade estrita, sem desprezar o direito posto, promovendo uma reaproximação entre Direito e ética, reconhecendo a normatividade dos princípios e valorizando a argumentação jurídica orientada por uma teoria da justiça, com fundamento na dignidade da pessoa humana.

Já o marco teórico traduz as consequências dogmáticas dessa transformação. A Constituição passa a ser reconhecida como norma jurídica dotada de força normativa vinculante, condicionando a validade de todo o ordenamento infraconstitucional. Expande-se a jurisdição constitucional, com tribunais incumbidos da proteção dos direitos fundamentais frente às maiorias políticas, e desenvolve-se uma nova dogmática da interpretação constitucional, marcada pela utilização de princípios, técnicas específicas e métodos próprios.

Esses três marcos, em conjunto, explicam a centralidade contemporânea da Constituição, o fenômeno da constitucionalização do Direito e a redefinição do papel dos intérpretes constitucionais no Estado Constitucional de Direito.

3. Constitucionalização do Direito e teses neoconstitucionais

Em ação judicial envolvendo a validade de cláusulas contratuais firmadas entre particulares, o magistrado afasta a aplicação literal de dispositivos do Código Civil e fundamenta sua decisão diretamente em princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e a proteção dos direitos fundamentais nas relações privadas. Para tanto, utiliza técnica de ponderação, invoca a força normativa da Constituição e sustenta que todo o ordenamento jurídico deve ser interpretado à luz dos valores constitucionais, ainda que isso implique a superação de soluções estritamente formalistas previstas na legislação infraconstitucional.

Além disso, o juiz afirma que o Poder Judiciário possui papel relevante na concretização da Constituição, inclusive em matérias tradicionalmente reservadas ao legislador, desde que respeitados os parâmetros da argumentação racional, da proporcionalidade e da fundamentação constitucional adequada.

À luz das transformações do constitucionalismo contemporâneo e das teses associadas ao neoconstitucionalismo, assinale a alternativa correta.

(A) A decisão judicial é incompatível com o Estado de Direito, pois a superação da aplicação literal da lei infraconstitucional viola o princípio da legalidade estrita e compromete a separação dos poderes, que exige atuação judicial limitada à subsunção normativa, sendo vedada a aplicação direta de princípios constitucionais em relações privadas.

(B) A atuação do magistrado reflete a constitucionalização do Direito, o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais, a utilização de métodos abertos de interpretação — como a ponderação — e o protagonismo do Poder Judiciário na concretização da Constituição, características centrais do neoconstitucionalismo.

(C) O caso evidencia uma forma de subjetivismo judicial incompatível com o constitucionalismo contemporâneo, pois a aplicação direta de princípios constitucionais, desacompanhada de critérios estritos de legalidade, transforma o julgador em agente moral, substituindo a vontade do legislador por juízos pessoais de justiça.

NA MIRA DO ENAM

(D) A fundamentação adotada corresponde ao jusnaturalismo clássico, uma vez que privilegia valores morais abstratos em detrimento do direito positivo, afastando a centralidade da Constituição escrita e relativizando a normatividade das normas jurídicas infraconstitucionais.

(E) A decisão demonstra adesão ao positivismo jurídico tradicional, na medida em que preserva a supremacia da legislação infraconstitucional e admite a aplicação de princípios apenas como critérios auxiliares de interpretação, sem força normativa autônoma.

Resolução

Alternativa correta: (B).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

A alternativa constrói uma leitura rígida do princípio da legalidade e da separação dos poderes, típica do Estado Legislativo de Direito. No paradigma neoconstitucional, a legalidade é ressignificada pela constitucionalidade, e a aplicação direta dos princípios constitucionais — inclusive nas relações privadas — é amplamente reconhecida, desde que fundamentada e racional.

Alternativa B — Correta.

A alternativa descreve com precisão os elementos centrais do neoconstitucionalismo: constitucionalização do Direito, força normativa dos princípios, uso de métodos interpretativos abertos (como a ponderação) e fortalecimento do papel do Judiciário na concretização da Constituição.

Alternativa C — Incorreta.

Embora aparente preocupação legítima com o risco de arbitrariedade judicial, a alternativa incorre em equívoco ao confundir ponderação constitucional com subjetivismo. O neoconstitucionalismo exige argumentação racional, proporcionalidade e controle intersubjetivo das decisões, não decisões baseadas em preferências pessoais do julgador.

Alternativa D — Incorreta.

A alternativa confunde o paradigma pós-positivista com o jusnaturalismo clássico. No caso, os valores aplicados são extraídos da Constituição positiva, dotada de força normativa, e não de uma moral externa ou metafísica desvinculada do ordenamento jurídico.

Alternativa E — Incorreta.

O positivismo jurídico tradicional justamente nega a normatividade autônoma dos princípios e privilegia a lei infraconstitucional. No caso apresentado, ocorre o oposto: a Constituição assume centralidade e condiciona a interpretação e a aplicação das normas infraconstitucionais.

Explicação detalhada

O caso hipotético ilustra de forma concreta a transição do Estado Legislativo de Direito para o Estado Constitucional de Direito, fenômeno central do neoconstitucionalismo. A decisão judicial parte da premissa de que a Constituição não é apenas um documento

NA MIRA DO ENAM

político-programático, mas uma norma jurídica dotada de força normativa plena, capaz de irradiar seus valores por todo o ordenamento.

A aplicação direta de princípios constitucionais às relações privadas revela a constitucionalização do Direito e a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. A utilização da ponderação como técnica decisória demonstra a superação do formalismo e da subsunção mecânica, características do positivismo clássico, sem que isso implique abandono da racionalidade jurídica.

Além disso, o protagonismo do Poder Judiciário na concretização constitucional não configura usurpação de funções legislativas, mas exercício legítimo de sua função contramajoritária, desde que pautado por critérios argumentativos, proporcionalidade e respeito à Constituição.

O neoconstitucionalismo, portanto, não autoriza arbitrariedade judicial, mas exige decisões mais densamente fundamentadas, capazes de harmonizar princípios, valores e regras à luz da centralidade da Constituição e da dignidade da pessoa humana.

4. Substancialismo × Procedimentalismo na Jurisdição Constitucional

Em determinada ação de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal é provocado a se manifestar sobre a validade de uma política pública educacional aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece critérios restritivos para o acesso a determinado benefício estatal.

No julgamento, parte dos ministros sustenta que a Constituição de 1988 consagrou valores — como a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a promoção da justiça social — que autorizam o Poder Judiciário a controlar não apenas a regularidade formal do processo legislativo, mas também o **conteúdo material das decisões políticas**, sempre que estas afrontarem tais valores constitucionais.

Outro grupo de ministros, entretanto, defende que o papel da jurisdição constitucional deve ser **mais contido**, limitando-se a garantir o regular funcionamento do processo democrático, a observância das regras procedimentais e a proteção das condições institucionais da deliberação política, sem substituir as escolhas realizadas pelas maiorias legitimamente eleitas, sobretudo em matérias de elevada controvérsia política, econômica ou moral.

À luz das teorias constitucionais acerca do papel da Constituição e da jurisdição constitucional, assinale a alternativa correta.

(A) A primeira posição descrita corresponde à concepção procedimentalista de Constituição, segundo a qual o Judiciário deve atuar de forma proativa na concretização de valores substantivos, corrigindo decisões políticas que, embora formalmente válidas, contrariem princípios materiais de justiça constitucional.

(B) A divergência apresentada revela o embate entre substancialismo e procedimentalismo, sendo que a posição que admite o controle material das decisões políticas, com fundamento em princípios constitucionais, reflete a concepção substancialista de Constituição, enquanto a postura de autocontenção judicial corresponde à visão procedimentalista.

(C) Ambas as posições descritas partem de uma concepção substancialista da Constituição, divergindo apenas quanto à intensidade do controle judicial, uma vez que

tanto o controle de procedimentos quanto o controle de resultados decorrem da supremacia normativa da Constituição.

(D) A posição que defende a limitação da atuação judicial ao controle do processo democrático representa o substancialismo constitucional, pois reconhece que os valores constitucionais devem ser concretizados prioritariamente pelas maiorias políticas, cabendo ao Judiciário apenas a aplicação residual desses valores.

(E) O debate apresentado não se relaciona às teorias do substancialismo e do procedimentalismo, mas sim à distinção entre positivismo jurídico e pós-positivismo, sendo irrelevante, nesse contexto, a discussão sobre o papel da jurisdição constitucional no controle de políticas públicas.

Resolução

Alternativa correta: (B).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

A alternativa inverte os conceitos. A atuação judicial proativa voltada ao controle material das decisões políticas, com base em princípios e valores constitucionais, é característica do **substancialismo**, e não do procedimentalismo.

Alternativa B — Correta.

A alternativa identifica corretamente o núcleo da controvérsia: o **substancialismo**, que admite o controle de resultados das decisões políticas à luz de valores constitucionais, e o **procedimentalismo**, que defende uma jurisdição constitucional contida, voltada à proteção do processo democrático e das regras do jogo político.

Alternativa C — Incorreta.

Embora ambas as correntes reconheçam a supremacia da Constituição, elas divergem profundamente quanto ao papel da jurisdição constitucional. O procedimentalismo rejeita o controle substancial de resultados políticos, restringindo-se ao controle das condições procedimentais da democracia.

Alternativa D — Incorreta.

A alternativa descreve de forma equivocada o substancialismo. A autocontenção judicial e a deferência às escolhas majoritárias são traços típicos do **procedimentalismo**, não do substancialismo.

Alternativa E — Incorreta.

O debate apresentado é central às teorias do substancialismo e do procedimentalismo, especialmente no que diz respeito à judicialização da política e ao controle jurisdicional de políticas públicas. A alternativa tenta deslocar indevidamente a discussão para outro eixo teórico.

Explicação detalhada

A controvérsia apresentada no caso hipotético expressa, de forma clássica, o embate entre as concepções substancialista e procedimentalista de Constituição e de jurisdição constitucional. Para o substancialismo, a Constituição contém decisões valorativas fundamentais que vinculam não apenas o legislador, mas todo o processo político,

NA MIRA DO ENAM

legitimando a atuação proativa do Judiciário na correção de escolhas políticas que contrariem tais valores, ainda que formalmente válidas.

Nessa perspectiva, a jurisdição constitucional não se limita a verificar a regularidade do procedimento legislativo, mas exerce controle material sobre o conteúdo das políticas públicas, utilizando princípios constitucionais como critérios de validade. O juiz passa a atuar como agente de transformação social, com base na centralidade da Constituição e na força normativa de seus valores.

O procedimentalismo, por outro lado, adota postura mais restritiva quanto ao papel do Judiciário. Para essa corrente, a legitimidade democrática das decisões políticas decorre do adequado funcionamento do processo deliberativo, cabendo à jurisdição constitucional apenas assegurar os pressupostos institucionais da democracia, como a liberdade de participação, a igualdade de chances no debate público e o respeito às regras do jogo político.

Assim, temas de elevada controvérsia moral, econômica ou social devem ser resolvidos prioritariamente pelas maiorias políticas, e não por juízos substanciais de justiça formulados pelo Judiciário. O conflito entre essas visões está no cerne da judicialização da política e constitui um dos debates mais relevantes do constitucionalismo contemporâneo.

5. Concepção Política de Constituição (Carl Schmitt)

Durante os trabalhos de uma assembleia constituinte em um Estado recém-saído de um período autoritário, intensos debates surgiram acerca do conteúdo que deveria integrar o texto constitucional. Parte dos constituintes defendia que apenas as normas estruturantes do Estado — como a forma de governo, o regime político, a organização dos poderes e o núcleo essencial dos direitos fundamentais — deveriam ser consideradas verdadeiramente constitucionais. Outras normas, embora relevantes para a administração pública e para a vida social, poderiam constar do texto, mas não teriam o mesmo estatuto político-fundamental.

Em meio a essas discussões, um jurista invocou a obra *Teoria da Constituição* (1928), de Carl Schmitt, para sustentar que a Constituição não se confunde com o conjunto de todas as normas formalmente inseridas no texto constitucional, devendo ser compreendida como expressão de uma decisão política fundamental acerca do modo e da forma de existência da unidade política.

Considerando a concepção política de Constituição desenvolvida por Carl Schmitt e sua repercussão na teoria constitucional, assinale a alternativa correta.

(A) A Constituição, segundo Carl Schmitt, corresponde à soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade, refletindo a correlação de forças políticas, econômicas e sociais existentes em determinado momento histórico.

(B) A distinção entre Constituição e leis constitucionais, formulada por Carl Schmitt, baseia-se exclusivamente no critério formal, segundo o qual apenas normas aprovadas por procedimento agravado podem ser consideradas constitucionais em sentido próprio.

(C) Para a concepção política de Constituição, a Constituição consiste na decisão política fundamental sobre o modo e a forma de existência da unidade política, ao passo que as leis constitucionais são normas formalmente constitucionais, mas destituídas de relevância político-fundamental.

NA MIRA DO ENAM

(D) Carl Schmitt adota uma concepção sociológica de Constituição, aproximando-se de Ferdinand Lassalle, ao compreender a Constituição como expressão das forças sociais dominantes, sem distinguir Constituição e leis constitucionais.

(E) Na concepção política de Constituição, todas as normas inseridas no texto constitucional possuem igual hierarquia material, sendo irrelevante a distinção entre normas estruturalmente fundamentais e normas meramente organizatórias.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

A definição apresentada corresponde à concepção sociológica de Constituição, desenvolvida por Ferdinand Lassalle, que compreende a Constituição como a soma dos fatores reais de poder. Carl Schmitt adota uma concepção política, e não sociológica.

Alternativa B — Incorreta.

A distinção schmittiana não se fundamenta em critérios formais ou procedimentais, mas em critérios materiais e políticos. O que define a Constituição, para Schmitt, não é o procedimento de elaboração da norma, mas seu conteúdo enquanto decisão política fundamental.

Alternativa C — Correta.

A alternativa expressa fielmente a concepção política de Constituição de Carl Schmitt, ao distinguir a Constituição — como decisão política fundamental sobre a forma e o modo de existência da unidade política — das leis constitucionais, que embora formalmente inseridas no texto constitucional, não possuem esse caráter político-fundamental.

Alternativa D — Incorreta.

Schmitt não adota uma concepção sociológica de Constituição, nem se aproxima de Lassalle nesse ponto. Ao contrário, sua concepção é política e decisória, distinguindo expressamente Constituição e leis constitucionais.

Alternativa E — Incorreta.

A concepção política de Constituição rejeita a ideia de igualdade material entre todas as normas constitucionais, justamente porque reconhece que apenas algumas normas traduzem a decisão política fundamental do Estado.

Explicação detalhada

A concepção política de Constituição, desenvolvida por Carl Schmitt em *Teoria da Constituição* (1928), parte da distinção essencial entre Constituição e leis constitucionais. Para o autor, a Constituição não se identifica com o conjunto de normas formalmente inseridas no texto constitucional, mas representa a decisão política fundamental sobre o modo e a forma de existência da unidade política. Trata-se de uma decisão concreta e originária, que estrutura o Estado, define seus órgãos fundamentais, estabelece o regime político e fixa os elementos essenciais da ordem estatal.

As chamadas leis constitucionais, por sua vez, são normas que integram formalmente o texto constitucional, mas que não possuem relevância político-fundamental. Embora

NA MIRA DO ENAM

juridicamente válidas e formalmente constitucionais, tais normas não exprimem a decisão política fundante do Estado, razão pela qual não se confundem com a Constituição em sentido próprio.

Essa distinção aproxima-se da clássica diferenciação entre Constituição material e Constituição formal. A Constituição material corresponde às normas que efetivamente estruturam o poder político e definem a identidade do Estado, enquanto a Constituição formal abrange todo o conjunto normativo inserido no texto constitucional, independentemente de seu conteúdo político.

Importa destacar que a concepção de Schmitt não é sociológica, como a de Lassalle, nem normativa no sentido kelseniano. Seu foco está na decisão política como fundamento da Constituição, o que conduz a uma leitura crítica da ideia de neutralidade constitucional e da equiparação material entre todas as normas constitucionais. Essa perspectiva teve grande impacto na teoria constitucional contemporânea, especialmente nos debates sobre rigidez constitucional, limites materiais de reforma e a própria natureza do poder constituinte.

6. A Constituição como ordem jurídica fundamental, material e aberta (Konrad Hesse)

Em determinado país, após a promulgação de uma nova Constituição democrática, surgiram intensos debates políticos e judiciais sobre a extensão da atuação do Poder Judiciário na concretização de normas constitucionais programáticas e principiológicas. Parte da doutrina passou a sustentar que a Constituição deveria ser interpretada de forma estritamente condicionada à realidade política e social existente, sob pena de se transformar em um texto simbólico e ineficaz. Outros autores, porém, defenderam que a Constituição, embora influenciada por fatores históricos, sociais e políticos, não poderia abdicar de sua força normativa, devendo orientar e conformar a atuação estatal e social, ainda que isso exigisse um esforço contínuo de concretização por parte dos poderes públicos e da sociedade.

Nesse contexto, um tribunal constitucional, ao julgar a constitucionalidade de uma política pública voltada à promoção de direitos sociais, afirmou que a Constituição não se limita a refletir a realidade fática, mas projeta um dever-ser normativo, cuja eficácia depende da existência de uma vontade coletiva de realizá-la, sem prejuízo da abertura necessária para acomodar diferentes projetos políticos no interior da ordem democrática.

Considerando a concepção de Constituição desenvolvida por Konrad Hesse, assinale a alternativa correta.

(A) A Constituição deve ser compreendida exclusivamente como reflexo das condições históricas, políticas e sociais de uma comunidade, de modo que sua eficácia normativa depende integralmente da correspondência imediata com a realidade fática existente.

(B) A força normativa da Constituição é incompatível com a abertura material do texto constitucional, pois a existência de margens de conformação política compromete a vinculação jurídica dos poderes públicos às normas constitucionais.

(C) A Constituição, enquanto ordem jurídica fundamental, material e aberta, possui força normativa própria, que se realiza por meio da conjugação entre normatividade e realidade, exigindo uma vontade de Constituição e admitindo pluralidade de projetos políticos dentro dos limites constitucionais.

NA MIRA DO ENAM

(D) A Constituição configura um sistema jurídico fechado e completo, capaz de antecipar todas as situações futuras da vida social, razão pela qual sua eficácia independe de processos interpretativos e de concretização ao longo do tempo.

(E) A abertura constitucional defendida por Konrad Hesse autoriza a livre conformação do conteúdo constitucional pelos poderes políticos, inclusive com afastamento dos princípios estruturantes e das decisões fundamentais fixadas pelo texto constitucional.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

Afirmar que a Constituição é mero reflexo da realidade corresponde a uma leitura sociologizante extrema, incompatível com a teoria de Konrad Hesse, que insiste na força normativa da Constituição e em seu caráter de dever-ser, ainda que em diálogo com a realidade.

Alternativa B — Incorreta.

Para Hesse, a abertura material da Constituição não enfraquece sua força normativa; ao contrário, é condição de sua eficácia em uma sociedade plural e democrática, desde que respeitados os princípios estruturantes da ordem constitucional.

Alternativa C — Correta.

A alternativa sintetiza adequadamente a concepção de Constituição como ordem jurídica fundamental, material e aberta, dotada de força normativa, cuja eficácia depende da vontade de Constituição e que admite a convivência de diferentes projetos políticos dentro dos limites constitucionais.

Alternativa D — Incorreta.

Hesse rejeita a ideia de Constituição como sistema fechado e onicompreensivo. A incompletude e a abertura do texto constitucional são características essenciais de sua teoria, especialmente em sociedades complexas e em constante transformação.

Alternativa E — Incorreta.

A abertura constitucional não autoriza o afastamento dos princípios estruturantes nem das decisões fundamentais da Constituição. A margem de conformação política existe, mas é juridicamente vinculada e limitada pela ordem constitucional.

Explicação detalhada

A concepção de Constituição desenvolvida por Konrad Hesse parte da ideia de que a Constituição é a ordem jurídica fundamental de uma comunidade, destinada não apenas à organização do Estado, mas também à conformação da vida social como um todo. Diferentemente das teorias que reduzem a Constituição a um reflexo da realidade política ou a um mero programa político desprovido de força jurídica, Hesse sustenta que a Constituição possui força normativa própria, isto é, capacidade de orientar e vincular a atuação dos poderes públicos e da sociedade.

Essa força normativa, contudo, não é automática nem mecânica. Ela depende da existência de uma “vontade de Constituição”, entendida como a disposição coletiva — dos

NA MIRA DO ENAM

governantes, das instituições e dos cidadãos — de respeitar e concretizar o texto constitucional. Para Hesse, a Constituição não pode renunciar à sua natureza de dever-ser normativo, ainda que deva dialogar com os fatores históricos, sociais e políticos que influenciam sua eficácia.

Outro elemento central da teoria hessiana é o caráter aberto da Constituição. O texto constitucional não constitui um sistema fechado e completo, mas um conjunto de princípios fundamentais e elementos estruturantes que deixam margens de conformação ao processo político democrático. Essa abertura permite a coexistência de diferentes concepções políticas e projetos de sociedade, bem como a adaptação da Constituição às mudanças técnicas, econômicas e sociais, sem que isso implique relativização de seus princípios estruturantes.

Assim, a Constituição, para Konrad Hesse, é simultaneamente normativa e aberta: normativa porque impõe deveres jurídicos e orienta a atuação estatal; aberta porque admite pluralismo político e evolução histórica, assegurando, com isso, sua própria permanência e eficácia no tempo.

7. Elementos constitucionais e funções normativas da Constituição

Durante o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal foi instado a enfrentar uma controvérsia complexa envolvendo, simultaneamente:

(i) a repartição de competências entre os entes federativos;

(ii) os limites constitucionais ao poder de tributar;

(iii) a legitimidade de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades sociais;

(iv) a utilização de instrumentos constitucionais de defesa do Estado Democrático de Direito; e

(v) a aplicabilidade imediata de normas constitucionais na ausência de legislação infraconstitucional integradora.

No voto condutor, o relator destacou que a Constituição Federal não se apresenta como um texto normativamente homogêneo, mas como um sistema estruturado por diferentes espécies de normas constitucionais, cada qual com funções próprias na organização do Estado, na limitação do poder, na promoção de valores sociais, na estabilização institucional e na concretização de seus comandos.

À luz da classificação dos **elementos constitucionais**, assinale a alternativa correta.

(A) Os elementos orgânicos da Constituição abrangem exclusivamente o catálogo de direitos e garantias fundamentais, desempenhando a função de limitar o exercício do poder estatal e de assegurar a proteção das liberdades individuais frente à atuação dos Poderes Públicos, razão pela qual se confundem, do ponto de vista funcional, com os elementos limitativos do texto constitucional.

(B) Os elementos socioideológicos da Constituição consistem predominantemente nas normas de organização do Estado e dos Poderes, refletindo uma concepção liberal clássica de neutralidade estatal diante das desigualdades econômicas e sociais, razão pela qual não possuem função normativa voltada à implementação de políticas públicas ou à promoção da justiça social.

NA MIRA DO ENAM

(C) Os elementos de estabilização constitucional compreendem normas destinadas à defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas, incluindo mecanismos como o controle de constitucionalidade, a intervenção federal e estadual, o processo de emenda constitucional e os regimes constitucionais de exceção.

(D) Os elementos formais de aplicabilidade têm como principal finalidade condicionar a eficácia das normas constitucionais à edição de legislação infraconstitucional, restringindo a incidência direta da Constituição e preservando a primazia do legislador ordinário na concretização dos direitos fundamentais.

(E) Os elementos limitativos da Constituição restringem-se aos direitos individuais clássicos expressamente previstos no art. 5º da Constituição Federal, não abrangendo direitos fundamentais implícitos ou limitações materiais ao poder estatal reconhecidas pela jurisprudência constitucional.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

Os elementos orgânicos não se confundem com os direitos e garantias fundamentais. Sua função central é estruturar o Estado e os Poderes, disciplinando competências, formas de organização e funcionamento das instituições. A limitação do poder por meio de direitos fundamentais é função típica dos elementos limitativos, e não dos orgânicos.

Alternativa B — Incorreta.

Os elementos socioideológicos expressam justamente o caráter compromissório da Constituição, refletindo a superação do Estado liberal clássico e a incorporação de valores sociais, econômicos e distributivos. Incluem normas de direitos sociais e da ordem econômica e social, voltadas à promoção da justiça social e à redução das desigualdades.

Alternativa C — Correta.

Os elementos de estabilização constitucional são voltados à preservação da própria ordem constitucional e das instituições democráticas, abrangendo mecanismos de controle de constitucionalidade, intervenção federativa, processo de emenda constitucional e regimes excepcionais previstos no texto constitucional.

Alternativa D — Incorreta.

Os elementos formais de aplicabilidade não têm por objetivo restringir a eficácia das normas constitucionais. Ao contrário, em diversos casos reforçam sua incidência direta e imediata, como ocorre com o art. 5º, §1º, da Constituição Federal, que afirma a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.

Alternativa E — Incorreta.

Os elementos limitativos não se restringem aos direitos individuais clássicos expressos no art. 5º. A jurisprudência do STF reconhece direitos fundamentais atípicos e limitações implícitas ao poder estatal, como as limitações constitucionais ao poder de tributar, que também exercem função limitadora.

NA MIRA DO ENAM

Explicação detalhada

A Constituição Federal apresenta-se como um sistema normativo complexo, estruturado por diferentes categorias de normas que exercem funções específicas e complementares. A classificação dos elementos constitucionais permite compreender essa diversidade funcional e evita leituras reducionistas do texto constitucional.

Os elementos orgânicos organizam o Estado e os Poderes, disciplinando competências e estruturas institucionais. Já os elementos limitativos operam como mecanismos de contenção do poder estatal, por meio da consagração de direitos e garantias fundamentais, expressos ou implicitamente reconhecidos.

Os elementos socioideológicos revelam o compromisso constitucional com a justiça social, evidenciando a transição do Estado liberal para o Estado social, ao incorporar normas voltadas à redução das desigualdades e à promoção da dignidade humana.

Os elementos de estabilização constitucional desempenham papel crucial na preservação da ordem constitucional, oferecendo instrumentos jurídicos para enfrentar crises institucionais e proteger a Constituição contra rupturas.

Por fim, os elementos formais de aplicabilidade disciplinam a eficácia e a incidência das normas constitucionais, reforçando, em muitos casos, sua aplicabilidade direta e imediata, independentemente da atuação do legislador ordinário.

Essa arquitetura normativa evidencia que a Constituição não apenas organiza o poder, mas também o limita, legitima, orienta e estabiliza, afirmando-se como centro estruturante de todo o ordenamento jurídico.

8. Justiça de Transição, Constituição e Direitos Fundamentais (versão ajustada)

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil iniciou um processo gradual de enfrentamento das violações sistemáticas de direitos humanos ocorridas durante o regime civil-militar instaurado em 1964. Esse processo envolveu medidas de reparação econômica, iniciativas voltadas ao direito à memória e à verdade, reformas institucionais e intensos debates sobre a responsabilização jurídica de agentes estatais envolvidos em graves violações de direitos humanos.

Nesse contexto, uma associação de familiares de mortos e desaparecidos políticos ajuizou ação judicial buscando:

(i) o reconhecimento do dever estatal de investigar os fatos ocorridos durante o regime autoritário;

(ii) a responsabilização civil dos agentes envolvidos; e

(iii) o afastamento da interpretação da Lei nº 6.683/1979 (Lei da Anistia) como obstáculo absoluto à persecução de graves violações de direitos humanos, invocando, para tanto, a Constituição de 1988, o art. 8º do ADCT, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e precedentes recentes dos tribunais superiores brasileiros.

Considerando a teoria da **Justiça de Transição**, a ordem constitucional brasileira e o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, assinale a alternativa correta.

NA MIRA DO ENAM

(A) A Justiça de Transição, no contexto brasileiro, deve ser compreendida exclusivamente como um mecanismo político de reconciliação nacional, cujo núcleo normativo se exaure na concessão da anistia ampla, geral e irrestrita prevista na Lei nº 6.683/1979, bem como em medidas indenizatórias de caráter patrimonial, sendo incompatível com a Constituição de 1988 qualquer forma de reinterpretação judicial do período autoritário, sob pena de violação à segurança jurídica, à estabilidade institucional e ao pacto político que viabilizou a redemocratização do Estado brasileiro.

(B) A Justiça de Transição consiste essencialmente em um modelo de responsabilização penal retroativa, destinado à persecução criminal dos agentes públicos envolvidos em violações de direitos humanos, razão pela qual instrumentos não jurisdicionais — como comissões da verdade, políticas públicas de memória, programas administrativos de reparação ou iniciativas simbólicas de reconhecimento estatal — carecem de legitimidade jurídica e não se inserem adequadamente no conceito de justiça transicional adotado no direito constitucional contemporâneo.

(C) A Justiça de Transição compreende um conjunto de instrumentos voltados à justiça, à verdade, à memória, à reparação e às garantias de não repetição, podendo envolver mecanismos judiciais e não judiciais, sendo incompatível com a Constituição e com a Convenção Americana de Direitos Humanos a utilização de leis de autoanistia como obstáculo absoluto à investigação e à responsabilização por graves violações de direitos humanos.

(D) A Constituição de 1988 adotou um modelo predominantemente conciliatório de superação do passado autoritário, priorizando a pacificação institucional e a estabilização do sistema político, de modo que iniciativas posteriores voltadas à reconstrução da memória histórica, à responsabilização civil do Estado ou à revisão crítica da Lei de Anistia extrapolariam os limites do texto constitucional, configurando ingerência indevida do Poder Judiciário em escolhas políticas consolidadas no processo de transição democrática.

(E) A Justiça de Transição, embora relevante sob o ponto de vista histórico, sociológico e político, não possui densidade normativa suficiente para produzir efeitos jurídicos vinculantes no ordenamento brasileiro, razão pela qual suas diretrizes não podem ser utilizadas como parâmetro hermenêutico na interpretação da Constituição nem para influenciar a atuação do Poder Judiciário em demandas relativas a fatos ocorridos durante o regime autoritário.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A — Incorreta.

Apesar de dialogar com o argumento da segurança jurídica e do pacto político da redemocratização, a alternativa reduz a Justiça de Transição a anistia e indenização econômica, ignorando seus pilares estruturantes e desconsiderando a evolução constitucional e internacional dos direitos humanos, bem como o dever estatal de investigar graves violações.

Alternativa B — Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

A Justiça de Transição não se limita à persecução penal. Trata-se de um modelo plural e complexo, que combina mecanismos judiciais e não judiciais, conforme parâmetros da ONU e da Corte Interamericana, sendo incorreta a exclusão de instrumentos como comissões da verdade e políticas de memória.

Alternativa C — Correta.

A alternativa expressa, de forma equilibrada, a concepção contemporânea de Justiça de Transição, reconhecendo sua natureza multifacetada e a incompatibilidade de leis de autoanistia com as obrigações internacionais de direitos humanos, especialmente no que concerne a graves violações.

Alternativa D — Incorreta.

A Constituição de 1988 não consagrou um modelo de esquecimento institucional. Ao contrário, o art. 8º do ADCT e a centralidade da dignidade da pessoa humana demonstram abertura constitucional à memória, à verdade e à reparação, legitimando a atuação estatal e judicial nesse campo.

Alternativa E — Incorreta.

A Justiça de Transição possui densidade normativa relevante, influenciando a interpretação constitucional e a atuação jurisdicional, como demonstram a jurisprudência da Corte IDH, a criação da Comissão Nacional da Verdade e a Súmula nº 647 do STJ.

Explicação detalhada

A Justiça de Transição constitui um **conjunto articulado de mecanismos jurídicos, políticos e institucionais** destinados a enfrentar o legado de graves violações de direitos humanos praticadas em contextos de regimes autoritários ou conflitos armados, com vistas à **consolidação do Estado Democrático de Direito**. Não se trata de uma justiça excepcional ou meramente retrospectiva, mas de um **modelo normativo orientado para o futuro**, cuja finalidade central é impedir a repetição das práticas violadoras, restaurar a dignidade das vítimas e fortalecer as instituições democráticas.

No plano teórico e normativo, a Justiça de Transição está intimamente vinculada aos **direitos fundamentais**, especialmente aos direitos à dignidade humana, à verdade, à memória, à justiça e à reparação. A sua lógica rompe com a ideia de que a superação de períodos autoritários pode ser alcançada por meio do esquecimento institucional ou da neutralização jurídica do passado. Ao contrário, parte-se do pressuposto de que **não há democracia constitucional sólida sem enfrentamento crítico das violações pretéritas**, sob pena de perpetuação de práticas autoritárias e de normalização da impunidade.

No contexto latino-americano, a Justiça de Transição ganha relevo em razão da sucessão de regimes autoritários vivenciados ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980. A experiência regional demonstrou que processos de redemocratização marcados exclusivamente por pactos políticos de silêncio tendem a produzir democracias frágeis, com déficits estruturais de legitimidade e de proteção efetiva aos direitos humanos. É nesse cenário que se desenvolve a jurisprudência da **Corte Interamericana de Direitos Humanos**, afirmando, de forma reiterada, que **leis de autoanistia são incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos** quando impedem a investigação, o julgamento e a punição de graves violações, como tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados.

NA MIRA DO ENAM

No Brasil, a Justiça de Transição assumiu contornos próprios e tardios. Embora a **Lei nº 6.683/1979 (Lei da Anistia)** represente um marco inicial do processo de transição, ela se insere em um contexto político ainda autoritário e operou uma **anistia bilateral**, alcançando tanto vítimas quanto agentes da repressão. Esse modelo gerou um obstáculo significativo à persecução penal dos crimes de Estado, tensionando, ao longo das décadas seguintes, a relação entre memória, justiça e reconciliação.

A Constituição Federal de 1988, contudo, inaugura um novo paradigma. Ao consagrar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III), ao constitucionalizar um amplo catálogo de direitos fundamentais e ao prever, no **art. 8º do ADCT**, medidas específicas de reparação às vítimas de perseguição política, a Constituição demonstra **abertura normativa à Justiça de Transição**. Ainda que não tenha enfrentado diretamente a responsabilização penal dos agentes do regime, a CF/88 rompe com a lógica do esquecimento e legitima políticas públicas de memória, verdade e reparação.

A partir dos anos 2000, especialmente após 2007, observa-se um avanço significativo na agenda transicional brasileira. Destacam-se a criação da **Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos**, da **Comissão de Anistia**, a publicação do relatório *Direito à Memória e à Verdade*, a promulgação da **Lei de Acesso à Informação** e, posteriormente, a instituição da **Comissão Nacional da Verdade**. Esses instrumentos revelam que a Justiça de Transição não se esgota no plano judicial, operando também por meio de mecanismos administrativos, simbólicos e políticos, todos dotados de relevância constitucional.

No plano jurisdicional, a temática assume complexidade adicional. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a **ADPF nº 153**, declarou válida a interpretação da Lei de Anistia que beneficiou agentes da repressão, adotando uma leitura fundada na transição negociada e na segurança jurídica. Contudo, essa decisão passou a conviver com a condenação internacional do Brasil no caso **Gomes Lund e outros vs. Brasil (Guerrilha do Araguaia)**, no qual a Corte Interamericana afirmou que a Lei de Anistia brasileira **não pode servir de obstáculo ao dever estatal de investigar, julgar e punir graves violações de direitos humanos**.

Esse cenário revela uma tensão estrutural entre o direito constitucional interno e o direito internacional dos direitos humanos, resolvida, progressivamente, por meio do **diálogo das cortes** e da incorporação de parâmetros internacionais na interpretação constitucional. A Súmula nº 647 do STJ, ao reconhecer a **imprescritibilidade das ações indenizatórias decorrentes de perseguição política**, representa um avanço relevante nesse processo, reforçando a centralidade da dignidade da pessoa humana e a natureza continuada das violações praticadas pelo Estado autoritário.

Por fim, a Justiça de Transição não deve ser compreendida como um mecanismo de revanche ou de instabilidade institucional. Trata-se, ao contrário, de uma **condição mínima para a reconciliação democrática**, fundada na responsabilização, na transparência histórica, na reparação integral das vítimas e na reforma das instituições que permitiram as violações. O esquecimento imposto ou a impunidade institucionalizada não pacificam sociedades; apenas **adiam conflitos e corroem a legitimidade do Estado constitucional**.

NA MIRA DO ENAM

Assim, a Justiça de Transição afirma-se como expressão concreta do constitucionalismo comprometido com a dignidade humana, com a força normativa da Constituição e com a centralidade dos direitos fundamentais, projetando o passado como elemento indispensável à construção de um futuro democrático genuíno.

9. Estado de Coisas Inconstitucional (ECI)

Em determinado país, estudos oficiais, relatórios de órgãos de controle e decisões judiciais reiteradas passaram a apontar a existência de um quadro persistente de violação de direitos fundamentais em um setor específico de políticas públicas. As violações são amplas, contínuas e afetam um grupo vulnerável de forma estrutural, não se limitando a casos isolados. Apesar de sucessivas recomendações e de iniciativas pontuais, as autoridades públicas responsáveis demonstram incapacidade reiterada de modificar o cenário, seja por inércia institucional, seja por falhas estruturais profundas na formulação e execução das políticas públicas.

Diante desse contexto, é ajuizada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de obter o reconhecimento de um Estado de Coisas Inconstitucional e a adoção de medidas estruturais mínimas voltadas à superação das violações. No curso do processo, diversas entidades da sociedade civil são admitidas como *amicus curiae* e passam a apresentar manifestações, defendendo a ampliação das providências inicialmente requeridas, em razão de agravamento superveniente da situação fática. O relator, sensível à gravidade do quadro, avalia a possibilidade de determinar providências adicionais não expressamente formuladas no pedido inicial.

Considerando a teoria do Estado de Coisas Inconstitucional, a experiência brasileira a partir da ADPF nº 347/DF e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

A) O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional autoriza o Supremo Tribunal Federal a assumir papel substitutivo dos Poderes Legislativo e Executivo, permitindo-lhe definir diretamente o conteúdo e a forma das políticas públicas necessárias à superação das violações estruturais, independentemente dos limites do pedido formulado na ação de controle concentrado.

B) A técnica do Estado de Coisas Inconstitucional admite a ampliação do objeto da ADPF pelo relator, em razão da abertura da causa de pedir no controle abstrato de constitucionalidade, bem como reconhece legitimidade processual aos *amici curiae* para requerer medidas cautelares autônomas sempre que houver agravamento relevante da situação fática.

C) O Estado de Coisas Inconstitucional caracteriza-se pela constatação de falhas estruturais e violações generalizadas de direitos fundamentais, legitimando a atuação judicial para impor medidas estruturais mínimas; todavia, essa atuação deve respeitar os limites do pedido formulado e as regras de legitimidade processual, não sendo possível ao relator ampliar de ofício o objeto da ação.

D) O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional pressupõe violação reiterada de direitos fundamentais e autoriza a imposição judicial de obrigações de fazer ao Poder Público; contudo, uma vez admitidos no processo, os *amici curiae* passam a compartilhar

NA MIRA DO ENAM

legitimidade ativa com os legitimados constitucionais para formular pedidos incidentais no curso da ação.

E) A técnica do Estado de Coisas Inconstitucional, embora não prevista expressamente no texto constitucional, pode ser manejada em hipóteses excepcionais de violação estrutural de direitos fundamentais, permitindo ao Poder Judiciário atuar como indutor institucional de políticas públicas, inclusive afastando as limitações decorrentes do princípio da separação de poderes e da reserva do possível.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A alternativa **A** está incorreta porque atribui ao Supremo Tribunal Federal um papel substitutivo dos demais Poderes, o que não se coaduna com a jurisprudência da Corte. No reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional, o STF tem afirmado que não lhe compete definir o conteúdo específico das políticas públicas, mas apenas impor medidas estruturais mínimas e cobrar a atuação coordenada dos órgãos competentes, respeitando a separação de poderes.

Alternativa B – Incorreta.

A alternativa **B** está incorreta ao sustentar que a abertura da causa de pedir no controle abstrato autorizaria a ampliação do pedido pelo relator e conferiria legitimidade processual ativa aos *amici curiae*. O STF já assentou que, embora a causa de pedir seja aberta, o pedido é delimitado, e os *amici curiae* não possuem legitimidade para formular pedidos cautelares ou ampliar o objeto da ação.

Alternativa C – Correta.

A alternativa **C** está correta, pois sintetiza adequadamente os pressupostos do Estado de Coisas Inconstitucional e os limites da atuação judicial. Reconhece-se a possibilidade de imposição de medidas estruturais mínimas diante de falhas sistêmicas, mas preservam-se os limites do pedido e as regras de legitimidade próprias do controle concentrado, em consonância com o entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 347/DF.

Alternativa D – Incorreta.

A alternativa **D** está incorreta ao atribuir legitimidade ativa aos *amici curiae* para a formulação de pedidos incidentais. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o *amicus curiae* atua como colaborador do debate constitucional, não como parte processual com poderes de iniciativa.

Alternativa E – Incorreta.

A alternativa **E** está incorreta porque sugere que o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional afastaria limites estruturais como a separação de poderes e a reserva do possível. O STF, ao contrário, tem afirmado que a atuação judicial nesse contexto deve ser excepcional e cuidadosamente delimitada, não implicando substituição dos demais Poderes.

NA MIRA DO ENAM

Explicação detalhada

O Estado de Coisas Inconstitucional constitui uma técnica decisória excepcional, desenvolvida originalmente pela Corte Constitucional colombiana e incorporada ao debate constitucional brasileiro a partir da ADPF nº 347/DF. Seu pressuposto central é a constatação de um quadro estrutural de violação generalizada e persistente de direitos fundamentais, associado à incapacidade reiterada das autoridades públicas de modificar a realidade por meio de respostas institucionais ordinárias.

No caso brasileiro, o STF reconheceu que o sistema penitenciário vivenciava um Estado de Coisas Inconstitucional, marcado por falhas estruturais e pela ineficácia de políticas públicas fragmentadas. Ao fazê-lo, a Corte deixou claro que não lhe competia substituir o Legislativo ou o Executivo na formulação de políticas públicas, mas sim atuar como indutor institucional, impondo deveres mínimos de atuação e cobrando a coordenação entre os órgãos responsáveis.

Importante destacar que, embora o controle abstrato de constitucionalidade admita causa de pedir aberta, o pedido permanece delimitado pelos termos da inicial, não sendo possível ao relator ampliar de ofício o objeto da ação. Do mesmo modo, os *amici curiae* desempenham papel relevante na qualificação do debate constitucional, mas não detêm legitimidade para formular pedidos cautelares ou incidentais.

Assim, o Estado de Coisas Inconstitucional revela uma forma de tutela estrutural dos direitos fundamentais que busca equilibrar efetividade constitucional e respeito à separação de poderes, atuando como mecanismo excepcional de superação de omissões estatais graves e persistentes, sem romper com as balizas processuais e institucionais do controle de constitucionalidade.

10. Competência no Controle Abstrato e Normas de Reprodução Obrigatória

O Governador de determinado Estado da Federação ajuíza ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local contra lei municipal que disciplina aspectos do processo legislativo do Município, alegando violação a dispositivos da Constituição Estadual. Os dispositivos invocados, contudo, reproduzem quase integralmente regras constantes da Constituição Federal relacionadas à separação de poderes e ao devido processo legislativo.

O Tribunal de Justiça julga procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da lei municipal. Inconformado, o Município interpõe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, sustentando, entre outros pontos, a incompetência do Tribunal de Justiça para exercer controle abstrato de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal, ainda que reproduzidas no texto da Constituição Estadual.

Considerando a sistemática do controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, a distinção entre normas de reprodução obrigatória e normas de imitação, bem como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Tribunal de Justiça não possui competência para exercer controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal quando o parâmetro utilizado reproduz normas da Constituição Federal, pois o controle concentrado de normas municipais em face da Constituição Federal é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

NA MIRA DO ENAM

B) O controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal somente pode ser exercido pelo Tribunal de Justiça quando o parâmetro invocado for norma da Constituição Estadual dotada de autonomia normativa plena, sendo vedada a utilização de normas que correspondam, ainda que parcialmente, a dispositivos da Constituição Federal.

C) O Tribunal de Justiça pode exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal reproduzidas na Constituição Estadual, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória, sendo cabível recurso extraordinário ao STF contra a decisão proferida.

D) A utilização de normas da Constituição Estadual que reproduzem dispositivos da Constituição Federal como parâmetro de controle abstrato configura hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a decisão do Tribunal de Justiça deve ser considerada nula, independentemente da natureza da norma reproduzida.

E) O controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal fundado em normas de reprodução obrigatória deve ser realizado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo aos Tribunais de Justiça apenas o controle concreto incidental dessas normas, sem possibilidade de controle concentrado.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A alternativa **A** está incorreta porque desconsidera a possibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal de os Tribunais de Justiça exercerem controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais com base em normas da Constituição Federal que sejam de reprodução obrigatória, desde que incorporadas ao texto da Constituição Estadual.

Alternativa B – Incorreta.

A alternativa **B** está incorreta ao exigir que o parâmetro possua autonomia normativa plena e desvinculada da Constituição Federal. A jurisprudência do STF admite expressamente o uso de normas estaduais que reproduzem dispositivos federais de observância obrigatória como parâmetro válido para o controle abstrato exercido pelos Tribunais de Justiça.

Alternativa C – Correta.

A alternativa **C** está correta, pois reflete com precisão o entendimento firmado pelo STF no Tema 484 da repercussão geral. Os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais (ou estaduais) utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória, sendo cabível recurso extraordinário ao STF, cuja decisão terá eficácia erga omnes.

Alternativa D – Incorreta.

A alternativa **D** está incorreta porque não há usurpação de competência quando o Tribunal de Justiça exerce controle abstrato com base em normas de reprodução obrigatória. Ao contrário, trata-se de competência reconhecida e delimitada pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

NA MIRA DO ENAM

Alternativa E – Incorreta.

A alternativa **E** está incorreta ao restringir o controle abstrato das normas de reprodução obrigatória ao Supremo Tribunal Federal. O modelo brasileiro admite a atuação dos Tribunais de Justiça no controle concentrado, desde que o parâmetro seja norma de reprodução obrigatória incorporada à Constituição Estadual.

Explicação detalhada

No sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, a definição da competência para o julgamento das ações diretas depende fundamentalmente do **parâmetro de controle** utilizado. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais, estaduais ou distritais em face da Constituição Federal. Já os Tribunais de Justiça exercem o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal.

A complexidade surge quando a Constituição Estadual reproduz normas da Constituição Federal. Nesses casos, é necessário distinguir entre **normas de reprodução obrigatória** e **normas de imitação**. As normas de reprodução obrigatória — também chamadas de normas centrais ou de observância obrigatória — são aquelas que, por força da própria Constituição Federal, devem integrar o texto constitucional dos Estados, ainda que não haja repetição expressa. Trata-se de construção jurisprudencial consolidada pelo STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 484 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais (e também estaduais) utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que essas normas sejam de reprodução obrigatória e tenham sido incorporadas à Constituição Estadual. Nessas hipóteses, é cabível recurso extraordinário ao STF, cuja decisão, por decorrer de processo objetivo, produzirá efeitos erga omnes.

Assim, o modelo brasileiro combina descentralização do controle abstrato com a preservação da supremacia da Constituição Federal, permitindo que os Tribunais de Justiça atuem como garantidores da ordem constitucional local, sem afastar o papel uniformizador do Supremo Tribunal Federal.

11. Administração Pública em Sentido Objetivo e Subjetivo — Fomento, Polícia Administrativa, Serviço Público e Intervenção

O Município de Santa Aurora, visando “organizar o espaço urbano e estimular a economia local”, aprovou um pacote de medidas administrativas.

- Primeiro, editou **lei municipal** que **proíbe** a abertura de novos minimercados e farmácias em um raio de 500 metros de qualquer estabelecimento do mesmo ramo, sob o argumento de evitar “concentração comercial” e “proteger o comércio tradicional”.
- Em seguida, por **decreto do Prefeito**, fixou **horário máximo** para atendimento ao público de todas as agências bancárias do Município, justificando a necessidade de “reduzir filas e melhorar o fluxo de trânsito”.

NA MIRA DO ENAM

- Paralelamente, a Prefeitura lançou um **programa de estímulo fiscal** e **subvenções** para startups que se instalassem na cidade e mantivessem, por dois anos, um número mínimo de empregos formais.
- Por fim, determinou que a empresa municipal de saneamento, **por contrato de concessão**, ampliasse a rede de água e esgoto em bairros periféricos, sob pena de multa e caducidade, e criou uma "força-tarefa" para **fiscalizar** o cumprimento de padrões sanitários em feiras livres, com poder de interdição.

A Associação Comercial local ajuíza ação judicial alegando: (i) confusão conceitual do Município sobre o que é Administração Pública em sentido objetivo e subjetivo; (ii) excesso na atuação municipal ao regular bancos; e (iii) inconstitucionalidade da lei que restringe a instalação de estabelecimentos do mesmo ramo.

Com base nos conceitos de Administração Pública em **sentido objetivo** (material/funcional) e **sentido subjetivo** (orgânico/formal), bem como nas categorias **fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção**, e considerando a orientação sumulada do STF/STJ, assinale a alternativa correta.

A) As medidas 1 e 2 constituem típicas hipóteses de *serviço público* municipal, porque tratam do ordenamento do comércio e da organização do atendimento bancário, e, por serem atividades voltadas ao bem-estar coletivo, inserem-se na prestação direta de utilidades públicas; além disso, como o Município atua no interesse local, pode limitar livremente o funcionamento de agências bancárias e impedir a instalação de estabelecimentos concorrentes sem que haja ofensa à livre concorrência.

B) O pacote municipal descreve apenas Administração Pública em sentido *subjetivo*, pois o foco está na atuação do Prefeito, da empresa municipal e de seus agentes, sendo irrelevante classificar as atividades em fomento, polícia, serviço público ou intervenção; por consequência, qualquer controle judicial deve se limitar à verificação formal da competência do órgão emissor dos atos, já que, sendo matéria administrativa, a avaliação de conteúdo econômico e concorrencial seria discricionária e imune à sindicabilidade.

C) O item 3 (subvenções e estímulos fiscais) caracteriza *intervenção direta do Estado no domínio econômico*, porque o Município interfere na livre iniciativa ao escolher setores beneficiados; já o item 4 caracteriza *fomento*, pois a ampliação de saneamento e a imposição de metas à concessionária consistem em incentivo indireto à melhoria do serviço, e não em prestação de serviço público; por fim, a lei municipal do item 1 é válida por expressar o poder local de ordenar o uso do solo urbano e proteger o comércio tradicional, mesmo que restrinja a concorrência.

D) O item 3 corresponde a **fomento**; a fiscalização com possibilidade de interdição no item 4 corresponde a **polícia administrativa**; a ampliação do saneamento por concessão no item 4 situa-se em **serviço público**; e a lei do item 1 tende a afrontar a **livre concorrência** quando impede a instalação de estabelecimentos do mesmo ramo em determinada área, enquanto a fixação do horário bancário (item 2) não se insere na competência municipal quando confrontada com a orientação sumulada pertinente.

E) O item 2 é exemplo de *polícia administrativa* municipal plenamente legítima, pois o Município pode disciplinar o atendimento bancário para proteger o consumidor e o trânsito local; o item 1 é exemplo de *intervenção* estatal adequada, uma vez que políticas de "desconcentração" são compatíveis com a Constituição; o item 3 não configura fomento,

NA MIRA DO ENAM

mas prestação indireta de serviço público de emprego; e o item 4 não é serviço público, e sim mera atividade econômica estatal, razão pela qual não caberia concessão nem fiscalização com sanções.

Resolução

Alternativa correta: (D).

Resolução detalhada

A questão exige identificar: (i) **Administração Pública em sentido objetivo** (a atividade/função administrativa exercida para atender necessidades coletivas) e (ii) **Administração Pública em sentido subjetivo** (os sujeitos — pessoas jurídicas, órgãos e agentes — que exercem essa atividade). No plano **objetivo**, as medidas municipais se repartem em funções administrativas clássicas.

- **Fomento**: quando o Estado **incentiva** a iniciativa privada por subvenções, auxílios, estímulos fiscais e financiamentos. É o caso do programa municipal de **subvenções e benefícios fiscais para startups** (item 3).
- **Polícia administrativa**: quando o Estado **restringe/condiciona** direitos individuais em favor do interesse público, com atos fiscalizatórios e, em certos casos, interdição e sanções. É o caso da **fiscalização sanitária em feiras com poder de interdição** (parte do item 4).
- **Serviço público**: atividade destinada a satisfazer necessidades coletivas, prestada diretamente ou por delegação (como concessão). A **ampliação de saneamento via concessionária** permanece inserida no regime de serviço público (item 4).
- **Intervenção**: refere-se à regulação/fiscalização da atividade econômica e, em certos casos, atuação direta no domínio econômico — mas isso não se confunde com fomento.

Além disso, a questão inclui controle de competência e limites constitucionais: a **fixação de horário bancário** e a **restrição municipal que impede instalação de estabelecimentos do mesmo ramo** se confrontam com entendimentos sumulados que, respectivamente, atribuem a competência normativa sobre horário bancário à União (STJ, Súmula 19) e reputam ofensiva à livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos do mesmo ramo em determinada área (STF, Súmula Vinculante 49). Já a competência municipal para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial é reconhecida pelo STF (SV 38), mas isso não transforma o tema bancário, por si só, em simples "horário de comércio".

Análise das alternativas

Alternativa A - Incorreta.

Ela reclassifica indevidamente medidas típicas de **polícia administrativa** e de **competência normativa** como se fossem **serviço público**. Além disso, trata como livremente disponível ao Município a disciplina de horário bancário e, simultaneamente, valida restrição territorial que impede concorrentes do mesmo ramo, ignorando que esse tipo de vedação é visto como violador da livre concorrência quando impede a instalação de estabelecimentos do mesmo ramo em área delimitada (SV 49).

NA MIRA DO ENAM

Alternativa B - Incorreta.

Apesar de a Administração em sentido **subjetivo** de fato envolver Prefeito, empresa municipal e agentes, isso não elimina a necessidade (cobrada em prova) de classificar a atuação em **fomento, polícia, serviço público e intervenção**, que são categorias do sentido **objetivo**. A alternativa ainda cria uma barreira artificial de "controle apenas formal", quando a compatibilidade material com a Constituição (como livre concorrência e competência) é tema típico de controle judicial.

Alternativa C - Incorreta.

Ela troca os conceitos: chama de "intervenção direta" aquilo que é classicamente **fomento** (subvenções/estímulos), e chama de "fomento" aquilo que é **serviço público** (saneamento por concessão), além de afirmar a validade da lei municipal que impede instalação de estabelecimentos do mesmo ramo em certa área, justamente onde há forte objeção constitucional ligada à livre concorrência.

Alternativa D - Correta.

A alternativa enquadra corretamente: (i) estímulos/subvenções como **fomento**; (ii) fiscalização com poder de interdição como **polícia administrativa**; (iii) saneamento delegado como **serviço público**; e (iv) aponta os limites constitucionais/sumulares relevantes: a restrição de "mesmo ramo" tende a violar **livre concorrência** (SV 49) e a disciplina de **horário bancário** encontra óbice no entendimento sumulado correspondente (STJ 19), distinguindo-se do simples horário de funcionamento de estabelecimento comercial (SV 38).

Alternativa E - Incorreta.

Ela tenta "encaixar" tudo em categorias inadequadas: transforma horário bancário em polícia administrativa municipal plena (ignorando a delimitação sumulada), trata a vedação concorrencial como intervenção legítima sem enfrentar o problema de livre concorrência, e rebatiza fomento e serviço público com conceitos artificiais ("serviço público de emprego", "mera atividade econômica estatal"), contrariando a dogmática administrativa clássica.

Explicação detalhada

Em provas de Administração Pública, é comum o candidato confundir **quem** atua (sentido subjetivo) com **o que** é feito (sentido objetivo). No caso, o Município, a empresa municipal e seus agentes são a face **subjetiva**. Mas o núcleo da questão está no conteúdo **funcional** das medidas: incentivar a iniciativa privada por benefícios é **fomento**; fiscalizar e limitar atividades em nome da saúde pública é **polícia administrativa**; assegurar saneamento, ainda que por delegação contratual, é **serviço público**; e "intervenção" é categoria própria, que não se confunde com política de incentivo.

Quando o enunciado adiciona súmulas, ele também testa se o aluno sabe "acoplar" a teoria ao controle de constitucionalidade e de competência: Município tem espaço para disciplinar horário de funcionamento de comércio (SV 38), mas isso não significa carta branca para tratar **horário bancário** como se fosse mero comércio local (STJ 19). Do mesmo modo, ainda que o Município invoque urbanismo e "ordenação do espaço", uma lei que **impede a instalação de estabelecimentos do mesmo ramo** em determinada área tende a colidir com a **livre concorrência** (SV 49). Assim, a alternativa correta é a que

NA MIRA DO ENAM

classifica adequadamente as funções administrativas e, ao mesmo tempo, reconhece os limites materiais e competenciais do poder normativo municipal.

12. Princípio da Publicidade e suas Exceções

Em determinado Estado da Federação, uma agência reguladora instaurou processo administrativo sancionador contra concessionária de serviço público de energia elétrica, em razão de supostas falhas graves na prestação do serviço.

Durante a tramitação do processo, a agência decidiu decretar sigilo integral dos autos, sob o argumento de que a divulgação das informações poderia gerar instabilidade econômica e insegurança social, além de afetar a imagem institucional da concessionária.

Uma associação civil de defesa dos consumidores impetrou mandado de segurança coletivo, sustentando violação ao princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, bem como ao direito fundamental de acesso à informação (art. 5º, XIV e XXXIII). Alegou ainda que o sigilo generalizado compromete a transparência e o controle social da atividade regulatória.

Considerando o regime constitucional do princípio da publicidade, suas limitações expressas no art. 5º da Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, assinale a alternativa correta.

A) A decretação de sigilo integral em processo administrativo sancionador é compatível com a Constituição sempre que a Administração Pública considerar que a publicidade pode causar abalo econômico ou institucional, por se tratar de juízo discricionário da autoridade administrativa.

B) O princípio da publicidade possui caráter absoluto no âmbito dos processos administrativos sancionadores, razão pela qual não se admitem restrições, ainda que haja fundamento constitucional relacionado à segurança da sociedade ou do Estado.

C) A publicidade constitui regra geral aplicável aos processos administrativos sancionadores, sendo possível a restrição pontual e fundamentada apenas quando presentes hipóteses constitucionais ou legais específicas, não sendo legítimo o sigilo integral baseado em justificativa genérica.

D) O sigilo pode ser decretado em processos administrativos sempre que houver interesse da Administração Pública na preservação da imagem institucional ou na proteção de sua política regulatória, ainda que não haja previsão constitucional expressa.

E) A restrição à publicidade em processos administrativos sancionadores depende exclusivamente de previsão na lei infraconstitucional, não sendo admissível fundamentação direta na Constituição Federal para limitar o acesso às informações.

Resolução

Alternativa correta: (C).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Transforma a exceção em regra e amplia indevidamente a margem discricionária da Administração Pública. A Constituição Federal estabelece hipóteses específicas e taxativas de restrição à publicidade, relacionadas à segurança da sociedade e do Estado,

NA MIRA DO ENAM

à proteção da intimidade ou a situações expressamente previstas em lei. A mera alegação de abalo econômico ou institucional não autoriza, por si só, a decretação de sigilo integral.

Alternativa B – Incorreta.

Atribui caráter absoluto ao princípio da publicidade, o que não corresponde ao modelo constitucional brasileiro. O art. 5º, XXXIII e LX, da Constituição admite expressamente hipóteses de restrição, desde que justificadas e proporcionais, especialmente quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ou quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Alternativa C – Correta.

O princípio da publicidade constitui regra estruturante da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e é reforçado pelo direito fundamental de acesso à informação (art. 5º, XIV e XXXIII). A jurisprudência do STF reconhece que processos administrativos sancionadores devem observar a publicidade como regra, admitindo-se restrições apenas em hipóteses específicas, devidamente fundamentadas, não sendo legítimo o sigilo integral com base em justificativas genéricas ou abstratas.

Alternativa D – Incorreta.

Amplia indevidamente as hipóteses de sigilo, conferindo à Administração poder para restringir a publicidade com base em interesse institucional amplo e indeterminado. O modelo constitucional exige fundamento jurídico específico e controle de proporcionalidade.

Alternativa E – Incorreta.

A própria Constituição prevê hipóteses diretas de restrição à publicidade. A limitação pode decorrer tanto de previsão legal quanto de fundamento constitucional expresso, desde que observados os critérios de necessidade e proporcionalidade.

Explicação detalhada (texto corrido – aprofundada)

O princípio da publicidade integra o rol dos princípios expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal, constituindo elemento essencial do Estado Democrático de Direito. Sua função vai além da mera divulgação formal de atos administrativos: ele viabiliza o controle social, assegura transparência, fortalece a legitimidade das decisões públicas e concretiza o direito fundamental à informação.

No plano dos direitos fundamentais, o art. 5º, XIV, assegura o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O art. 5º, XXXIII, estabelece o direito de todos receberem informações dos órgãos públicos, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Já o art. 5º, LX, admite restrição à publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Desse modo, o princípio da publicidade não possui caráter absoluto. Todavia, suas restrições são excepcionais, exigem fundamento constitucional ou legal específico e devem ser interpretadas restritivamente. O sigilo não pode ser decretado com base em justificativas genéricas, sob pena de violação ao núcleo essencial do direito à informação e de comprometimento da transparência administrativa.

NA MIRA DO ENAM

No âmbito dos processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras, o STF tem afirmado que a publicidade constitui regra durante toda a tramitação, admitindo-se restrições pontuais quando enquadradas nas hipóteses constitucionais de sigilo. A proteção da imagem institucional ou o receio de repercussões econômicas não se confundem, por si, com segurança da sociedade ou do Estado.

Assim, a disciplina constitucional da publicidade revela uma lógica estruturante: a transparência é a regra; o sigilo é a exceção, submetido a fundamentação qualificada, proporcionalidade e controle jurisdicional.

13. Poder de Polícia e Delegação a Pessoas Jurídicas de Direito Privado (RE 633782 – STF)

O Estado Alfa editou lei delegando a uma sociedade de economia mista estadual, cujo capital social é majoritariamente público e que presta exclusivamente serviço público em regime não concorrencial, o exercício de determinadas atividades de fiscalização e aplicação de sanções administrativas relacionadas à regulação de transporte intermunicipal.

Uma associação de empresas do setor ajuizou ação judicial sustentando que a delegação seria inconstitucional, pois o poder de polícia é atividade típica de Estado e não poderia ser exercido por pessoa jurídica de direito privado, ainda que integrante da Administração Pública indireta.

Considerando a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento fixado no RE 633782 (Tema de Repercussão Geral), assinale a alternativa correta.

A) O poder de polícia é atividade típica e exclusiva de Estado, sendo absolutamente indelegável a qualquer pessoa jurídica de direito privado, ainda que integrante da Administração Pública indireta e prestadora de serviço público.

B) É constitucional a delegação, por meio de lei, do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que possuam capital social majoritariamente público, prestem exclusivamente serviço público próprio do Estado e atuem em regime não concorrencial.

C) A delegação do poder de polícia é possível apenas quanto aos atos de consentimento e fiscalização, permanecendo vedada a delegação da aplicação de sanções administrativas, independentemente da natureza da entidade delegatária.

D) A delegação do poder de polícia às sociedades de economia mista é admitida desde que estas explorem atividade econômica em regime concorrencial, pois nesse caso atuam sob regime jurídico integralmente privado.

E) O exercício do poder de polícia por sociedade de economia mista exige autorização constitucional expressa, sendo insuficiente a previsão em lei ordinária estadual para legitimar a delegação.

Resolução

Alternativa correta: (B).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

Reproduz entendimento jurisprudencial anterior à consolidação da tese fixada no RE 633782. O Supremo Tribunal Federal superou a compreensão de indelegabilidade absoluta, admitindo a delegação do poder de polícia a determinadas pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que preenchidos requisitos específicos.

Alternativa B – Correta.

Reflete exatamente a tese de repercussão geral firmada pelo STF: é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, com capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

Alternativa C – Incorreta.

Restringe indevidamente o alcance da decisão do STF. Embora o STJ tenha adotado, em momento anterior, a chamada teoria do "bloco de polícia", admitindo delegação apenas dos atos de consentimento e fiscalização a particulares não integrantes da Administração, o STF passou a admitir, nas hipóteses delineadas na tese, inclusive a aplicação de sanções, ressalvada a fase legislativa (ordem de polícia), que permanece indelegável.

Alternativa D – Incorreta.

Associa a possibilidade de delegação ao regime concorrencial de exploração econômica, quando a tese fixada pelo STF exige justamente o contrário: que a entidade atue em regime não concorrencial e preste serviço público próprio do Estado, afastando a lógica de atuação orientada ao lucro.

Alternativa E – Incorreta.

O STF afastou o argumento da necessidade de autorização constitucional expressa. A delegação pode ocorrer por meio de lei, sendo compatível com o regime jurídico híbrido das estatais prestadoras de serviço público.

Explicação detalhada

O poder de polícia consiste na atividade administrativa de restringir ou condicionar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Tradicionalmente, era compreendido como função típica e indelegável do Estado, especialmente em razão de seus atributos de coercibilidade, autoexecutoriedade e imperatividade.

Durante longo período, prevaleceu no STF o entendimento de que o poder de polícia não poderia ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado. O STJ, por sua vez, admitia delegação parcial — chamada de "bloco de polícia" — apenas quanto aos atos de consentimento e fiscalização, mantendo como indelegáveis os atos sancionatórios.

O julgamento do RE 633782 representou inflexão relevante na jurisprudência. O STF fixou tese segundo a qual é constitucional a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que atendidos requisitos cumulativos: (i) capital social majoritariamente público; (ii) prestação exclusiva de serviço público próprio do Estado; (iii) atuação em regime não concorrencial; (iv) delegação formalizada por lei.

NA MIRA DO ENAM

A Corte fundamentou sua decisão na natureza jurídica híbrida das empresas estatais prestadoras de serviço público, reconhecendo nelas "feições autárquicas" quando exercem atividades típicas de Estado. Nessas hipóteses, não há incompatibilidade estrutural entre o exercício do poder de polícia e o regime jurídico da entidade.

Foram afastados os principais argumentos contrários à delegação:

• não há exigência de autorização constitucional expressa;

• a estabilidade não é requisito absoluto para o exercício do poder de polícia;

• a coercibilidade pode ser exercida por estatais com regime próximo ao da Fazenda Pública;

• a finalidade lucrativa não constitui elemento definidor quando a entidade presta serviço público próprio do Estado.

Importante ressalva: permanece indelegável a chamada "ordem de polícia", isto é, a função normativa (legislativa), que envolve a criação de restrições abstratas por meio de lei. O que se admite delegar são os atos administrativos de consentimento, fiscalização e aplicação de sanções, dentro dos limites legais.

Portanto, o modelo atual adotado pelo STF equilibra a supremacia do interesse público com a organização administrativa descentralizada, permitindo que determinadas estatais exerçam funções típicas de Estado, desde que respeitados os parâmetros fixados na tese de repercussão geral.

14. Teoria da Dupla Garantia (Responsabilidade Civil do Estado)

Durante uma operação de fiscalização, um agente público estadual, no exercício de suas funções, causa danos materiais a um particular ao agir de forma negligente. A vítima propõe ação indenizatória diretamente contra o agente público, alegando que ele foi o responsável imediato pelo dano.

Com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1027633 (Tema de Repercussão Geral), assinale a alternativa correta.

A) A vítima pode optar por ajuizar a ação indenizatória tanto contra o agente público quanto contra o Estado, formando litisconsórcio facultativo, pois ambos respondem solidariamente pelo dano causado.

B) A ação indenizatória deve ser proposta contra o Estado ou a pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo o agente público parte ilegítima para figurar no polo passivo, assegurado ao ente público o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

C) O agente público responde objetivamente perante a vítima sempre que atuar no exercício da função, independentemente de culpa, podendo o Estado ser chamado ao processo apenas como responsável subsidiário.

D) A responsabilidade civil do Estado afasta completamente qualquer possibilidade de responsabilização posterior do agente público, ainda que comprovado dolo ou culpa grave.

E) A vítima deve comprovar dolo ou culpa do agente público para ajuizar ação diretamente contra ele, sendo desnecessária a participação do Estado no processo.

Resolução

Alternativa correta: (B).

NA MIRA DO ENAM

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A teoria da dupla garantia não admite a formação de litisconsórcio facultativo entre Estado e agente público. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a vítima deve demandar diretamente o ente estatal ou a pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo o agente parte ilegítima para compor o polo passivo da ação indenizatória.

Alternativa B – Correta.

Traduz fielmente a tese fixada no RE 1027633. O art. 37, § 6º da Constituição estabelece responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. A vítima deve ajuizar a ação contra o ente público, que posteriormente poderá exercer o direito de regresso contra o agente, caso haja comprovação de dolo ou culpa.

Alternativa C – Incorreta.

A responsabilidade objetiva recai sobre o Estado, e não sobre o agente público. A responsabilização direta do agente perante a vítima não encontra amparo na teoria da dupla garantia, conforme interpretação consolidada pelo STF.

Alternativa D – Incorreta.

O direito de regresso é expressamente previsto na Constituição. O ente público pode ajuizar ação regressiva contra o agente responsável quando houver dolo ou culpa, de modo que não há imunidade absoluta do agente.

Alternativa E – Incorreta.

Contraria frontalmente a tese de repercussão geral. Ainda que se alegue culpa do agente, a ação deve ser proposta contra o Estado, sendo o agente parte ilegítima para figurar diretamente na demanda indenizatória proposta pela vítima.

Explicação detalhada

A chamada teoria da dupla garantia decorre da interpretação do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.

Essa norma constitucional cumpre duas funções protetivas simultâneas:

Primeira garantia – proteção da vítima:

A vítima não precisa comprovar dolo ou culpa do agente público, bastando demonstrar a conduta administrativa, o dano e o nexo causal. A responsabilidade do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

Segunda garantia – proteção do agente público:

O agente não pode ser demandado diretamente pela vítima pelos danos decorrentes do exercício da função pública. Sua responsabilidade é subjetiva e somente poderá ser apurada em ação regressiva promovida pelo ente público, caso demonstrados dolo ou culpa.

No julgamento do RE 1027633, o STF fixou tese no sentido de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo parte

NA MIRA DO ENAM

ilegítima para a ação o autor do ato. Ao ente público é assegurado o direito de regresso contra o agente responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, o modelo constitucional brasileiro busca equilibrar a proteção do administrado e a segurança jurídica do agente público, impedindo a responsabilização direta deste perante a vítima, mas preservando a possibilidade de ressarcimento ao erário quando comprovada atuação culposa ou dolosa.

15. Procedimento de Justificação na Contratação Direta (Lei 14.133/21)

O Secretário de determinado Município decide realizar contratação direta, sob alegação de hipótese de dispensa de licitação, para aquisição de equipamentos hospitalares. O processo administrativo é instaurado sem parecer jurídico, sem justificativa de preço e sem demonstração da compatibilidade orçamentária. Ainda assim, a contratação é autorizada e executada.

Posteriormente, o Tribunal de Contas identifica que não estavam presentes os requisitos legais da contratação direta e que houve erro grosseiro na condução do procedimento.

Com base nos arts. 72 e 73 da Lei nº 14.133/21, assinale a alternativa correta.

A) A ausência de parecer jurídico e de justificativa de preço não compromete a validade da contratação direta, desde que haja urgência administrativa e posterior ratificação pela autoridade competente.

B) O processo de contratação direta exige instrução formal com documentos específicos previstos em lei, sendo obrigatória a justificativa de preço e a razão da escolha do contratado, sob pena de irregularidade.

C) A contratação direta indevida gera responsabilidade exclusiva do agente público responsável, não alcançando o contratado, ainda que comprovado dolo ou erro grosseiro.

D) A divulgação do ato de autorização da contratação direta é facultativa, podendo a Administração manter o procedimento sob sigilo administrativo até o encerramento do contrato.

E) A responsabilidade solidária entre contratado e agente público somente ocorre quando houver comprovação de fraude, não se aplicando aos casos de dolo ou erro grosseiro.

Resolução

Alternativa correta: (B).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A Lei 14.133/21 estabelece de forma expressa os documentos que devem instruir o processo de contratação direta, incluindo parecer jurídico e justificativa de preço. A urgência administrativa não afasta a necessidade de observância do procedimento formal exigido pelo art. 72.

Alternativa B – Correta.

Reproduz o comando do art. 72 da Lei 14.133/21. O procedimento de contratação direta deve ser devidamente instruído com documentos formais, incluindo justificativa de preço, razão da escolha do contratado, estimativa de despesa, parecer jurídico, comprovação de

NA MIRA DO ENAM

habilitação e autorização da autoridade competente. A ausência desses elementos compromete a regularidade da contratação.

Alternativa C – Incorreta.

O art. 73 da Lei 14.133/21 prevê responsabilidade solidária do contratado e do agente público quando a contratação direta indevida ocorrer com dolo, fraude ou erro grosseiro.

Alternativa D – Incorreta.

O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato do contrato deve ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, garantindo transparência e controle social.

Alternativa E – Incorreta.

A responsabilidade solidária prevista no art. 73 abrange hipóteses de dolo, fraude ou erro grosseiro, não estando restrita exclusivamente à fraude.

Explicação detalhada (texto corrido – aprofundada)

A Lei nº 14.133/21 estabelece que a contratação direta — que compreende as hipóteses de dispensa e inexigibilidade — não dispensa a formalização de um procedimento administrativo estruturado.

O art. 72 determina que o processo seja instruído com documentos essenciais, dentre eles:

- Documento de formalização da demanda;
- Estimativa de despesa;
- Parecer jurídico;
- Demonstração de disponibilidade orçamentária;
- Comprovação de habilitação do contratado;
- Razão da escolha do contratado;
- Justificativa de preço;
- Autorização da autoridade competente.

A justificativa de preço e a razão da escolha do contratado são elementos centrais para evitar favorecimentos indevidos e assegurar a economicidade e a impessoalidade.

Além disso, o ato autorizador da contratação direta deve ser divulgado em sítio eletrônico oficial, em observância aos princípios da publicidade e da transparência.

Quanto à responsabilidade, o art. 73 estabelece que, caso a contratação direta indevida ocorra com dolo, fraude ou erro grosseiro, o agente público e o contratado responderão solidariamente pelo dano ao erário, sem prejuízo de outras sanções.

Portanto, a contratação direta é exceção à regra da licitação, mas não é espaço de informalidade: exige motivação, transparência e rigor procedimental.

16. Justiça Restaurativa e Sistemas Não Judiciais de Composição de Litígios

Em determinado município, foi implantado um programa de Justiça Restaurativa no âmbito do Juizado Especial Criminal, com a realização de círculos restaurativos em casos de infrações penais de menor potencial ofensivo. O projeto prevê a participação da vítima, do

NA MIRA DO ENAM

ofensor e de membros da comunidade, com o objetivo de promover responsabilização, reparação do dano e prevenção da reincidência.

Um grupo de operadores do Direito questiona a legitimidade dessa prática, alegando que ela comprometeria a função punitiva do Estado e representaria renúncia ao monopólio estatal da jurisdição penal.

À luz da formação humanística, assinale a alternativa correta.

A) A justiça restaurativa representa modelo incompatível com o sistema constitucional brasileiro, pois o Estado, ao assumir o monopólio da jurisdição penal, afastou definitivamente qualquer forma de protagonismo da vítima na resolução do conflito criminal, devendo a sanção penal manter caráter exclusivamente retributivo e aflitivo.

B) A justiça restaurativa insere-se em uma política anticarcerária e dialoga com o modelo constitucional brasileiro ao valorizar a participação da vítima, a responsabilização ativa do ofensor e a busca por soluções consensuais, sem afastar o papel do Estado, mas redefinindo a forma de gestão do conflito penal.

C) A justiça restaurativa substitui integralmente o processo penal tradicional, transferindo às partes a responsabilidade pela definição da resposta estatal ao crime, inclusive nos delitos graves, com prevalência da autonomia privada sobre a função pública da persecução penal.

D) A lógica restaurativa rompe com o modelo estatal de solução de conflitos ao permitir que a vítima retome o papel central típico do período pré-estatal, no qual a resposta ao crime dependia exclusivamente de sua vontade e iniciativa.

E) A adoção da justiça restaurativa implica relativização do princípio da legalidade penal e enfraquecimento da função preventiva da pena, na medida em que a sanção deixa de cumprir papel simbólico de reafirmação da autoridade do Estado.

Resolução

Alternativa correta: (B).

A justiça restaurativa não elimina o papel do Estado nem substitui o processo penal tradicional. Ela representa uma forma complementar de gestão do conflito penal, alinhada à lógica anticarcerária e à valorização da vítima, promovendo responsabilização ativa do autor do fato e prevenção da reincidência.

A Constituição Federal admite sanções diversas da prisão (art. 5º, XLVI) e determina a criação dos Juizados Especiais (art. 98, I), que incorporam mecanismos consensuais e soluções alternativas. Nesse contexto, a justiça restaurativa dialoga com o modelo constitucional ao buscar respostas mais eficazes e humanizadas.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Parte da premissa de que o monopólio estatal da jurisdição penal exclui qualquer forma de participação ativa da vítima. O modelo constitucional não impede a valorização da vítima nem a adoção de mecanismos restaurativos, desde que inseridos no âmbito institucional e sob supervisão estatal. A função punitiva do Estado não se reduz à retribuição, podendo abranger prevenção, reparação e reintegração social.

Alternativa B – Correta.

NA MIRA DO ENAM

Reconhece que a justiça restaurativa integra uma política anticarcerária voltada à redução da reincidência e à humanização da resposta penal, sem abdicar do papel estatal. Trata-se de uma redefinição da forma de enfrentamento do conflito, com maior protagonismo das partes e da comunidade, mas sob a égide do ordenamento jurídico.

Alternativa C – Incorreta.

A justiça restaurativa não substitui integralmente o processo penal tradicional nem se aplica indistintamente a delitos graves. Além disso, não transfere às partes a titularidade da persecução penal, que continua sendo pública, mas introduz mecanismos consensuais dentro de limites normativos.

Alternativa D – Incorreta.

Confunde justiça restaurativa com retorno ao modelo de vingança privada. A justiça restaurativa opera dentro da institucionalidade estatal, sob coordenação do Poder Judiciário ou de políticas públicas reconhecidas, não havendo retomada do modelo pré-estatal de autotutela.

Alternativa E – Incorreta.

A justiça restaurativa não elimina o princípio da legalidade nem impede a função preventiva da pena. Ao contrário, busca resultados concretos de responsabilização e prevenção da reincidência, muitas vezes com maior eficácia social do que a prisão.

Explicação detalhada

A justiça restaurativa surge como resposta crítica ao modelo tradicional punitivista, especialmente diante da constatação empírica de que o encarceramento massivo não tem sido eficaz na prevenção da reincidência.

Sob perspectiva humanística:

- o conflito penal é visto como ruptura de relações sociais;
- a vítima deixa de ser mero instrumento probatório;
- o ofensor é chamado à responsabilização ativa;
- a comunidade participa da reconstrução do tecido social.

Esse modelo dialoga com:

- a política anticarcerária;
- a vitimologia;
- o art. 5º, XLVI, da Constituição (pluralidade de sanções);
- o art. 98, I, da Constituição (Juizados Especiais);
- a tendência internacional incentivada por organismos como ONU e CNJ.

Não se trata de abolir o Direito Penal, mas de pensar em algo melhor do que o Direito Penal puramente encarcerador — uma releitura que busca eficiência, humanidade e redução da reincidência sem abdicar da institucionalidade estatal.

17. Fases das Políticas Públicas e Judicialização da Política

Após ampla mobilização nas redes sociais envolvendo um caso isolado de violência em escola pública, um juiz de primeiro grau, em decisão liminar proferida em ação civil

NA MIRA DO ENAM

pública, determinou que o Estado implementasse imediatamente um programa estadual obrigatório de monitoramento eletrônico em todas as escolas, com instalação de detectores de metal, contratação emergencial de seguranças privados e criação de protocolo unificado de revista pessoal de estudantes.

A decisão foi fundamentada na proteção da dignidade da pessoa humana, no direito à segurança e na prioridade absoluta da criança e do adolescente.

Especialistas em políticas públicas passaram a sustentar que a medida judicial poderia representar exemplo problemático de judicialização da política e de supressão das etapas próprias de formulação de políticas públicas.

À luz da teoria dos ciclos das políticas públicas e do ativismo judicial, assinale a alternativa correta.

A) A decisão judicial é plenamente adequada sob a perspectiva constitucional, pois a invocação de princípios estruturantes, como dignidade da pessoa humana e prioridade absoluta da criança, autoriza o Judiciário a substituir integralmente a atuação administrativa e legislativa sempre que houver risco potencial a direitos fundamentais, sendo irrelevante, nesse contexto, a observância das fases técnicas de formulação, deliberação e avaliação típicas do ciclo das políticas públicas.

B) A crítica à decisão decorre da constatação de que o Judiciário, ao determinar a implementação imediata de política pública estrutural, pode ter suprimido etapas essenciais do ciclo das políticas públicas, como a percepção social consolidada do problema, a inclusão formal na agenda governamental, a formulação plural de alternativas, a análise de viabilidade orçamentária e a avaliação posterior de resultados, comprometendo a racionalidade democrática do processo decisório.

C) Não há qualquer problema institucional na decisão, pois a comoção social amplamente divulgada pela mídia e pelas redes digitais configura, por si só, etapa suficiente de agenda setting, tornando dispensável a formulação técnica e o debate parlamentar, especialmente quando a medida judicial busca assegurar proteção preventiva a grupos vulneráveis.

D) A decisão é ilegítima exclusivamente porque políticas públicas jamais podem ser objeto de controle judicial, uma vez que a separação dos poderes impede qualquer forma de interferência do Judiciário em matéria administrativa, ainda que estejam em jogo direitos fundamentais de elevada densidade normativa.

E) A crítica ao ativismo judicial, no caso apresentado, limita-se ao fato de que o magistrado não aguardou o trânsito em julgado da decisão antes de determinar a implementação da política pública, sendo que, caso a decisão fosse definitiva, não haveria qualquer questionamento teórico acerca da intervenção judicial.

Resolução

Alternativa correta: (B).

A teoria dos ciclos das políticas públicas compreende, em regra, as seguintes etapas:

1. Percepção e definição do problema;
2. Agenda setting (inclusão na agenda governamental);
3. Formulação de alternativas;
4. Tomada de decisão;

NA MIRA DO ENAM

5. Implementação;
6. Avaliação.

A crítica à judicialização excessiva das políticas públicas reside justamente no fato de que o Judiciário, ao decidir casos concretos com efeitos estruturais amplos, pode suprimir ou condensar etapas essenciais desse ciclo, especialmente:

• a formulação plural de alternativas;

• o debate técnico e político;

• a análise de impacto orçamentário;

• a avaliação democrática posterior.

No caso descrito, a decisão judicial parte de um episódio isolado e, com base em fundamentos principiológicos, determina a implementação imediata de uma política pública estrutural de grande impacto financeiro e institucional.

Isso evidencia possível supressão das etapas intermediárias do ciclo, configurando a problemática apontada pela doutrina quanto ao ativismo judicial em matéria de políticas públicas.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Embora direitos fundamentais possam justificar intervenção judicial, não se pode afirmar que a observância das fases das políticas públicas seja irrelevante. A crítica à judicialização está justamente na supressão dessas etapas, que possuem função democrática e técnica. A decisão judicial não pode automaticamente substituir a racionalidade político-administrativa.

Alternativa B – Correta.

Identifica adequadamente o problema institucional envolvido: a possível supressão de fases do ciclo das políticas públicas, especialmente a formulação técnica, a análise de viabilidade e a avaliação posterior, o que compromete a construção democrática e participativa da política pública.

Alternativa C – Incorreta.

Comoção social e repercussão midiática não equivalem automaticamente à etapa formal de agenda setting. A agenda pública exige institucionalização política e debate estruturado, não sendo suficiente a mobilização episódica para legitimar a implementação imediata de políticas estruturais por decisão judicial.

Alternativa D – Incorreta.

A separação dos poderes não impede controle judicial de políticas públicas. O Judiciário pode atuar para assegurar direitos fundamentais, especialmente diante de omissões inconstitucionais. O problema não é a possibilidade de controle, mas a forma e o grau da intervenção.

Alternativa E – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

A crítica não se relaciona com o momento processual da decisão (liminar ou definitiva), mas com a supressão das etapas estruturais do ciclo das políticas públicas. Mesmo decisão transitada em julgado poderia ser objeto de crítica sob essa perspectiva teórica.

Explicação detalhada

A teoria dos ciclos das políticas públicas parte da premissa de que a construção de uma política pública envolve processo complexo e democrático, que inclui:

• identificação social do problema;

• internalização política do tema;

• formulação técnica de alternativas;

• deliberação institucional;

• execução;

• avaliação.

A judicialização da política torna-se problemática quando:

• decisões são tomadas com base em casos isolados;

• há fundamentação exclusivamente principiológica;

• inexistem estudos técnicos prévios;

• não há análise de impacto orçamentário;

• suprime-se a etapa de avaliação democrática.

A crítica ao ativismo judicial não significa negar a importância do Judiciário na proteção de direitos fundamentais, mas aponta o risco institucional de substituição da racionalidade política por decisões casuísticas e imediatistas.

Esse é o núcleo problemático que a alternativa correta evidencia.

18. Transformação Digital no Poder Judiciário e Garantias Fundamentais

Durante a pandemia da COVID-19, um Tribunal de Justiça estadual instituiu, por meio de ato administrativo, a obrigatoriedade de tramitação exclusivamente digital de todos os processos judiciais, inclusive daqueles que envolvem partes sem representação por advogado. Além disso, determinou que todas as audiências fossem realizadas exclusivamente por videoconferência, vedando-se a realização presencial, salvo autorização excepcional da Presidência do Tribunal.

Em determinado caso, uma parte hipossuficiente, residente em zona rural sem acesso estável à internet, alegou violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao devido processo legal, sustentando que a transformação digital não poderia comprometer direitos fundamentais.

À luz da transformação digital no Poder Judiciário, da Lei nº 11.419/2006, das Resoluções do CNJ e dos princípios constitucionais, assinale a alternativa correta.

A) A transformação digital do Poder Judiciário, especialmente após a Lei nº 11.419/2006, autoriza a substituição integral e definitiva do processo físico pelo eletrônico, independentemente de políticas de inclusão digital ou de medidas compensatórias, pois o

NA MIRA DO ENAM

avanço tecnológico constitui imperativo institucional que prevalece sobre eventuais dificuldades individuais das partes.

B) A informatização do processo judicial, embora prevista na Lei nº 11.419/2006 e regulamentada pelo CNJ nos termos do art. 196 do CPC/2015, deve observar as normas fundamentais do processo, de modo que a transformação digital não pode se converter em obstáculo ao acesso à justiça, exigindo do Judiciário mecanismos de inclusão e adaptação para partes vulneráveis.

C) A competência do CNJ para regulamentar o PJe implica autonomia absoluta dos tribunais para instituírem modelos exclusivamente digitais de tramitação processual, sem necessidade de observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois a digitalização é etapa natural da modernização administrativa.

D) A obrigatoriedade de audiências exclusivamente virtuais é constitucional em qualquer hipótese, pois o uso de tecnologia da informação, especialmente após a pandemia, passou a integrar o núcleo essencial do devido processo legal contemporâneo.

E) A validade dos atos processuais eletrônicos depende exclusivamente da utilização de certificado digital nos moldes da ICP-Brasil, sendo irrelevante a análise de eventual prejuízo material decorrente da impossibilidade prática de acesso ao sistema eletrônico por parte de litigantes hipossuficientes.

Resolução

Alternativa correta: (B).

A transformação digital no Poder Judiciário brasileiro passou por três grandes momentos:

1. Transposição do processo físico para o eletrônico — Lei nº 11.419/2006;
2. Regulamentação nacional pelo CNJ — Resolução nº 185/2013 (PJe) e alterações posteriores;
3. Intensificação tecnológica e Justiça 4.0, especialmente durante e após a pandemia.

Contudo, o art. 196 do CPC/2015 estabelece que a regulamentação da prática eletrônica de atos processuais deve respeitar as normas fundamentais do processo.

Entre essas normas está:

• o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF);

• o devido processo legal;

• a ampla defesa;

• a igualdade processual.

A transformação digital não pode gerar exclusão digital. O processo eletrônico é instrumento de eficiência, não finalidade em si. A modernização tecnológica deve caminhar com políticas de inclusão e medidas compensatórias para garantir que a digitalização não se converta em barreira estrutural ao exercício de direitos fundamentais.

Portanto, a alternativa correta é a letra B.

NA MIRA DO ENAM

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Embora a informatização esteja prevista em lei, ela não pode prevalecer sobre direitos fundamentais. A eficiência administrativa não pode justificar a restrição concreta ao acesso à justiça. A ausência de inclusão digital pode gerar desigualdade estrutural e violação ao princípio da isonomia processual.

Alternativa B – Correta.

Reconhece a constitucionalidade da transformação digital, mas condiciona sua implementação à observância das normas fundamentais do processo. A digitalização deve ampliar — e não restringir — o acesso à jurisdição.

Alternativa C – Incorreta.

A competência regulamentar do CNJ não é absoluta. Ela deve respeitar a Constituição e o CPC. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que barreiras tecnológicas inviabilizem o acesso ao Judiciário.

Alternativa D – Incorreta.

O uso de tecnologia não integra, por si só, o núcleo essencial do devido processo legal. Audiências virtuais são instrumentos legítimos, mas não podem ser impostas de modo a gerar prejuízo concreto às partes.

Alternativa E – Incorreta.

A validade formal da assinatura digital não esgota a análise constitucional. O processo exige também exame de efetividade e ausência de prejuízo. A exclusão digital pode comprometer direitos processuais.

Explicação detalhada (texto corrido – aprofundada)

A transformação digital do Judiciário representa avanço estrutural importante:

• maior celeridade;

• padronização de sistemas (PJe);

• economia de recursos;

• ampliação de transparência.

Entretanto, sob perspectiva humanística e constitucional, surgem desafios:

1. **Exclusão digital:** nem todos possuem acesso à internet ou domínio tecnológico.
2. **Assimetria estrutural:** partes hipossuficientes podem ser prejudicadas.
3. **Risco de automatização decisória:** a produtividade não pode suprimir análise individualizada.
4. **Eficiência versus garantia:** a tecnologia é meio, não fim.

A Constituição de 1988 ampliou direitos. A digitalização deve servir à concretização desses direitos, não à sua restrição.

NA MIRA DO ENAM

19. Direitos Humanos — Fundamentos Teóricos

A doutrina dos direitos humanos apresenta diferentes correntes teóricas acerca de seu fundamento jurídico, as quais se desenvolveram em momentos históricos distintos e refletem concepções diversas sobre a relação entre indivíduo, Estado e ordem jurídica.

Autores como Norberto Bobbio analisam essa evolução a partir do diálogo entre filosofia, constitucionalismo e direito internacional, destacando que tais correntes não se excluem necessariamente, mas revelam diferentes etapas de compreensão e positivação dos direitos humanos.

Considerando esse panorama teórico, assinale a alternativa correta.

A) A corrente jusnaturalista sustenta que os direitos humanos são inerentes à própria condição humana, decorrendo da razão divina ou da razão humana, existindo independentemente de reconhecimento estatal, sendo posteriormente positivados em Constituições nacionais e, mais tarde, em instrumentos internacionais.

B) A corrente juspositivista nacionalista afirma que os direitos humanos existem apenas quando reconhecidos pelo direito internacional, sendo irrelevante sua incorporação em Constituições nacionais, pois seu fundamento reside exclusivamente na ordem jurídica global.

C) A corrente juspositivista internacionalista entende que os direitos humanos derivam diretamente da razão humana e possuem fundamento metafísico, sendo desnecessária sua positivação em tratados ou convenções internacionais.

D) A teoria jusnaturalista rejeita a universalidade dos direitos humanos, sustentando que tais direitos são construções culturais variáveis, dependentes exclusivamente da legislação interna de cada Estado.

E) As três correntes defendem que os direitos humanos possuem fundamento exclusivamente constitucional, inexistindo relevância do direito internacional ou de fundamentos filosóficos anteriores à positivação estatal.

Resolução

Alternativa Correta: (A).

A alternativa correta é a letra **A**, pois descreve adequadamente o conteúdo da corrente jusnaturalista e sua posição histórica no desenvolvimento dos direitos humanos.

Segundo essa corrente, os direitos humanos existem antes e independentemente do Estado, sendo inerentes à condição humana. Posteriormente, com as revoluções liberais, tais direitos foram positivados nas Constituições nacionais (juspositivismo nacionalista) e, no século XX, passaram a ser consagrados em instrumentos internacionais (juspositivismo internacionalista).

Análise das Alternativas

A) Correta. Expressa com precisão o núcleo da teoria jusnaturalista, reconhecendo os direitos humanos como inerentes à condição humana, anteriores à positivação estatal, e contextualizando seu posterior desenvolvimento nas esferas nacional e internacional.

NA MIRA DO ENAM

B) Incorreta. A corrente juspositivista nacionalista não atribui fundamento exclusivo ao direito internacional, mas à positivação constitucional interna, especialmente a partir das revoluções liberais.

C) Incorreta. A corrente juspositivista internacionalista não sustenta fundamento metafísico ou natural; ao contrário, fundamenta os direitos humanos na positivação em tratados e normas internacionais.

D) Incorreta. A teoria jusnaturalista defende precisamente a universalidade dos direitos humanos, e não sua relativização cultural dependente da legislação interna.

E) Incorreta. As três correntes não convergem para fundamento exclusivamente constitucional. A primeira possui fundamento filosófico-natural, a segunda constitucional interna, e a terceira internacional.

Explicação Detalhada

A evolução histórica dos direitos humanos pode ser compreendida a partir de três grandes correntes teóricas. A primeira delas é a corrente jusnaturalista, segundo a qual os direitos humanos são inerentes à própria condição humana. Nessa perspectiva, os direitos não dependem do reconhecimento estatal para existir; decorrem da razão divina ou da razão humana e são universais, válidos para todos os indivíduos em qualquer tempo ou lugar. Trata-se da fase em que os direitos humanos eram concebidos como direitos naturais.

Com as revoluções liberais do século XVIII, especialmente a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos, esses direitos passaram a ser positivados em declarações e constituições nacionais. Surge, então, a corrente juspositivista nacionalista, que entende que o fundamento jurídico dos direitos humanos encontra-se na Constituição de cada Estado.

No século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos passam a ser positivados em tratados e convenções internacionais, como a Declaração Universal de 1948, consolidando a corrente juspositivista internacionalista, segundo a qual o fundamento dos direitos humanos está no direito internacional.

O pensamento de Bobbio sintetiza essa trajetória: dos direitos naturais universais, à positivação constitucional interna, culminando na positivação universal por meio do direito internacional.

20. Sistemas Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos (Sistema Global)

No âmbito do sistema global de proteção dos Direitos Humanos, destacam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC).

Considerando a natureza jurídica desses instrumentos e os mecanismos de controle por eles previstos, assinale a alternativa correta:

A) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por ter sido aprovada pela Assembleia Geral da ONU, possui natureza jurídica de tratado internacional vinculante; o PIDCP e o PIDESC, por sua vez, admitem apenas relatórios estatais como mecanismos de controle, não sendo possível a apresentação de petições individuais em nenhum caso.

NA MIRA DO ENAM

B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora não seja formalmente um tratado, possui força jurídica equivalente à dos Pactos Internacionais; o PIDCP e o PIDESC estabelecem mecanismos idênticos de controle, prevendo automaticamente petições individuais e investigações independentemente de protocolo facultativo.

C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui tratado internacional com mecanismos próprios de supervisão; o PIDCP e o PIDESC, embora tratados, não admitem qualquer forma de petição individual, limitando-se à cooperação diplomática entre Estados.

D) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é tratado internacional que depende de ratificação pelos Estados; o PIDCP e o PIDESC admitem apenas comunicações interestatais, sendo vedada, em qualquer hipótese, a apresentação de petições individuais ou a realização de investigações.

E) A Declaração Universal dos Direitos Humanos não possui natureza de tratado internacional, mas sim de resolução da Assembleia Geral da ONU; o PIDCP prevê relatórios estatais, comunicações interestatais e petições individuais mediante Protocolo Facultativo; e o PIDESC estabelece relatórios estatais, admitindo comunicações interestatais, petições individuais e investigações quando previsto em seu Protocolo Facultativo.

Resolução

Alternativa Correta: E

A alternativa correta é a letra **E**, pois descreve adequadamente:

- A natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos como resolução da Assembleia Geral da ONU;
- Os mecanismos de controle do PIDCP, que incluem relatórios estatais, comunicações interestatais e petições individuais mediante adesão ao Protocolo Facultativo;
- Os mecanismos do PIDESC, que também prevê relatórios estatais e, por meio de Protocolo Facultativo, admite comunicações interestatais, petições individuais e investigações.

Análise das Alternativas

Alternativa A: Incorreta.

A Declaração Universal não é tratado internacional vinculante, mas resolução da Assembleia Geral. Além disso, o PIDCP admite petições individuais mediante Protocolo Facultativo, o que torna incorreta a afirmação de que apenas relatórios estatais são possíveis.

Alternativa B: Incorreta.

A Declaração Universal não possui a mesma natureza jurídica dos Pactos Internacionais. Ademais, os mecanismos de petição individual e investigação nos Pactos dependem de adesão a protocolos facultativos, não sendo automáticos.

NA MIRA DO ENAM

Alternativa C: Incorreta.

A Declaração Universal não é tratado internacional e não possui mecanismo próprio de supervisão jurisdicional. Além disso, tanto o PIDCP quanto o PIDESC podem admitir petições individuais, desde que haja adesão ao respectivo Protocolo Facultativo.

Alternativa D: Incorreta.

A Declaração Universal não depende de ratificação por não ser tratado internacional. Ademais, o PIDCP admite petições individuais mediante Protocolo Facultativo, e o PIDESC também pode admiti-las, bem como investigações, conforme seu Protocolo Facultativo.

Alternativa E: Correta.

Reflete adequadamente a natureza jurídica da Declaração Universal e os mecanismos diferenciados de controle previstos nos dois Pactos Internacionais, inclusive quanto à necessidade de Protocolo Facultativo para comunicações individuais e investigações.

Explicação Detalhada

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948 pela Assembleia Geral da ONU, não é um tratado internacional, mas uma resolução com relevante força política e influência normativa, servindo de base para a construção posterior de instrumentos vinculantes. Já o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) são tratados internacionais obrigatórios para os Estados que os ratificam. O PIDCP prevê, além de relatórios estatais e comunicações interestatais, a possibilidade de petições individuais mediante adesão ao seu Protocolo Facultativo. O PIDESC, por sua vez, também estabelece o sistema de relatórios estatais e admite comunicações interestatais, petições individuais e investigações quando o Estado ratifica o respectivo Protocolo Facultativo. Essa diferenciação demonstra a evolução do sistema global de proteção dos direitos humanos, que combina instrumentos declaratórios com tratados vinculantes e mecanismos progressivos de supervisão internacional.

21. Tribunal Penal Internacional e Estatuto de Roma

O Estatuto de Roma, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 4.388/2002, instituiu o Tribunal Penal Internacional (TPI), estabelecendo sua natureza, competência e forma de atuação no âmbito da comunidade internacional.

Considerando as disposições do Estatuto de Roma e a estrutura do Tribunal Penal Internacional, assinale a alternativa correta:

A) O Tribunal Penal Internacional é órgão vinculado diretamente à Organização das Nações Unidas, possuindo competência automática e obrigatória sobre todos os Estados membros da ONU, independentemente de ratificação do Estatuto de Roma, exercendo jurisdição substitutiva às jurisdições penais nacionais.

B) O Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente, com jurisdição sobre pessoas responsáveis por crimes de maior gravidade com alcance internacional, exercendo competência de natureza complementar às jurisdições penais nacionais, nos termos do Estatuto de Roma.

C) O Tribunal Penal Internacional foi criado como órgão temporário para julgar crimes cometidos exclusivamente após conflitos armados internacionais, possuindo

NA MIRA DO ENAM

competência restrita a Estados que expressem concordância caso a caso com sua atuação.

D) O Tribunal Penal Internacional possui competência para julgar Estados soberanos por violações de direitos humanos, podendo impor sanções políticas e econômicas diretamente aos entes estatais que descumprirem normas internacionais.

E) O Tribunal Penal Internacional atua como instância recursal das decisões proferidas pelos tribunais nacionais em matéria penal, podendo revisar sentenças condenatórias ou absolutórias sempre que houver alegação de violação de direitos fundamentais.

Resolução

Alternativa Correta: B

A alternativa correta é a **letra B**, pois reproduz adequadamente o conteúdo do art. 1º do Estatuto de Roma, segundo o qual o Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente, com jurisdição sobre pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, exercendo competência complementar às jurisdições penais nacionais.

Análise das Alternativas

Alternativa A: Incorreta.

O Tribunal Penal Internacional não é órgão da ONU, embora mantenha relação de cooperação com ela. Além disso, sua competência não é automática para todos os Estados membros da ONU, pois depende de ratificação do Estatuto de Roma ou de situações específicas previstas no próprio Estatuto. Também não exerce jurisdição substitutiva, mas complementar.

Alternativa B: Correta.

O Estatuto de Roma estabelece que o TPI é instituição permanente e que sua jurisdição incide sobre pessoas responsáveis por crimes de maior gravidade com alcance internacional, sendo complementar às jurisdições penais nacionais, ou seja, atua quando o Estado não pode ou não quer exercer adequadamente sua jurisdição.

Alternativa C: Incorreta.

O TPI não é tribunal temporário, mas permanente. Além disso, sua competência não se limita a conflitos armados internacionais, abrangendo também outros crimes previstos no Estatuto, e não depende de concordância pontual caso a caso, mas de critérios estabelecidos no próprio Estatuto.

Alternativa D: Incorreta.

O TPI não julga Estados soberanos, mas pessoas físicas. Sua jurisdição é penal individual, não sendo competente para impor sanções políticas ou econômicas a Estados.

Alternativa E: Incorreta.

O Tribunal Penal Internacional não funciona como instância recursal das decisões dos tribunais nacionais. Ele não revisa sentenças nacionais; atua de forma complementar quando verificada a incapacidade ou falta de disposição do Estado em processar seriamente os responsáveis.

NA MIRA DO ENAM

Explicação Detalhada

O Estatuto de Roma, adotado em 1998 e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 4.388/2002, criou o Tribunal Penal Internacional como uma instituição permanente destinada a julgar pessoas responsáveis por crimes de maior gravidade com alcance internacional. O art. 1º do Estatuto estabelece expressamente o princípio da complementaridade, segundo o qual o TPI não substitui os sistemas penais nacionais, mas atua apenas quando estes se mostram incapazes ou não dispostos a investigar ou processar adequadamente os responsáveis. Sua jurisdição é penal individual, recaindo sobre pessoas físicas e não sobre Estados. O Tribunal está sediado em Haia, na Holanda, e representa importante marco no fortalecimento da responsabilidade penal internacional e na consolidação de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos.

22. Neoprocessualismo e Constitucionalização do Processo Civil

Em determinado processo estrutural envolvendo fornecimento de medicamentos de alto custo, o juiz, ao constatar omissões reiteradas do ente público, determinou medidas executivas atípicas, inclusive bloqueio de verbas orçamentárias e imposição de cronograma de implementação de política pública, fundamentando sua decisão na dignidade da pessoa humana, na força normativa da Constituição e no art. 8º do CPC.

A Fazenda Pública interpôs recurso sustentando que o magistrado teria extrapolado os limites da instrumentalidade do processo, invadindo a esfera administrativa e violando o princípio da separação dos poderes.

À luz do neoprocessualismo (formalismo-valorativo) e da constitucionalização do processo civil, assinale a alternativa correta.

A) O neoprocessualismo mantém a concepção clássica do processo como instrumento neutro de aplicação da lei, de modo que a atuação judicial deve restringir-se à estrita legalidade formal, sendo vedado ao juiz fundamentar decisões diretamente em princípios constitucionais quando inexistir regra processual expressa que autorize a medida adotada.

B) O formalismo-valorativo reconhece a força normativa da Constituição no âmbito processual, impondo que a interpretação e aplicação das normas processuais estejam alinhadas à proteção dos direitos fundamentais, podendo o magistrado adotar técnicas executivas adequadas e proporcionais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

C) O neoprocessualismo autoriza o juiz a afastar integralmente o sistema recursal e as garantias do contraditório quando entender que a realização do direito material exige decisão célere e imediata, pois a efetividade prevalece sobre a estrutura formal do processo.

D) A expansão da jurisdição constitucional implica substituição da legalidade pela discricionariedade judicial ampla, permitindo decisões fundadas exclusivamente em valores abstratos sem necessidade de fundamentação analítica ou demonstração de adequação da medida.

E) A constitucionalização do processo civil limita-se à previsão expressa de garantias processuais na Constituição Federal, não alcançando a interpretação das normas infraconstitucionais nem autorizando releitura dos institutos processuais sob perspectiva axiológica.

NA MIRA DO ENAM

Resolução

Alternativa correta: (B).

O neoprocessualismo, também denominado formalismo-valorativo, representa a fase contemporânea do processo civil, marcada pela influência do neoconstitucionalismo, cujos marcos são:

- Histórico — pós-Segunda Guerra Mundial;
- Filosófico — pós-positivismo;
- Teórico — força normativa da Constituição, expansão da jurisdição constitucional e nova dogmática interpretativa.

Nesse modelo, o processo não é mero instrumento técnico neutro. Ele é espaço de concretização de direitos fundamentais.

O art. 8º do CPC determina que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve:

• atender aos fins sociais;

• promover a dignidade da pessoa humana;

• observar proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o processo é interpretado à luz da Constituição. A efetividade da tutela jurisdicional é valor constitucional (art. 5º, XXXV e LXXVIII).

No caso descrito, a adoção de medidas executivas atípicas pode ser legítima, desde que:

• fundamentada;

• proporcional;

• adequada;

• respeitado o contraditório.

Logo, a alternativa correta é a letra B.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

O neoprocessualismo rompe com a ideia de neutralidade formal do processo. A Constituição passa a orientar a interpretação das normas processuais. O juiz não está limitado à literalidade formal quando a efetividade dos direitos fundamentais está em jogo.

Alternativa B – Correta.

Reflete a essência do formalismo-valorativo:

• centralidade da Constituição;

• interpretação conforme direitos fundamentais;

• busca de efetividade;

• possibilidade de técnicas processuais adequadas ao caso concreto.

Alternativa C – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

O neoprocessualismo não autoriza supressão de garantias processuais. Efetividade não elimina contraditório, ampla defesa ou sistema recursal. Ao contrário, reforça a necessidade de fundamentação qualificada.

Alternativa D – Incorreta.

O art. 20 da LINDB proíbe decisões baseadas exclusivamente em valores abstratos sem consideração das consequências práticas. O neoprocessualismo exige fundamentação robusta, não voluntarismo judicial.

Alternativa E – Incorreta.

A constitucionalização do processo vai além da previsão expressa de garantias. Ela implica releitura sistemática de todo o direito processual à luz da Constituição.

Explicação detalhada

O neoprocessualismo promove três grandes transformações:

- **Superação da visão instrumental clássica**
- O processo deixa de ser simples meio para aplicação da lei e passa a ser instrumento de realização constitucional.
- **Centralidade dos direitos fundamentais**
- O contraditório deixa de ser apenas formal e passa a ser participativo. A fundamentação torna-se exigência democrática.
- **Busca de efetividade**
- O direito fundamental à tutela jurisdicional adequada impõe que a decisão seja capaz de produzir resultados concretos.

No entanto, há tensão estrutural:

• de um lado: efetividade e concretização de direitos;

• de outro: separação dos poderes e autocontenção judicial.

O formalismo-valorativo não elimina limites institucionais. Ele exige ponderação, proporcionalidade e fundamentação qualificada.

23. Princípio da Não Surpresa e Contraditório como Poder de Influência (arts. 10, 332 e 487 do CPC)

Em ação de cobrança, após a apresentação da contestação, mas antes da fase de saneamento, o juiz, ao analisar os autos, verifica que a pretensão aparenta estar prescrita. Nenhuma das partes havia suscitado a prescrição. Sem abrir vista às partes, o magistrado profere sentença reconhecendo a prescrição e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em outro processo, antes mesmo da citação do réu, o juiz constata que o pedido contraria entendimento firmado em súmula do STJ e julga liminarmente improcedente o pedido com fundamento no art. 332 do CPC.

À luz do art. 10 do CPC, do art. 487, parágrafo único, e do art. 332, §1º, assinale a alternativa correta.

NA MIRA DO ENAM

A) O reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício em qualquer fase processual, sendo desnecessária a prévia oitiva das partes, pois se trata de matéria de ordem pública e, por isso, não se submete ao contraditório.

B) Em nenhuma hipótese o juiz pode decidir com fundamento não debatido pelas partes, inclusive nos casos de improcedência liminar do pedido, sob pena de nulidade absoluta da decisão por violação ao contraditório.

C) O art. 10 do CPC consagra o contraditório substancial, impedindo decisões baseadas em fundamentos não previamente debatidos, ressalvada a hipótese do art. 332, §1º, em que o reconhecimento de prescrição ou decadência pode fundamentar a improcedência liminar sem prévia intimação da parte autora.

D) A ausência de prévia manifestação das partes sobre fundamento reconhecido de ofício pode ser suprida integralmente pela possibilidade de interposição de recurso de apelação, que constitui momento adequado para o exercício do contraditório.

E) O princípio da vedação à decisão surpresa aplica-se exclusivamente às decisões interlocutórias, não alcançando sentenças de mérito fundadas em matéria reconhecida de ofício.

Resolução

Alternativa correta: (C).

O art. 10 do CPC consagra o chamado contraditório substancial ou contraditório como poder de influência, ao dispor que:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Isso significa que:

• Mesmo matérias de ordem pública

• Mesmo fundamentos cognoscíveis de ofício

• Devem ser submetidos previamente ao contraditório

O reconhecimento de prescrição ou decadência, quando não debatido pelas partes, exige prévia intimação para manifestação.

Entretanto, o próprio CPC prevê uma exceção expressa:

Art. 487, parágrafo único:

Ressalvada a hipótese do §1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Assim, na hipótese de improcedência liminar do pedido com fundamento no art. 332, §1º (prescrição ou decadência verificadas de plano), não há necessidade de prévia intimação da parte autora.

Logo:

• No primeiro caso (prescrição reconhecida no curso do processo), houve violação ao art. 10.

• No segundo caso (improcedência liminar nos termos do art. 332, §1º), não há nulidade.

NA MIRA DO ENAM

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

O fato de a prescrição ser matéria de ordem pública não afasta o contraditório substancial. O CPC/2015 rompeu com a lógica do contraditório meramente formal. Mesmo matérias de ofício exigem prévia oitiva, salvo exceção expressa.

Alternativa B – Incorreta.

Existe exceção expressa prevista no art. 487, parágrafo único, combinada com o art. 332, §1º. Logo, não é correto afirmar que em nenhuma hipótese é possível decidir sem prévia manifestação.

Alternativa C – Correta.

Reflete fielmente:

• o conteúdo do art. 10;

• a exceção expressa do art. 332, §1º;

• a técnica legislativa de restrição expressa quando há limitação ao contraditório.

Alternativa D – Incorreta.

A possibilidade de apelação não substitui o contraditório prévio. O contraditório deve preceder a decisão. A tese de que o recurso supre a ausência de contraditório não se harmoniza com o modelo participativo do CPC/2015.

Alternativa E – Incorreta.

O art. 10 é categórico: aplica-se "em grau algum de jurisdição", abrangendo decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos.

Explicação detalhada

O CPC/2015 promoveu uma transformação qualitativa do contraditório:

- **Contraditório formal (modelo antigo)**
- • apenas direito de falar.
- **Contraditório substancial (modelo atual)**
- • direito de influenciar;
- • proibição de decisão surpresa;
- • participação democrática no processo.

O juiz não pode:

• fundar decisão em argumento não debatido;

• introduzir fundamento jurídico novo sem abertura de vista.

A **exceção do art. 332, §1º**:

A improcedência liminar é técnica de economia processual. Nessa hipótese:

• o legislador expressamente relativizou o contraditório prévio;

• a manifestação ocorrerá via apelação;

NA MIRA DO ENAM

• há juízo de retratação.

Importante: a exceção é expressa e restrita.

Regra interpretativa relevante: restrições à participação democrática devem ser:

• expressas;

• taxativas;

• interpretadas restritivamente.

Por isso, a exceção não pode ser ampliada para outras hipóteses do art. 332, salvo previsão legal clara.

24. Desistência da Ação, Desistência na Execução e Renúncia (arts. 485, 775, 998 e 105 do CPC)

Em ação de indenização, o autor, após a apresentação da contestação pelo réu, protocola pedido de desistência da ação antes da sentença. O réu, que já havia apresentado defesa de mérito robusta, manifesta-se contrariamente à desistência.

Em outro processo, já na fase de cumprimento de sentença, o exequente requer a desistência da execução. O executado havia apresentado impugnação discutindo apenas matérias processuais.

Por fim, em recurso de apelação interposto pelo autor, este resolve desistir do recurso após a apresentação das contrarrazões.

Considerando o regime jurídico da desistência da ação, da desistência na execução e da desistência recursal, assinale a alternativa correta.

A) A desistência da ação, após a apresentação da contestação, depende necessariamente da concordância do réu, não havendo qualquer exceção legal que autorize sua homologação independentemente do consentimento da parte contrária.

B) No cumprimento de sentença ou na execução, o exequente pode desistir da execução independentemente da concordância do executado, mesmo que este tenha apresentado embargos ou impugnação versando sobre questões de mérito.

C) A desistência do recurso depende da anuência do recorrido quando já apresentadas contrarrazões, pois o contraditório já foi instaurado em segundo grau.

D) A desistência da ação implica resolução do mérito, enquanto a renúncia implica extinção sem resolução do mérito, sendo ambas atos processuais que independem de poderes especiais do advogado.

E) A desistência da ação, após a contestação, em regra depende do consentimento do réu; na execução, a desistência independe de concordância se os embargos ou impugnação versarem apenas sobre questões processuais; e a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo sem anuência do recorrido.

Resolução

Alternativa correta: (E).

O regime jurídico da desistência no CPC distingue três planos distintos: ação, execução e recurso.

NA MIRA DO ENAM

Na ação de conhecimento, a desistência após a contestação depende, em regra, do consentimento do réu (art. 485, §4º), pois já houve estabilização da relação processual.

Na execução (ou cumprimento de sentença), o art. 775 estabelece que o exequente pode desistir da execução. Contudo, o parágrafo único faz distinção relevante:

• Se os embargos ou impugnação versarem apenas sobre questões processuais → a desistência independe da concordância do executado.

• Se versarem sobre mérito → exige-se concordância.

No plano recursal, o art. 998 autoriza a desistência do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, ainda que já apresentadas contrarrazões.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A regra geral exige consentimento do réu após a contestação (art. 485, §4º), mas existem exceções legais específicas (como no contexto de recursos repetitivos – art. 1.040). Logo, não se pode afirmar que jamais haja exceção.

Alternativa B – Incorreta.

O art. 775, parágrafo único, distingue situações. Se a impugnação ou embargos discutirem mérito, a desistência dependerá da concordância do executado. A alternativa ignora essa distinção.

Alternativa C – Incorreta.

O art. 998 do CPC é claro: o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido, ainda que já apresentadas contrarrazões.

Alternativa D – Incorreta.

Está invertendo os efeitos:

• Desistência → extinção sem resolução do mérito (art. 485, VIII).

• Renúncia → resolução do mérito (art. 487, III, c).

Além disso, ambas exigem poderes especiais do advogado (art. 105 do CPC).

Alternativa E – Correta.

Reflete corretamente:

• A regra do art. 485, §4º (desistência após contestação);

• A distinção do art. 775, parágrafo único (execução);

• A autonomia recursal do art. 998.

Explicação detalhada

A **desistência da ação** é ato processual unilateral que atinge o processo, não o direito material. Por isso, sua consequência é a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VIII), permitindo, em regra, nova propositura da demanda.

Há distinção temporal relevante:

NA MIRA DO ENAM

• Antes da contestação → independe de consentimento do réu.

• Após a contestação → depende do consentimento (art. 485, §4º), pois o réu já possui interesse no julgamento do mérito.

Na **execução**, o regime é mais sofisticado. O art. 775 permite desistência pelo exequente, mas o parágrafo único protege o executado quando este já tenha suscitado matéria de mérito. Se a defesa for apenas processual, a desistência extingue execução e impugnação sem necessidade de concordância. Se houver discussão de mérito, o executado possui interesse jurídico relevante na solução da controvérsia.

Na **fase recursal**, a lógica é distinta. O recurso pertence ao recorrente. Por isso, o art. 998 assegura sua desistência a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido. Trata-se de ato unilateral que extingue o recurso sem julgamento de mérito recursal.

Por fim, é essencial distinguir:

- **Desistência** → atinge o processo → extinção sem mérito.
- **Renúncia** → atinge o direito material → resolução do mérito e coisa julgada material.

Ambas configuram atos de disposição e exigem **poderes especiais do advogado**, nos termos do art. 105 do CPC.

25. Preclusão, Contumácia e Revelia no Processo Civil

Em ação de indenização por danos materiais, o réu foi regularmente citado, mas deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação sem qualquer manifestação. Posteriormente, ao tomar ciência da sentença parcial de mérito, interpôs recurso de apelação, no qual pretendeu suscitar matérias de defesa que poderiam ter sido alegadas na contestação.

Em outro processo, o autor interpôs recurso de apelação cinco dias após a publicação da sentença. No décimo quarto dia do prazo recursal, protocolou nova apelação, acrescendo fundamentos jurídicos que não haviam sido deduzidos anteriormente.

Em terceira hipótese, após a prolação de decisão interlocutória que indeferiu determinada prova, nenhuma das partes interpôs recurso. Meses depois, ao proferir sentença, o magistrado resolveu reexaminar e alterar aquele entendimento, sem provocação das partes.

Considerando a disciplina da preclusão, da contumácia e da revelia no CPC, assinale a alternativa correta.

A) A revelia implica automaticamente a procedência do pedido formulado pelo autor, tornando irrelevante qualquer análise probatória posterior, uma vez que a ausência de contestação gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, afastando inclusive a necessidade de fundamentação judicial.

B) A interposição de nova apelação dentro do prazo recursal é admitida sempre que o recorrente desejar complementar fundamentos jurídicos anteriormente apresentados, pois o prazo é uno e contínuo, sendo possível a substituição ou aditamento do recurso até o seu termo final, sem que isso configure qualquer modalidade de preclusão.

C) A ausência de contestação caracteriza contumácia específica do réu e pode gerar revelia; contudo, a presunção de veracidade dos fatos é relativa, comporta exceções legais

NA MIRA DO ENAM

e não impede o exame de matérias de ordem pública, sendo que a interposição de nova apelação após já ter sido protocolada outra caracteriza preclusão consumativa.

D) A preclusão pro judicato impede que o magistrado reveja decisões interlocutórias anteriormente proferidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que tenha havido erro evidente, pois a estabilidade das decisões judiciais prevalece sobre qualquer outro valor processual.

E) A preclusão lógica ocorre exclusivamente quando há o decurso do prazo legal para a prática de determinado ato processual, sendo irrelevante a prática de atos incompatíveis entre si, pois a incompatibilidade gera apenas irregularidade sanável e não perda da faculdade processual.

Resolução

Alternativa correta: (C).

A alternativa C é a que melhor compatibiliza:

(i) os efeitos da contumácia/revelia (CPC, art. 344 e exceções do art. 345);

(ii) a natureza relativa da presunção de veracidade e sua não incidência sobre matérias de ordem pública;

(iii) a preclusão consumativa no âmbito recursal, quando a parte já exerceu a faculdade de recorrer e tenta reiterar o mesmo recurso com novos fundamentos.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A revelia não implica procedência automática nem gera presunção **absoluta**. A presunção é **relativa**, sofre exceções legais (art. 345 do CPC) e não dispensa a análise judicial nem o dever de fundamentação.

Alternativa B – Incorreta.

A apresentação de um segundo recurso da mesma espécie após já ter sido interposto outro caracteriza **preclusão consumativa**. O ato de recorrer se exaure com a primeira interposição válida, não se admitindo "nova apelação" para aditar fundamentos como se fosse substituição.

Alternativa C – Correta.

Enquadra corretamente:

• a ausência de contestação como **contumácia específica** do réu, podendo gerar revelia;

• a presunção de veracidade como **relativa**, com exceções legais e sem impedir o conhecimento de matérias de ordem pública;

• a "segunda apelação" como hipótese de **preclusão consumativa**.

Alternativa D – Incorreta.

A preclusão pro judicato não é vedação absoluta à revisão de decisões interlocutórias. Há hipóteses excepcionais em que se admite reexame, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública ou em situações previstas no sistema processual, não sendo correto afirmar que a estabilidade sempre prevalece de modo incondicionado.

NA MIRA DO ENAM

Alternativa E – Incorreta.

A alternativa confunde espécies. **Preclusão temporal** decorre do decurso do prazo. **Preclusão lógica** decorre da prática de ato incompatível com outro anteriormente realizado. Logo, incompatibilidade não é "mera irregularidade", mas pode gerar perda da faculdade processual.

Explicação detalhada

A **contumácia** é a inércia da parte quanto à prática de um ato processual no momento adequado. Quando o réu deixa de apresentar contestação, configura-se a **revelia**, espécie de contumácia específica. A revelia pode produzir a **presunção de veracidade** dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), mas essa presunção é **relativa** e encontra limitações expressas (art. 345 do CPC), além de não afastar o dever do magistrado de apreciar a suficiência do conjunto probatório e de motivar a decisão.

A **preclusão** corresponde à perda da faculdade processual:

• **temporal**, pelo decurso do prazo;

• **lógica**, pela prática de ato incompatível com outro;

• **consumativa**, quando o ato já foi praticado e não pode ser repetido ou completado.

É o que ocorre quando a parte interpõe apelação e, depois, apresenta uma nova apelação para acrescentar fundamentos: o direito de recorrer já foi exercido e **se consumou**, não havendo espaço para renovação autônoma do mesmo recurso.

Por fim, a **preclusão pro judicato** expressa a ideia de estabilização interna das decisões judiciais ao longo do procedimento, mas não tem caráter de bloqueio absoluto em toda e qualquer circunstância, especialmente quando o sistema admite reexame em hipóteses excepcionais. Assim, o CPC busca equilibrar **estabilidade**, **segurança jurídica**, **efetividade** e **garantias processuais**.

26. Audiência de Conciliação e Mediação no CPC (art. 334)

Em ação de cobrança, o autor não manifestou, na petição inicial, desinteresse na realização de audiência de conciliação. O réu, após ser citado, apresentou petição comunicando sua ausência de interesse na autocomposição oito dias antes da data designada para a audiência.

No dia do ato, o réu não compareceu, tampouco justificou sua ausência. O autor esteve presente, acompanhado de seu advogado. O processo envolve dois réus em litisconsórcio passivo simples, sendo que apenas um deles manifestou desinteresse na realização da audiência.

Considerando o procedimento da audiência de conciliação e mediação previsto no art. 334 do CPC, assinale a alternativa correta.

A) A audiência de conciliação não deveria ter sido realizada, pois a manifestação unilateral de desinteresse por qualquer das partes é suficiente para afastar sua designação, sendo desnecessária a manifestação expressa de todos os litisconsortes ou da parte adversa.

B) A ausência injustificada do réu à audiência de conciliação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, revertida em favor da União ou do Estado, ainda que haja litisconsórcio e apenas um dos litisconsortes tenha comparecido.

NA MIRA DO ENAM

C) A presença do ente público no polo passivo da demanda impede, como regra geral, a designação da audiência de conciliação e mediação, uma vez que a indisponibilidade do interesse público afasta a possibilidade de autocomposição.

D) A manifestação de desinteresse do réu apresentada oito dias antes da audiência é válida e suficiente para impedir a realização do ato, pois o prazo de dez dias previsto no art. 334 do CPC é meramente indicativo e não condiciona a eficácia da manifestação.

E) Ainda que obtida solução consensual na audiência, a homologação judicial terá natureza meramente formal, não produzindo coisa julgada material, podendo a controvérsia ser rediscutida posteriormente em nova demanda.

Resolução

Alternativa correta: (B).

O art. 334 do CPC estabelece que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação ou mediação configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte à multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, revertida em favor da União ou do Estado.

No caso concreto:

- O autor não manifestou desinteresse na inicial.
- Apenas um dos réus manifestou desinteresse.
- A manifestação foi feita fora do prazo legal (menos de 10 dias antes da audiência).
- O réu faltou injustificadamente.

Logo, a audiência deveria ocorrer e a ausência injustificada enseja multa.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A audiência somente deixa de ser realizada quando **ambas as partes** manifestam expressamente desinteresse. Em caso de litisconsórcio, é necessária a manifestação de **todos os litisconsortes**. Manifestação unilateral não basta.

Alternativa B – Correta.

O art. 334, §8º, do CPC prevê que o não comparecimento injustificado configura ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 2%. O litisconsórcio simples não impede a aplicação da sanção individual ao faltoso.

Alternativa C – Incorreta.

A presença de ente público não afasta automaticamente a audiência. A Administração pode celebrar acordos nos limites legais. A indisponibilidade do interesse público não equivale à impossibilidade absoluta de autocomposição.

Alternativa D – Incorreta.

O prazo de 10 dias antes da audiência para manifestação de desinteresse é legalmente previsto. A manifestação feita apenas 8 dias antes não impede a realização da audiência.

Alternativa E – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

O acordo homologado por sentença produz **coisa julgada material** (art. 487, III, "b", do CPC), impedindo rediscussão da matéria.

Explicação detalhada

O art. 334 do CPC consagra a audiência de conciliação e mediação como regra no procedimento comum, refletindo a diretriz cooperativa e consensual do CPC/2015.

A audiência somente não será realizada quando:

1. Ambas as partes manifestarem desinteresse expresso; ou
2. O direito não admitir autocomposição.

No caso de litisconsórcio, exige-se a manifestação de todos os litisconsortes.

O réu deve manifestar desinteresse até **10 dias antes da audiência**. Fora desse prazo, a audiência permanece designada.

Se a parte faltar injustificadamente:

- Comete ato atentatório à dignidade da justiça;
- Pode ser aplicada multa de até 2%;
- A multa é revertida ao Estado (ou União).

Se houver acordo, este será homologado por sentença com resolução do mérito e produção de coisa julgada material.

O dispositivo revela a lógica cooperativa do CPC/2015, que privilegia a solução consensual, mas impõe consequências ao comportamento processual desleal ou omissivo.

27. Execução Direta e Execução Indireta

Em ação de obrigação de fazer, o réu foi condenado a entregar determinado veículo ao autor. Transitada em julgado a sentença, o devedor permaneceu inerte. O juiz, então, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem.

Em outro processo, o réu foi condenado a realizar determinada obra específica, de natureza personalíssima, consistente na produção de peça artística contratada sob encomenda. Diante da resistência do devedor, o magistrado fixou multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento da obrigação.

Considerando as modalidades de execução direta e execução indireta no processo civil, assinale a alternativa correta.

A) Em ambos os casos narrados, está-se diante de execução indireta, pois a atuação estatal sempre depende, em última análise, da colaboração do devedor, ainda que haja emprego de medidas como busca e apreensão ou multa coercitiva.

B) A busca e apreensão constitui típica hipótese de execução direta, por sub-rogação, enquanto a fixação de astreintes caracteriza execução indireta, na qual o Estado utiliza medidas coercitivas para estimular o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor.

C) A execução indireta somente pode ser utilizada nas obrigações de pagar quantia certa, sendo vedada sua aplicação nas obrigações de fazer ou entregar coisa, nas quais deve prevalecer o modelo de sub-rogação.

NA MIRA DO ENAM

D) A execução direta pressupõe sempre a substituição integral da vontade do devedor pelo Estado, sendo juridicamente impossível sua aplicação nas obrigações de entrega de coisa, pois nelas a colaboração do devedor é imprescindível.

E) A distinção entre execução direta e indireta perdeu relevância no CPC/2015, pois o sistema atual consagra exclusivamente a execução por coerção patrimonial, afastando qualquer técnica de sub-rogação ou medidas indutivas atípicas.

Resolução

Alternativa Correta: B

Análise das Alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A alternativa A está incorreta porque confunde as técnicas executivas. Na execução direta, o Estado substitui a atuação do devedor, realizando o ato independentemente de sua colaboração. Já na execução indireta, busca-se compelir o devedor a cumprir a obrigação por meio de medidas coercitivas, sem substituição imediata de sua conduta.

Alternativa B – Correta.

A alternativa B está correta, pois descreve adequadamente a distinção: a busca e apreensão é exemplo clássico de execução direta por sub-rogação, enquanto as astreintes constituem técnica de execução indireta, destinada a pressionar o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação.

Alternativa C – Incorreta.

C está incorreta porque a execução indireta é amplamente utilizada nas obrigações de fazer e de não fazer, especialmente quando o cumprimento depende de atuação pessoal do devedor. Não se restringe às obrigações de pagar.

Alternativa D – Incorreta.

D está incorreta porque a execução direta é plenamente aplicável às obrigações de entrega de coisa, como demonstrado pela busca e apreensão. Nessas hipóteses, o Estado substitui o devedor na realização do ato.

Alternativa E – Incorreta.

E está incorreta porque o CPC/2015, ao contrário do que afirma a alternativa, ampliou o uso de técnicas executivas atípicas (art. 139, IV), mantendo tanto a sub-rogação quanto as medidas coercitivas como instrumentos legítimos de efetivação da tutela jurisdicional.

Explicação detalhada

A execução direta ocorre quando o Estado-juiz atua por sub-rogação, substituindo o devedor na prática do ato necessário ao cumprimento da obrigação. Trata-se de atuação concreta e substitutiva, em que a colaboração do devedor não é essencial para a satisfação do direito. Exemplos clássicos são a busca e apreensão de bens, a expropriação patrimonial e a imissão na posse. Nesses casos, o próprio aparato estatal realiza o ato que o devedor deixou de praticar.

A execução indireta, por sua vez, é empregada quando o cumprimento da obrigação depende da atuação pessoal do devedor, especialmente em obrigações de fazer personalíssimas ou de não fazer. Como o Estado não pode substituir validamente a

NA MIRA DO ENAM

conduta do obrigado, utiliza-se de medidas coercitivas ou indutivas, como a multa diária (astreintes), com o objetivo de pressionar economicamente o devedor para que cumpra voluntariamente a obrigação.

O CPC/2015 fortaleceu essa lógica ao admitir técnicas executivas atípicas, ampliando os instrumentos de coerção disponíveis ao magistrado, sempre observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A distinção entre execução direta e indireta permanece fundamental para compreender as técnicas de efetivação da tutela jurisdicional e a dinâmica da satisfação do direito reconhecido judicialmente.

28. Fundamentação das Decisões e Consequencialismo na LINDB

Determinada Corte de Contas, ao analisar contrato administrativo firmado por autarquia estadual, conclui pela existência de vício de legalidade relacionado à ausência de estimativa adequada de impacto orçamentário à época da contratação. Ao decidir pela invalidação do contrato, a autoridade responsável expõe os fundamentos jurídicos da ilegalidade, examina os efeitos financeiros da desconstituição do ajuste, avalia a possibilidade de preservação parcial de efeitos já produzidos, pondera alternativas administrativas viáveis e explicita as consequências jurídicas e administrativas da decisão, inclusive quanto à situação de terceiros de boa-fé.

Considerando os arts. 20 e 21 da LINDB, bem como o Decreto nº 9.830/2019, assinale a alternativa correta.

A) A decisão é incompatível com a LINDB porque a invalidação de contratos administrativos exige, além da demonstração da ilegalidade, a comprovação de dolo ou erro grosseiro por parte do gestor, sendo vedada a desconstituição de ajustes quando houver impacto econômico relevante ou quando existirem terceiros potencialmente prejudicados.

B) A decisão revela excesso de atuação do órgão de controle, pois a LINDB restringe a invalidação de atos administrativos aos casos em que não haja possibilidade de regularização posterior, não cabendo à autoridade administrativa analisar alternativas, consequências práticas ou efeitos jurídicos futuros da medida.

C) A decisão é inválida porque o art. 20 da LINDB impede que autoridades administrativas considerem consequências práticas de suas decisões, sob pena de substituírem critérios jurídicos objetivos por avaliações econômicas ou políticas estranhas ao controle de legalidade.

D) A decisão é irregular porque a LINDB exige que toda invalidação seja precedida de autorização judicial específica, sendo vedado a órgãos administrativos ou de controle decretarem a nulidade de contratos administrativos com fundamento em vícios formais relacionados à execução orçamentária.

E) A decisão está em conformidade com a LINDB, pois demonstra os fundamentos jurídicos da invalidação, analisa as consequências práticas, indica expressamente os efeitos jurídicos e administrativos da medida e considera alternativas proporcionais à situação concreta.

Resolução

Alternativa correta: (E).

NA MIRA DO ENAM

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A LINDB não condiciona a invalidação administrativa à comprovação de dolo ou erro grosseiro como requisito geral de validade da decisão invalidatória. O art. 73 da Lei nº 14.133/21 trata de responsabilização solidária em hipóteses específicas, mas não impede a invalidação de ato ilegal devidamente fundamentada e acompanhada da análise de consequências práticas.

Alternativa B – Incorreta.

A LINDB não restringe a atuação administrativa à mera declaração abstrata de ilegalidade. Ao contrário, o art. 21 determina que a decisão que decretar invalidação indique suas consequências jurídicas e administrativas e, quando cabível, estabeleça condições de regularização de modo proporcional e equânime.

Alternativa C – Incorreta.

O art. 20 da LINDB exige exatamente a consideração das consequências práticas da decisão, inclusive em termos econômicos e administrativos. O dispositivo busca evitar decisões retóricas e descoladas da realidade fática, impondo fundamentação concreta e análise dos efeitos produzidos.

Alternativa D – Incorreta.

Não há exigência de autorização judicial para invalidação administrativa. Órgãos administrativos e de controle podem invalidar atos ilegais, desde que observem o devido processo legal e as exigências de motivação qualificada previstas na LINDB.

Alternativa E – Correta.

Reflete o modelo decisório previsto nos arts. 20 e 21 da LINDB: fundamentação jurídica consistente, análise das consequências práticas, indicação expressa dos efeitos da invalidação e consideração de alternativas proporcionais.

Explicação detalhada

A reforma promovida pela Lei nº 13.655/2018 introduziu um novo padrão de racionalidade decisória no Direito Público brasileiro. O art. 20 da LINDB determina que decisões nas esferas administrativa, controladora e judicial não podem se apoiar em valores jurídicos abstratos sem considerar suas consequências práticas. Isso significa que expressões como “interesse público”, “moralidade” ou “eficiência” devem ser concretizadas com base nos fatos do processo e na análise dos efeitos reais da decisão.

O Decreto nº 9.830/2019 detalha essa exigência ao prever que a motivação deve demonstrar necessidade e adequação da medida, observar proporcionalidade e razoabilidade e apresentar congruência entre fatos e normas.

O art. 21 da LINDB acrescenta que a decisão que invalida ato ou contrato deve indicar expressamente suas consequências jurídicas e administrativas. Trata-se de um mecanismo de segurança jurídica e responsabilidade institucional, evitando invalidações automáticas e desconsideração de efeitos já consolidados.

A decisão descrita no enunciado cumpre esse padrão: identifica a ilegalidade, analisa impactos financeiros, avalia alternativas e explicita consequências, inclusive para

NA MIRA DO ENAM

terceiros. Esse modelo concretiza o chamado "exercício responsável da função decisória", alinhado à estabilidade das relações jurídicas e à proteção da confiança legítima.

29. Princípio da Operabilidade e Teoria das Janelas Abertas

Em ação indenizatória por danos decorrentes de atividade empresarial inovadora no setor de tecnologia, discute-se a aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que prevê responsabilidade objetiva nos casos de atividade que implique risco para os direitos de outrem. O juiz, ao fundamentar a decisão, afirma que a noção de atividade de risco não pode ser fixada de maneira rígida e atemporal, devendo ser interpretada à luz da evolução social, tecnológica e econômica, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, preencher o conteúdo do conceito jurídico indeterminado.

Considerando os princípios que fundamentam o Código Civil, assinale a alternativa correta.

A) A decisão incorre em violação ao princípio da legalidade estrita, pois a utilização de conceitos jurídicos indeterminados transfere ao magistrado competência normativa típica do legislador, descaracterizando a separação de poderes e comprometendo a segurança jurídica.

B) A fundamentação adotada é incompatível com o princípio da operabilidade, uma vez que a inserção de cláusulas gerais no Código Civil teve por finalidade reduzir a atuação judicial interpretativa, garantindo uniformidade abstrata de aplicação das normas e estabilidade conceitual independente de mudanças sociais.

C) A teoria das janelas abertas determina que conceitos jurídicos indeterminados sejam interpretados exclusivamente conforme definições doutrinárias consolidadas, evitando a incorporação de transformações sociais posteriores à edição da norma.

D) A decisão está alinhada ao princípio da operabilidade, que busca facilitar a aplicação prática do direito por meio de cláusulas gerais e conceitos abertos, permitindo que o magistrado concretize tais normas à luz da realidade social contemporânea.

E) O princípio da operabilidade restringe-se à organização sistemática dos prazos prescricionais e decadenciais no Código Civil, não guardando relação com cláusulas gerais ou com a atuação interpretativa do juiz em face de conceitos jurídicos indeterminados.

Resolução

Alternativa correta: (D).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A utilização de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados não configura violação à separação de poderes. Trata-se de técnica legislativa deliberada, que confere ao magistrado espaço de concretização normativa dentro dos limites estabelecidos pela lei, sem que isso represente exercício de função legislativa.

Alternativa B – Incorreta.

O princípio da operabilidade não busca reduzir a atuação interpretativa do juiz, mas permitir que a norma seja aplicada de forma efetiva ao caso concreto. A adoção de

NA MIRA DO ENAM

cláusulas gerais amplia a capacidade adaptativa do sistema jurídico, evitando engessamento conceitual.

Alternativa C – Incorreta.

A teoria das janelas abertas não limita a interpretação a conceitos doutrinários fixos. Ao contrário, reconhece que os conceitos jurídicos indeterminados devem ser preenchidos conforme o contexto social e histórico vigente, admitindo evolução interpretativa e atualização hermenêutica.

Alternativa D – Correta.

Traduz a essência do princípio da operabilidade e da teoria das janelas abertas: a construção de um sistema aberto, com cláusulas gerais que permitem concretização judicial conforme a realidade social contemporânea, sem ruptura com os limites normativos.

Alternativa E – Incorreta.

Reduz indevidamente o princípio da operabilidade a um aspecto técnico do Código Civil, ignorando sua dimensão substancial relacionada à concretização normativa e à aplicação prática do direito por meio de cláusulas gerais.

Explicação detalhada

O princípio da operabilidade foi uma das diretrizes estruturantes do Código Civil de 2002, ao lado da eticidade e da socialidade. Ele busca conferir funcionalidade e aplicabilidade concreta às normas civis, tornando o sistema mais claro, prático e adaptável às transformações sociais.

A operabilidade manifesta-se em dois planos:

• **Plano técnico-sistemático:** organização clara dos prazos prescricionais (arts. 205 e 206), distinção mais objetiva entre prescrição e decadência e estrutura normativa mais acessível.

• **Plano material-concretizador:** inserção de cláusulas gerais (boa-fé objetiva, função social, abuso de direito, atividade de risco etc.), que permitem atualização constante do direito.

A teoria das janelas abertas, formulada por Judith Martins-Costa, reforça essa concepção ao sustentar que o Código Civil constitui um sistema aberto, que dialoga permanentemente com a realidade social. Conceitos como “atividade de risco” não são estáticos; seu conteúdo varia conforme o avanço tecnológico, as mudanças econômicas e a evolução das relações sociais.

Nesse contexto, o juiz não cria a norma, mas concretiza seu conteúdo dentro dos limites estabelecidos pelo legislador. A utilização de conceitos jurídicos indeterminados é técnica legislativa consciente, destinada a preservar a estabilidade do sistema sem impedir sua adaptabilidade.

Assim, a decisão descrita no enunciado está em consonância com o modelo civil-constitucional contemporâneo, que busca equilibrar segurança jurídica e abertura interpretativa, permitindo que o direito acompanhe as transformações da sociedade sem perder coerência sistemática.

NA MIRA DO ENAM

30. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Curatela e Tomada de Decisão Apoiada

Joana, pessoa com deficiência intelectual leve, demonstra discernimento para decisões pessoais, mas apresenta dificuldades relevantes na administração de seu patrimônio. Seus familiares ajuízam pedido de curatela ampla, pretendendo que ela seja representada tanto em atos patrimoniais quanto em atos existenciais, como casamento, alteração de nome e decisões relacionadas à vida reprodutiva.

Em audiência, Joana manifesta o desejo de manter autonomia em suas decisões pessoais e indica duas pessoas de sua confiança para auxiliá-la na gestão de contratos e movimentações financeiras.

Considerando as disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o Código Civil e a sistemática atual de capacidade civil, assinale a alternativa correta.

A) A pessoa com deficiência, ainda que demonstre discernimento, pode ser submetida à curatela abrangente sempre que houver vulnerabilidade social ou econômica, sendo possível que o curador passe a representá-la também nos atos existenciais, desde que a medida seja considerada adequada pelo juiz à luz do princípio da proteção integral.

B) A tomada de decisão apoiada configura modalidade de substituição da vontade, pela qual os apoiadores assumem responsabilidade conjunta e vinculante pelas decisões da pessoa com deficiência, podendo prevalecer a manifestação majoritária dos apoiadores quando houver divergência com a vontade da pessoa apoiada.

C) A curatela permanece como instrumento ordinário de proteção da pessoa com deficiência que apresente qualquer grau de dificuldade na administração de seus bens, sendo cabível sua decretação por prazo indeterminado, enquanto persistirem circunstâncias que revelem vulnerabilidade patrimonial.

D) A pessoa com deficiência pode ter sua capacidade restringida automaticamente em razão da deficiência, sendo necessária a assistência ou representação por curador sempre que demonstrada limitação cognitiva, ainda que exista discernimento suficiente para a prática de determinados atos da vida civil.

E) A pessoa com deficiência possui capacidade civil plena, não sendo a deficiência causa de incapacidade; a curatela constitui medida extraordinária, proporcional e limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial, enquanto a tomada de decisão apoiada preserva a autonomia decisória da pessoa apoiada, cabendo a ela a decisão final.

Resolução

Alternativa correta: (E).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Amplia indevidamente o alcance da curatela para atos existenciais. O Estatuto expressamente limita a curatela aos atos patrimoniais e negociais. A deficiência, ainda que acompanhada de vulnerabilidade, não autoriza restrição generalizada da autonomia existencial.

Alternativa B – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

A tomada de decisão apoiada não implica substituição da vontade. Os apoiadores auxiliam, fornecendo informações e suporte, mas não substituem a decisão da pessoa apoiada. Em caso de divergência relevante, o juiz poderá decidir a controvérsia, mas não há prevalência automática da posição dos apoiadores.

Alternativa C – Incorreta.

A curatela não é instrumento ordinário nem pode ser tratada como solução automática diante de dificuldades patrimoniais. A lei estabelece que se trata de medida extraordinária e deve durar o menor tempo possível, observando proporcionalidade e necessidade.

Alternativa D – Incorreta.

O Estatuto afastou a vinculação automática entre deficiência e incapacidade. A capacidade é a regra; restrições exigem análise concreta e fundamentada, não podendo decorrer exclusivamente da condição de deficiência.

Alternativa E – Correta.

Reflete o modelo atual: capacidade civil plena como regra, curatela como medida excepcional limitada aos atos patrimoniais e tomada de decisão apoiada como instrumento de fortalecimento da autonomia.

Explicação detalhada

O Estatuto da Pessoa com Deficiência promoveu profunda alteração no sistema de incapacidades do Código Civil. Antes da Lei nº 13.146/2015, a deficiência mental poderia ensejar incapacidade absoluta ou relativa. Após o Estatuto, a deficiência deixou de ser critério automático de incapacidade.

Hoje, a pessoa com deficiência é considerada plenamente capaz para os atos da vida civil. A curatela não desapareceu, mas passou a ter natureza:

• extraordinária

• proporcional

• temporária

• limitada aos atos patrimoniais e negociais

Atos existenciais — como casar, constituir união estável, decidir sobre reprodução, alterar nome — não são atingidos pela curatela.

Já a tomada de decisão apoiada representa mecanismo de inclusão e autonomia. A pessoa escolhe apoiadores de sua confiança, que auxiliam no processo decisório. A vontade não é substituída; ela é apoiada. A decisão continua sendo da pessoa com deficiência.

Esse modelo concretiza a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e reforça a transição do paradigma da substituição da vontade para o paradigma da autonomia com apoio.

31. Obrigação como Processo e Boa-fé Objetiva

Empresa Alfa celebra contrato de fornecimento contínuo de insumos industriais com a empresa Beta, pelo prazo de três anos. Durante a execução contratual, Alfa passa a atrasar sistematicamente a entrega de documentos técnicos necessários à correta utilização dos insumos, o que gera dificuldades operacionais à Beta. Ao ser questionada, Alfa sustenta

NA MIRA DO ENAM

que sua única obrigação contratual consistia na entrega do produto, devidamente especificado, dentro do prazo pactuado, inexistindo cláusula expressa que a obrigasse a prestar informações adicionais ou colaborar tecnicamente.

Beta ajuíza ação alegando violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva e sustenta que a relação obrigacional deve ser compreendida como processo de colaboração voltado ao adimplemento satisfativo.

À luz da teoria da obrigação como processo e do princípio da boa-fé objetiva, assinale a alternativa correta.

A) A relação obrigacional, segundo a concepção tradicional, limita-se ao cumprimento literal da prestação principal convencionada, de modo que deveres não expressamente pactuados não podem ser exigidos, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada e da segurança jurídica contratual.

B) A obrigação como processo altera a natureza jurídica do vínculo obrigacional para transformá-lo em relação hierarquizada em favor do credor, impondo ao devedor amplos deveres implícitos que prevalecem inclusive sobre o conteúdo contratual expressamente estipulado pelas partes.

C) A boa-fé objetiva constitui elemento subjetivo relacionado à intenção interna das partes contratantes, exigindo a demonstração de dolo ou má-fé para que se reconheça a violação de deveres laterais ou anexos no curso da relação obrigacional.

D) A teoria da obrigação como processo afasta a centralidade da prestação principal, priorizando a análise dos deveres anexos como núcleo da relação jurídica, ainda que isso implique relativização do objetivo final de satisfação do crédito.

E) A obrigação deve ser compreendida como processo dinâmico orientado ao adimplemento, no qual, além da prestação principal, incidem deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, tais como cooperação, lealdade, informação e proteção, cuja violação pode configurar inadimplemento mesmo na ausência de cláusula expressa.

Resolução

Alternativa correta: (E).

A teoria da obrigação como processo, incorporada ao direito brasileiro sob influência de Karl Larenz e difundida por Clóvis do Couto e Silva, rompe com a visão estática da obrigação como mero vínculo jurídico entre credor e devedor. A relação obrigacional passa a ser compreendida como processo dinâmico orientado à satisfação da prestação.

Nesse contexto, além da prestação principal (dar, fazer ou não fazer), incidem deveres anexos derivados da boa-fé objetiva, como cooperação, lealdade, informação e proteção. Tais deveres existem independentemente de previsão contratual expressa.

A sua violação pode configurar inadimplemento contratual, ainda que a prestação principal, em tese, tenha sido cumprida formalmente.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Reproduz concepção superada da obrigação como vínculo estático e estritamente formal. A moderna teoria das obrigações reconhece que a relação jurídica não se esgota na

NA MIRA DO ENAM

literalidade da prestação principal. Os deveres anexos decorrem da boa-fé objetiva e integram o conteúdo obrigacional independentemente de previsão expressa.

Alternativa B – Incorreta.

Distorce a teoria da obrigação como processo ao sugerir hierarquização da relação em favor do credor. A moderna concepção afasta a ideia de subordinação e reconhece que credor e devedor são parceiros no processo de adimplemento, buscando solução satisfativa para ambos.

Alternativa C – Incorreta.

Confunde boa-fé objetiva com boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva não exige investigação da intenção interna das partes, mas analisa o comportamento externo à luz de um padrão ético-social de conduta.

Alternativa D – Incorreta.

A teoria da obrigação como processo não elimina a centralidade da prestação principal. Ao contrário, reafirma que todo o processo obrigacional é orientado ao adimplemento, sendo os deveres anexos instrumentos para garantir sua adequada satisfação.

Alternativa E – Correta.

Expressa a compreensão contemporânea da obrigação como relação dinâmica, permeada por deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, cuja violação pode gerar responsabilidade contratual.

Explicação detalhada

A teoria da obrigação como processo representa importante evolução dogmática no direito das obrigações. A visão clássica enxergava a obrigação como vínculo jurídico estático, caracterizado pela subordinação do devedor ao credor.

A moderna concepção supera essa leitura formalista e compreende a obrigação como um processo colaborativo contínuo, composto por uma série de atos interligados voltados à satisfação da prestação.

Esse processo é orientado por um objetivo final: o adimplemento satisfativo. Credor e devedor não ocupam posições hierarquizadas, mas atuam como cooperadores na realização do fim contratual.

A boa-fé objetiva exerce papel estruturante nesse modelo. Trata-se de padrão de conduta ético-social que impõe deveres anexos ou laterais, tais como:

- dever de lealdade
- dever de cooperação
- dever de informação
- dever de proteção
- dever de confiança

Esses deveres não precisam estar previstos expressamente no contrato. Decorrem diretamente do sistema jurídico e integram o conteúdo obrigacional.

NA MIRA DO ENAM

A violação desses deveres pode caracterizar inadimplemento, mesmo quando a prestação principal tenha sido formalmente cumprida. Por exemplo, omitir informações técnicas relevantes pode frustrar a finalidade do contrato, comprometendo a satisfação do credor.

Portanto, a obrigação contemporânea não se reduz a um simples dar, fazer ou não fazer. Ela constitui processo colaborativo estruturado pela boa-fé objetiva e orientado à realização do fim contratual.

32. Contrato Aleatório e Teoria da Imprevisão

Produtor rural celebra contrato com empresa cerealista para a venda de safra futura de soja ainda não colhida. As partes convencionam preço global fixo, assumindo o adquirente o risco relativo à quantidade efetivamente produzida, desde que haja colheita mínima viável. Durante o período contratual, ocorre evento climático extraordinário e imprevisível que compromete drasticamente a produção, tornando a execução economicamente excessivamente onerosa para o produtor.

Em outro contrato, celebrado entre as mesmas partes, o produtor vende "toda a produção que vier a existir" em determinada área, assumindo o adquirente o risco integral da existência ou não da safra.

Considerando os arts. 458 a 461 do Código Civil e a distinção entre emptio spei e emptio rei speratae, assinale a alternativa correta.

A) Nos contratos aleatórios, a presença da álea impede a incidência da teoria da imprevisão em qualquer hipótese, pois a estrutura contratual já contempla a possibilidade de eventos futuros incertos, tornando juridicamente irrelevante a distinção entre risco assumido e fato extraordinário superveniente.

B) Nos contratos acidentalmente aleatórios de compra e venda de coisa futura, distingue-se a emptio spei da emptio rei speratae quanto à extensão da álea assumida, sendo possível a aplicação da teoria da imprevisão quando o fato superveniente não estiver inerente ao risco contratualmente assumido.

C) No contrato de emptio spei, o adquirente assume risco restrito à quantidade da coisa futura, permanecendo desobrigado do pagamento caso a coisa não venha a existir, desde que não se comprove culpa do alienante na frustração do resultado.

D) No contrato de emptio rei speratae, o adquirente assume risco integral quanto à existência da coisa futura, razão pela qual permanece obrigado ao pagamento do preço ainda que a produção não se concretize, desde que não haja conduta dolosa do alienante.

E) A teoria da imprevisão não pode ser aplicada aos contratos aleatórios de compra e venda de coisa futura quando o evento superveniente afete a produção, pois a incerteza econômica integra necessariamente a estrutura desses contratos, independentemente da modalidade adotada pelas partes.

Resolução

Alternativa correta: (B).

A alternativa correta é a letra B.

Os contratos aleatórios caracterizam-se pela presença de álea, isto é, risco inerente à própria estrutura contratual. Nos contratos acidentalmente aleatórios de compra e venda de coisa futura, distinguem-se duas modalidades:

NA MIRA DO ENAM

• *emptio spei* (compra da esperança): o adquirente assume o risco quanto à própria existência da coisa;

• *emptio rei speratae* (compra da coisa esperada): o risco recai sobre a quantidade, mas não sobre a inexistência absoluta.

A teoria da imprevisão pode incidir nos contratos aleatórios quando o evento extraordinário e imprevisível não estiver inserido na álea assumida pelas partes. Se o fato superveniente extrapola o risco contratualmente previsto, admite-se revisão.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Generaliza a absorção de riscos no contrato aleatório. A presença de álea não impede a análise da natureza do evento superveniente. A distinção entre risco inerente ao contrato e fato extraordinário externo é fundamental para verificar a possibilidade de revisão contratual.

Alternativa B – Correta.

Reconhece a distinção técnica entre *emptio spei* e *emptio rei speratae* e admite a incidência da teoria da imprevisão quando o fato não estiver compreendido na álea assumida.

Alternativa C – Incorreta.

Descreve equivocadamente o *emptio spei*. Nessa modalidade, o adquirente assume o risco integral da existência da coisa, permanecendo obrigado ao pagamento ainda que ela não venha a existir, salvo culpa do alienante.

Alternativa D – Incorreta.

Atribui ao *emptio rei speratae* risco integral quanto à existência da coisa, o que corresponde à *emptio spei*. Na *emptio rei speratae*, inexistindo a coisa, não há obrigação de pagamento.

Alternativa E – Incorreta.

Trata a incerteza econômica como automaticamente absorvida pela álea contratual. A aplicação da teoria da imprevisão depende da análise do risco efetivamente assumido e da natureza do evento superveniente.

Explicação detalhada

Os contratos aleatórios envolvem incerteza quanto à existência, quantidade ou qualidade da prestação. A álea constitui elemento estrutural do contrato, mas não elimina a possibilidade de revisão quando o evento extraordinário não integra o risco assumido.

Emptio spei: há risco total quanto à existência da coisa futura.

Emptio rei speratae: há risco quanto à quantidade, mas não quanto à inexistência absoluta.

A teoria da imprevisão pode ser aplicada quando o fato extraordinário não estiver inserido na álea contratual. Assim, a análise deve identificar qual risco foi assumido pelas partes e se o evento superveniente extrapola esse limite.

NA MIRA DO ENAM

33. Posse e Ações Possessórias no Processo Civil

Determinada empresa inicia a construção de galpão industrial e, durante as obras, passa a utilizar parte de via municipal que serve de único acesso a uma comunidade de moradores. Além disso, instala barreiras físicas que restringem a circulação habitual dos residentes.

Inconformados, os moradores ajuízam ação possessória visando à restituição do uso pleno da via. A empresa sustenta que se trata de bem público, razão pela qual particulares não teriam legitimidade ativa para propor ação possessória, sendo o caso de atuação exclusiva do ente público.

Considerando o regime jurídico das ações possessórias, a distinção entre turbação, esbulho e ameaça, o princípio da fungibilidade e a jurisprudência do STJ sobre bens públicos de uso comum do povo, assinale a alternativa correta.

A) A proteção possessória é incabível quando se tratar de bem público, pois a posse exercida por particulares sobre qualquer modalidade de bem público caracteriza mera detenção juridicamente irrelevante, cabendo exclusivamente ao ente público adotar as medidas judiciais cabíveis.

B) A intervenção da empresa configura mera turbação, razão pela qual a medida adequada seria ação de manutenção de posse, não sendo possível a reintegração quando se tratar de bem público de uso comum, ainda que haja limitação efetiva do uso coletivo.

C) A ocupação parcial da via municipal não pode caracterizar esbulho, pois bens públicos de uso comum do povo não admitem posse exercida por particulares, inexistindo tutela possessória entre particulares nessa hipótese.

D) É cabível ação possessória proposta por particulares para resguardar o livre uso de bem público de uso comum do povo, como via municipal, podendo a medida adequada ser a reintegração de posse caso caracterizado esbulho, sem prejuízo da aplicação do princípio da fungibilidade.

E) A controvérsia deve ser solucionada exclusivamente por meio de ação reivindicatória proposta pelo Município, uma vez que a discussão envolve bem público e pressupõe análise da titularidade dominial do imóvel.

Resolução

Alternativa correta: (D).

O STJ admite que particulares ajuízem ação possessória para resguardar o livre uso de bem público de uso comum do povo, como vias públicas. Ainda que o domínio seja público, o uso coletivo pode ser protegido por meio de tutela possessória quando houver esbulho ou turbação que impeça ou restrinja o exercício regular da posse.

Caso configurado esbulho — privação ou retirada da posse — é cabível ação de reintegração. Além disso, o art. 554 do CPC consagra o princípio da fungibilidade das ações possessórias, permitindo que o juiz conceda a tutela adequada conforme os pressupostos efetivamente demonstrados.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

Generaliza a impossibilidade de tutela possessória envolvendo bens públicos. Embora a ocupação de bens públicos dominicais por particular configure mera detenção, a jurisprudência distingue a situação dos bens de uso comum do povo, admitindo proteção possessória para assegurar o uso coletivo.

Alternativa B – Incorreta.

Restringe a análise à turbação e afasta a possibilidade de reintegração de posse. Se houver privação substancial do uso da via pública, poderá estar configurado esbulho, sendo adequada a ação de reintegração. A natureza pública do bem não impede essa tutela.

Alternativa C – Incorreta.

Ignora o entendimento consolidado de que particulares podem proteger judicialmente o exercício do uso de bem público de uso comum do povo. A inexistência de domínio privado não elimina a possibilidade de tutela possessória quanto ao uso.

Alternativa D – Correta.

Reflete o entendimento jurisprudencial de que é possível a proteção possessória para garantir o uso regular de via pública, bem como reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade das ações possessórias.

Alternativa E – Incorreta.

Confunde tutela possessória com ação reivindicatória. A controvérsia narrada envolve proteção da posse (uso da via) e não discussão acerca da titularidade dominial do bem.

Explicação detalhada

As ações possessórias protegem a posse, não a propriedade. São cabíveis diante de:

• Ameaça → interdito proibitório

• Turbação → manutenção de posse

• Esbulho → reintegração de posse

O CPC consagra o princípio da fungibilidade, permitindo ao juiz conceder a tutela adequada conforme os fatos comprovados.

Embora a ocupação de bens públicos dominicais por particular configure mera detenção, o STJ admite tutela possessória para resguardar o uso de bens públicos de uso comum do povo, como vias públicas.

Portanto, moradores têm legitimidade para ajuizar ação possessória quando há invasão ou restrição ao uso regular de via municipal.

34. Teoria da Empresa e enquadramento jurídico (CC/2002)

Carlos atua como programador autônomo, prestando serviços intelectuais personalizados a diversos clientes, sem empregados e sem estrutura organizacional complexa. Marina constitui estrutura organizada voltada à produção e comercialização de softwares, contando com empregados, capital investido, tecnologia própria e setor administrativo. Já uma associação cultural sem fins lucrativos desenvolve atividade permanente de produção de eventos artísticos, estruturando equipe, tecnologia e captação de recursos, mas reinveste integralmente suas receitas na própria atividade institucional.

NA MIRA DO ENAM

À luz da Teoria da Empresa adotada pelo Código Civil brasileiro de 2002, assinale a alternativa correta.

A) Carlos, Marina e a associação cultural devem ser considerados empresários, pois todos exercem atividade econômica de forma habitual, sendo irrelevante a organização dos fatores de produção ou a finalidade lucrativa para incidência do regime empresarial.

B) Marina é empresária por exercer profissionalmente atividade econômica organizada para produção de bens ou serviços; Carlos não é empresário por não organizar os fatores de produção; e a associação cultural não se enquadra como empresária em razão da ausência de finalidade lucrativa.

C) Carlos e Marina devem ser considerados empresários, pois ambos exercem atividade econômica organizada, ainda que em graus distintos; a associação cultural, por sua vez, também se enquadra como empresária em razão da organização estrutural da atividade, independentemente da destinação das receitas.

D) Nenhum dos três pode ser considerado empresário, pois o conceito de empresa exige necessariamente atividade mercantil típica prevista no antigo Código Comercial, mantendo-se o critério dos atos de comércio para delimitação do direito empresarial.

E) Apenas Carlos pode ser considerado empresário, pois o exercício pessoal e habitual de atividade econômica é suficiente para caracterizar empresa; Marina e a associação cultural não se enquadram por possuírem estrutura complexa que descaracteriza o elemento subjetivo da empresa.

Resolução

Alternativa correta: (B).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A habitualidade não basta: o conceito de empresário exige **atividade econômica organizada**. Além disso, a finalidade lucrativa é elemento típico da atividade empresarial (onerosidade), de modo que não é "irrelevante" para o enquadramento.

Alternativa B – Correta.

Marina se enquadra como empresária por exercer **profissionalmente atividade econômica organizada** (art. 966 do CC). Carlos, embora exerça atividade econômica, não evidencia a **organização dos fatores de produção**. A associação cultural, por ser **sem fins lucrativos** e reinvestir integralmente as receitas na finalidade institucional, não se enquadra no regime empresarial, ainda que possa possuir organização interna para suas atividades.

Alternativa C – Incorreta.

O enunciado descreve Carlos como prestador de serviço intelectual **sem organização empresarial**, e não como atividade organizada. Quanto à associação, a mera organização de meios para executar finalidade institucional **não converte automaticamente** a entidade em empresária, especialmente na ausência de finalidade lucrativa.

Alternativa D – Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

O direito empresarial contemporâneo superou o critério dos "atos de comércio", adotando o critério da **empresa** como delimitador do regime jurídico (Teoria da Empresa), com forte repercussão no CC/2002.

Alternativa E – Incorreta.

O exercício pessoal e habitual, por si só, não caracteriza empresário: é indispensável a **organização**. Além disso, afirmar que estrutura complexa "descaracteriza" a empresa contraria a própria lógica da Teoria da Empresa, que pressupõe organização dos fatores de produção.

Explicação detalhada

A Teoria da Empresa delimita a incidência do direito empresarial pelo critério do **exercício profissional de atividade econômica organizada** voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. No Código Civil de 2002, o empresário é definido no art. 966 como aquele que exerce **profissionalmente** uma atividade econômica **organizada**, o que pressupõe a articulação dos fatores de produção (mão de obra, capital, tecnologia e insumos/matéria-prima, conforme o caso).

No enunciado, Marina apresenta os elementos típicos da empresa: estrutura organizada, empregados, capital investido e tecnologia, atuando com finalidade de mercado, o que a enquadra como empresária. Carlos, ao contrário, atua como prestador autônomo de serviços intelectuais personalizados, sem demonstrar a organização empresarial dos fatores de produção, o que afasta sua caracterização como empresário na moldura apresentada. Já a associação cultural, embora possua organização interna e execute atividades permanentes, é descrita como entidade **sem fins lucrativos**, reinvestindo receitas na finalidade institucional, o que a distancia do regime empresarial típico, no qual a onerosidade e a atuação voltada ao mercado são características marcantes.

Por isso, à luz da Teoria da Empresa e do conceito legal de empresário no CC/2002, a alternativa que melhor traduz o enquadramento jurídico dos três casos narrados é a letra **B**.

35. Estabelecimento Empresarial (arts. 1.142 a 1.149 do CC)

A sociedade empresária Alfa Cursos Ltda. exerce atividade educacional e possui:

- dois imóveis próprios onde funcionam suas unidades;
- um imóvel locado de terceiro para realização de eventos;
- três veículos utilizados para transporte de professores;
- a marca registrada "Alfa Cursos";
- créditos decorrentes de mensalidades;
- um terreno de sua propriedade atualmente não utilizado na atividade;
- valores aplicados em investimentos financeiros sem vinculação direta com a atividade empresarial.

À luz da disciplina jurídica do estabelecimento empresarial prevista no Código Civil, assinale a alternativa correta.

NA MIRA DO ENAM

A) Integram o estabelecimento empresarial exclusivamente os bens corpóreos de titularidade da sociedade empresária, entendidos como aqueles que compõem materialmente o acervo físico da empresa, como imóveis, móveis e equipamentos, excluindo-se, por conseguinte, bens incorpóreos, direitos creditórios e posições contratuais, uma vez que tais elementos integrariam apenas o patrimônio geral da pessoa jurídica, mas não o estabelecimento propriamente dito.

B) Integram o estabelecimento empresarial os bens corpóreos e incorpóreos organizados para o exercício da atividade econômica, incluindo os imóveis próprios utilizados na atividade, os veículos empregados na prestação do serviço, a marca registrada, os créditos decorrentes da atividade educacional e os direitos oriundos do contrato de locação do imóvel destinado a eventos; não integram o estabelecimento o terreno não utilizado na atividade nem as aplicações financeiras desvinculadas da organização empresarial.

C) O estabelecimento empresarial se confunde integralmente com o patrimônio da sociedade empresária, razão pela qual todos os bens, direitos e valores de sua titularidade, ainda que não estejam funcionalmente vinculados à atividade econômica desenvolvida, devem ser considerados como parte do estabelecimento, não havendo distinção técnica entre ambos os institutos.

D) Apenas os bens que integrem formalmente o patrimônio da sociedade empresária podem compor o estabelecimento empresarial, motivo pelo qual o imóvel locado de terceiro não poderia, sob qualquer hipótese, ser considerado elemento do estabelecimento, pois a ausência de titularidade dominial impede sua integração ao complexo organizado da atividade.

E) O estabelecimento empresarial corresponde exclusivamente ao ponto empresarial, isto é, ao espaço físico onde a atividade econômica é exercida, sendo irrelevante a consideração de bens incorpóreos, créditos, direitos contratuais ou demais elementos organizacionais, já que o núcleo jurídico do estabelecimento reside unicamente na localização geográfica da empresa.

Resolução

Alternativa correta: (B).

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

O estabelecimento empresarial não se limita a bens corpóreos nem exige que todos os elementos sejam de propriedade do empresário. Ele abrange também bens incorpóreos (como marca) e direitos (como créditos e posições contratuais), desde que organizados para a atividade.

Alternativa B – Correta.

O estabelecimento é o conjunto organizado de bens corpóreos e incorpóreos afetados à atividade empresarial. Incluem-se bens próprios utilizados, veículos, marca, créditos e direitos decorrentes da locação. Excluem-se bens não destinados à atividade, como o terreno ocioso e aplicações financeiras desvinculadas.

Alternativa C– Incorreta.

NA MIRA DO ENAM

O patrimônio é gênero mais amplo. O estabelecimento é apenas a parcela patrimonial organizada e destinada ao exercício da empresa. Nem todo bem do patrimônio integra o estabelecimento.

Alternativa D – Incorreta.

A titularidade dominial não é requisito para integrar o estabelecimento. Direitos e deveres decorrentes de contrato de locação podem integrar o estabelecimento se estiverem funcionalmente vinculados à atividade empresarial.

Alternativa E – Incorreta.

O ponto empresarial é apenas o local de exercício da atividade. O estabelecimento é conceito mais amplo, envolvendo o complexo organizado de bens corpóreos e incorpóreos.

Explicação detalhada

O estabelecimento empresarial, nos termos do art. 1.142 do Código Civil, consiste no complexo de bens organizados, para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. Trata-se do instrumento de trabalho da atividade empresarial, ou seja, do conjunto estruturado de elementos que permite a produção ou circulação de bens e serviços.

É fundamental distinguir estabelecimento empresarial de patrimônio. O patrimônio corresponde ao conjunto de todos os bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica ou do empresário individual, independentemente de sua vinculação à atividade empresarial. Já o estabelecimento compreende apenas os bens corpóreos e incorpóreos que estejam funcionalmente organizados e destinados ao exercício da atividade econômica.

No caso apresentado, integram o estabelecimento os imóveis próprios utilizados nas unidades de ensino, os veículos empregados na logística da atividade, a marca registrada — que constitui bem incorpóreo de relevante valor econômico —, os créditos decorrentes das mensalidades e os direitos oriundos do contrato de locação do imóvel destinado a eventos, pois todos esses elementos estão organizados para viabilizar a atividade educacional.

Por outro lado, o terreno não utilizado na atividade empresarial e as aplicações financeiras desvinculadas da organização produtiva integram o patrimônio da sociedade, mas não o estabelecimento empresarial, pois não estão afetados ao exercício da empresa.

Também se deve ressaltar que o estabelecimento não se confunde com o ponto empresarial. O ponto refere-se ao local físico onde a atividade é exercida, enquanto o estabelecimento abrange todo o complexo organizado de bens, inclusive incorpóreos e direitos obrigacionais.

Assim, a alternativa correta é a letra (B).

36. Títulos de Crédito — Atributos e Características

Uma empresa do ramo de autopeças vende mercadorias a prazo para outra sociedade empresária, recebendo como pagamento uma nota promissória. Antes do vencimento, o credor transfere o título a um terceiro por meio de endosso. No vencimento, o devedor não paga, e o atual portador promove execução direta com base no título, sem necessidade de discutir previamente a relação contratual que lhe deu origem.

NA MIRA DO ENAM

Considerando os atributos e características dos títulos de crédito, assinale a alternativa correta.

A) Os títulos de crédito possuem natureza de bens móveis, mas não são dotados de executividade, exigindo que o credor proponha ação de conhecimento para demonstrar a existência do crédito antes de eventual execução.

B) A executividade do título de crédito depende da demonstração da causa que lhe deu origem, uma vez que o título não possui eficácia processual própria, sendo indispensável a comprovação da relação jurídica subjacente.

C) A circulação do título por meio de endosso impede a formação de solidariedade entre os coobrigados, pois cada obrigação cambiária depende da validade da relação jurídica originária.

D) Os títulos de crédito caracterizam-se pela negociabilidade e pela executividade, permitindo sua circulação por tradição ou endosso, com formação de coobrigação solidária entre os signatários, além de possibilitar a execução direta independentemente da prova da relação causal subjacente.

E) O título de crédito possui poder liberatório equivalente ao da moeda corrente, extinguindo automaticamente a obrigação que lhe deu origem no momento de sua emissão.

Resolução

Alternativa Correta: (D).

Os títulos de crédito possuem dois atributos centrais: **negociabilidade** e **executividade**.

A negociabilidade permite a circulação do crédito por tradição ou endosso, gerando a chamada **cambiariedade**, isto é, a possibilidade de alteração do titular do crédito.

A executividade decorre da natureza de título executivo extrajudicial, permitindo ao portador promover execução direta, independentemente da comprovação da relação jurídica originária, em razão da eficácia processual abstrata.

Além disso, com a circulação, podem surgir diversos coobrigados (sacador, endossantes, avalistas), que respondem solidariamente perante o credor.

Análise das Alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A executividade é atributo essencial dos títulos de crédito. Eles são títulos executivos extrajudiciais e dispensam ação de conhecimento prévia.

Alternativa B – Incorreta.

A executividade não depende da demonstração da causa debendi. Trata-se justamente da eficácia processual abstrata.

Alternativa C – Incorreta.

A circulação por endosso não afasta a solidariedade entre os coobrigados, característica típica dos títulos de crédito.

Alternativa D – Correta.

NA MIRA DO ENAM

Reúne adequadamente os atributos da negociabilidade e executividade, bem como as consequências jurídicas da circulação cambial.

Alternativa E – Incorreta.

O título de crédito não possui poder liberatório como a moeda corrente. Ele se transmite pro solvendo, de modo que a obrigação originária só se extingue com o efetivo pagamento.

Explicação Detalhada

Os títulos de crédito são instrumentos típicos do direito empresarial, estruturados para facilitar a circulação do crédito e conferir segurança às relações econômicas. Sua natureza de bem móvel permite a transferência célere por tradição ou endosso, sendo este último o mecanismo mais característico da circulação cambial. Com a transferência, pode haver multiplicação de coobrigados, todos solidariamente responsáveis perante o credor, embora cada obrigação cambiária possua autonomia própria.

A executividade decorre do reconhecimento legal de que o título de crédito é título executivo extrajudicial. Isso significa que o credor pode promover diretamente a execução, sem necessidade de provar a existência da relação causal que originou o título. Trata-se da chamada eficácia processual abstrata, que prestigia a segurança e a circulação do crédito.

Por fim, diferentemente da moeda corrente, o título não possui poder liberatório imediato. Ele se transmite pro solvendo, coexistindo com a obrigação subjacente até o efetivo pagamento. Portanto, a alternativa que reúne corretamente esses elementos é a letra **D**.

37. Direito Penal Simbólico

Após a ocorrência de crime de grande repercussão nacional, com intensa cobertura midiática e forte mobilização popular, o Congresso Nacional aprova, em regime de urgência, nova lei penal que aumenta significativamente a pena do delito já tipificado, sem alteração na estrutura do tipo penal e sem apresentação de estudos técnicos que demonstrem impacto concreto na redução da criminalidade.

Passados alguns anos da vigência da lei, verifica-se que os índices do referido crime permanecem praticamente inalterados.

À luz da teoria do Direito Penal, assinale a alternativa correta.

A) A situação descrita revela hipótese de Direito Penal simbólico, caracterizado pela produção legislativa orientada prioritariamente à resposta imediata à opinião pública, com reduzida eficácia preventiva concreta, funcionando a norma como instrumento de reafirmação simbólica da autoridade estatal.

B) O aumento de pena sempre reforça automaticamente a função preventiva geral negativa da norma penal, de modo que não se pode falar em simbolismo legislativo quando há agravamento sancionatório regularmente aprovado pelo Parlamento.

C) A criação de nova lei penal em contexto de forte comoção social representa exercício legítimo da soberania popular e, por essa razão, não pode ser analisada sob a perspectiva da eficácia social ou da função preventiva da norma.

D) O Direito Penal simbólico se configura quando há declaração formal de inconstitucionalidade de determinada lei penal, hipótese em que a norma perde validade jurídica, passando a exercer apenas função retórica no ordenamento.

NA MIRA DO ENAM

E) O conceito de Direito Penal simbólico refere-se às normas penais em branco que dependem de complementação normativa por ato infralegal, sendo o simbolismo consequência da técnica legislativa adotada.

Resolução

Alternativa correta: (A).

O Direito Penal simbólico ocorre quando o legislador, pressionado por clamor social ou intensa mobilização da opinião pública, edita leis penais com finalidade predominantemente simbólica, voltadas a transmitir à sociedade uma sensação de resposta estatal eficaz, ainda que, na prática, não haja impacto real na redução da criminalidade.

Nesses casos, a norma penal não cumpre adequadamente sua função preventiva — especialmente a função inibitória — e passa a operar mais como instrumento de comunicação política do que como mecanismo efetivo de controle social.

Análise das alternativas

Alternativa A – Correta.

Descreve com precisão o fenômeno do Direito Penal simbólico: legislação penal orientada a satisfazer expectativas sociais imediatas, sem efetiva transformação da realidade fática, desempenhando função predominantemente simbólica de reafirmação da autoridade estatal.

Alternativa B – Incorreta.

Parte da premissa de que o aumento de pena gera, necessariamente, efeito preventivo eficaz. A doutrina crítica demonstra que o agravamento sancionatório não implica, por si só, redução de criminalidade, podendo representar medida meramente simbólica quando desprovida de políticas públicas estruturais.

Alternativa C – Incorreta.

A legitimidade formal do processo legislativo não afasta a análise crítica quanto à eficácia social da norma penal. A teoria do Direito Penal simbólico justamente examina a distância entre validade formal e efetividade material.

Alternativa D – Incorreta.

O Direito Penal simbólico não se confunde com perda de validade jurídica ou declaração de inconstitucionalidade. Trata-se de fenômeno relacionado à ineficácia social da norma, e não à sua nulidade formal.

Alternativa E – Incorreta.

Normas penais em branco dizem respeito à técnica legislativa de complementação do tipo penal, o que não se relaciona diretamente com a ideia de simbolismo penal, que envolve finalidade política e ausência de eficácia preventiva concreta.

Explicação detalhada

O Direito Penal possui funções clássicas, dentre elas:

• Função preventiva geral (negativa e positiva);

• Função preventiva especial;

NA MIRA DO ENAM

• Função retributiva;

• Função de reafirmação da vigência da norma.

Quando o legislador cria lei penal movido predominantemente por pressões midiáticas e sociais, sem estudo técnico ou estratégia integrada de política criminal, a norma pode nascer destituída de efetividade social.

Nesses casos:

• a lei não altera substancialmente a realidade criminológica;

• não reduz os índices do delito;

• serve mais como mensagem política do que como instrumento real de prevenção.

Assim, o Direito Penal simbólico representa crítica à expansão legislativa penal que busca produzir sensação de segurança, sem enfrentar estruturalmente as causas da criminalidade.

38. Velocidades do Direito Penal

Diante do aumento da criminalidade organizada transnacional, determinado país edita lei que prevê penas privativas de liberdade elevadas, amplia hipóteses de prisão preventiva, restringe recursos e admite técnicas investigativas invasivas com menor grau de contraditório prévio. Paralelamente, mantém procedimento sumaríssimo para infrações de menor potencial ofensivo, com aplicação de penas alternativas e mecanismos consensuais.

Considerando a teoria das velocidades do Direito Penal formulada por Jesús-María Silva Sánchez, assinale a alternativa correta.

A) A ampliação de penas privativas de liberdade acompanhada de redução de garantias processuais caracteriza manifestação do Direito Penal de primeira velocidade, pois envolve crimes graves e resposta estatal intensa, ainda que haja mitigação de direitos fundamentais.

B) A coexistência de procedimentos céleres para infrações leves e de regimes rigorosos com mitigação de garantias para delitos graves revela a presença simultânea de Direito Penal de segunda e terceira velocidades, sendo esta última marcada pela flexibilização de garantias mesmo diante da possibilidade de penas privativas de liberdade.

C) O Direito Penal de segunda velocidade admite penas privativas de liberdade como regra, desde que o processo seja simplificado, pois a celeridade processual é elemento central dessa modalidade.

D) O Direito Penal de terceira velocidade corresponde à aplicação de sanções administrativas em substituição à pena criminal, caracterizando movimento de despenalização e redução do sistema carcerário.

E) A chamada quarta velocidade do Direito Penal, associada ao Tribunal Penal Internacional, reafirma a máxima observância das garantias processuais penais clássicas, como resposta à gravidade das violações de direitos humanos praticadas por Chefes de Estado.

Resolução

Alternativa correta: (B).

NA MIRA DO ENAM

A situação descrita revela a presença de diferentes velocidades do Direito Penal no mesmo ordenamento. A segunda velocidade caracteriza-se pela flexibilização de garantias em infrações menos graves, normalmente com aplicação de penas não privativas de liberdade, buscando maior celeridade e eficiência. Já a terceira velocidade envolve crimes graves com possibilidade de pena privativa de liberdade, mas acompanhados de mitigação de garantias processuais, aproximando-se do chamado Direito Penal do Inimigo.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

O Direito Penal de primeira velocidade exige plena observância das garantias fundamentais, especialmente em crimes graves punidos com pena privativa de liberdade. A mitigação de garantias não é compatível com essa categoria.

Alternativa B – Correta.

Identifica adequadamente a lógica da teoria de Silva Sánchez: segunda velocidade para infrações menos graves com simplificação procedimental e penas alternativas; terceira velocidade para delitos graves com endurecimento penal e redução de garantias processuais.

Alternativa C – Incorreta.

A segunda velocidade não tem como regra a imposição de penas privativas de liberdade. Ao contrário, destina-se a infrações de menor gravidade, com aplicação de penas alternativas e mecanismos consensuais.

Alternativa D – Incorreta.

A terceira velocidade não corresponde à despenalização. Trata-se de recrudescimento penal com mitigação de garantias, especialmente em contextos de criminalidade grave.

Alternativa E – Incorreta.

A chamada quarta velocidade, associada ao Direito Penal Internacional, não se limita à reafirmação das garantias clássicas, havendo debates sobre relativizações e adaptações procedimentais diante da gravidade dos crimes internacionais.

Explicação detalhada

Silva Sánchez propõe uma leitura funcional do sistema penal contemporâneo, estruturado em diferentes “velocidades”, conforme a intensidade da resposta estatal e o grau de garantias preservadas:

• **Primeira velocidade:** penas privativas de liberdade com plena observância das garantias penais e processuais clássicas.

• **Segunda velocidade:** maior celeridade e flexibilização procedimental para infrações menos graves, com aplicação de penas não privativas de liberdade.

• **Terceira velocidade:** recrudescimento penal com mitigação de garantias, inclusive com possibilidade de pena privativa de liberdade — aproximando-se do chamado Direito Penal do Inimigo.

• **Quarta velocidade (construção posterior):** Direito Penal Internacional, especialmente no âmbito do Tribunal Penal Internacional, envolvendo debates sobre tratamento jurídico diferenciado para crimes de extrema gravidade.

NA MIRA DO ENAM

A teoria evidencia que o sistema penal contemporâneo não opera de forma uniforme, mas sim por camadas ou velocidades distintas, conforme a gravidade do delito e a resposta estatal pretendida. Trata-se de instrumento crítico para analisar o tensionamento entre eficiência repressiva e preservação das garantias fundamentais.

39. Princípio da Insignificância

Enunciado

Carlos, reincidente em crime patrimonial, é flagrado tentando subtrair dois pacotes de biscoito avaliados em R$ 18,00 de um supermercado. O Ministério Público oferece denúncia por tentativa de furto. A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância.

O juízo de primeiro grau reconhece a tipicidade formal da conduta e condena o réu, fundamentando que a reincidência impede o reconhecimento da insignificância. Em grau recursal, o Tribunal passa a analisar a possibilidade de aplicação do princípio.

Considerando a doutrina, os requisitos fixados pelos Tribunais Superiores (OPRI) e o entendimento do STF no Informativo 913, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da insignificância afasta a tipicidade formal da conduta, pois impede que haja subsunção do fato à norma penal incriminadora, razão pela qual a conduta deixa de preencher os elementos objetivos do tipo.

B) A reincidência, por si só, impede o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, tornando obrigatória a condenação com aplicação de pena privativa de liberdade.

C) O princípio da insignificância pressupõe a ausência de tipicidade material, ainda que haja tipicidade formal, podendo, em situações excepcionais, não conduzir à absolvição, mas influenciar a dosimetria ou a substituição da pena.

D) O reconhecimento do princípio da insignificância depende exclusivamente do valor econômico do bem subtraído, sendo irrelevantes aspectos como a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade do comportamento.

E) A aplicação do princípio da insignificância constitui causa supralegal de exclusão da ilicitude, afastando a antijuridicidade do fato quando a lesão ao bem jurídico for considerada irrelevante.

Resolução

Alternativa correta: (C).

O princípio da insignificância afasta a tipicidade material, não a tipicidade formal. Há subsunção do fato à norma penal, mas a lesão ao bem jurídico é considerada irrelevante. Em regra, seu reconhecimento conduz à absolvição por atipicidade material. Todavia, conforme precedente do STF (Informativo 913), em caso excepcional envolvendo réu reincidente, o reconhecimento da insignificância pode não resultar em absolvição, mas ser utilizado para afastar óbices legais à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

NA MIRA DO ENAM

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

O princípio da insignificância não afasta a tipicidade formal. O fato continua subsumível ao tipo penal, preenchendo seus elementos objetivos. O que se afasta é a tipicidade material, diante da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

Alternativa B – Incorreta.

A reincidência não constitui impedimento automático ao reconhecimento da insignificância. Embora possa influenciar a análise do grau de reprovabilidade, a jurisprudência do STF admite situações excepcionais em que, mesmo reconhecida a reincidência, se aplica a lógica da insignificância para mitigar os efeitos penais.

Alternativa C – Correta.

Descreve com precisão a natureza jurídica do princípio: exclusão da tipicidade material, mantendo-se a tipicidade formal. Além disso, contempla o entendimento jurisprudencial de que, em hipóteses específicas, o reconhecimento da insignificância pode repercutir na dosimetria ou na substituição da pena, e não necessariamente culminar em absolvição.

Alternativa D – Incorreta.

O valor econômico do bem não é o único critério. Os Tribunais Superiores estabeleceram quatro vetores cumulativos (mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada), não se tratando de análise meramente patrimonial.

Alternativa E – Incorreta.

O princípio da insignificância não exclui a ilicitude. Trata-se de hipótese de exclusão da tipicidade material, não sendo causa de justificação.

Explicação detalhada

O princípio da insignificância decorre da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal. O sistema penal deve atuar apenas quando a lesão ao bem jurídico for relevante.

Do ponto de vista dogmático:

• Há tipicidade formal (subsunção do fato ao tipo penal).

• Não há tipicidade material (lesão juridicamente relevante).

Os Tribunais Superiores consolidaram quatro requisitos cumulativos (OPRI):

- Mínima ofensividade da conduta;
- Ausência de periculosidade social da ação;
- Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
- Inexpressividade da lesão jurídica causada.

Em regra, o reconhecimento do princípio conduz à absolvição por atipicidade material. Contudo, no HC 137217/MG (Info 913 STF), a Corte reconheceu a insignificância, mas, diante da reincidência, não absolveu o réu, utilizando o reconhecimento para permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

NA MIRA DO ENAM

Esse precedente demonstra que o princípio pode operar com flexibilidade na jurisprudência, não sendo aplicado de maneira absolutamente automática.

40. Teoria da Imputação Objetiva – Acidente de Trânsito

Carlos conduzia seu veículo em via urbana à noite. Ao tentar ultrapassar um ciclista, manteve distância lateral de 75 cm, inferior à mínima exigida pelas normas de trânsito. No exato momento da ultrapassagem, o ciclista, que estava embriagado, realizou movimento brusco e inesperado para a esquerda, vindo a cair sob o caminhão que trafegava logo atrás, falecendo no local.

Perícia posterior indicou que, mesmo que Carlos tivesse respeitado a distância mínima regulamentar, o resultado provavelmente teria ocorrido em razão da manobra abrupta e imprevisível do ciclista.

O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio culposo contra Carlos, sustentando que ele criou risco juridicamente proibido ao não respeitar a distância mínima de ultrapassagem.

À luz da teoria da imputação objetiva, assinale a alternativa correta.

A) A violação da norma administrativa de trânsito, por si só, basta para caracterizar a imputação objetiva do resultado morte, sendo irrelevante verificar se o risco proibido efetivamente se realizou no resultado concreto.

B) Ainda que tenha havido infração administrativa, não haverá imputação objetiva se o resultado não decorrer da realização do risco proibido criado pela conduta do agente.

C) A existência de nexo causal físico entre a ultrapassagem irregular e o acidente é suficiente para fundamentar a responsabilidade penal, pois a imputação objetiva prescinde de juízo normativo acerca da relevância do risco criado.

D) A imputação objetiva exige apenas a demonstração de que o agente criou risco juridicamente proibido, sendo dispensável a verificação acerca da realização desse risco no resultado e da finalidade protetiva da norma violada.

E) Sempre que houver violação de regra de trânsito que imponha dever objetivo de cuidado, o resultado lesivo será automaticamente imputado ao agente, ainda que o evento tenha sido causado por comportamento imprevisível da vítima.

Resolução

Alternativa correta: (B).

A teoria da imputação objetiva exige não apenas a criação de risco juridicamente proibido, mas também que o resultado seja a concretização desse risco. Se o evento teria ocorrido mesmo com a observância da norma ou se decorreu de comportamento imprevisível da vítima, não há realização do risco proibido, afastando-se o nexo normativo.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

A mera violação administrativa não implica, automaticamente, imputação penal. É necessário verificar se o risco proibido efetivamente se concretizou no resultado. A imputação objetiva exige análise normativa, e não apenas constatação formal de infração.

Alternativa B – Correta.

NA MIRA DO ENAM

Reflete exatamente o segundo requisito da teoria da imputação objetiva: o resultado deve ser a realização do risco proibido criado pelo agente. Se o evento decorre de fator independente ou teria ocorrido de qualquer forma, não se pode atribuí-lo normativamente ao agente.

Alternativa C – Incorreta.

Confunde nexo causal físico com imputação normativa. A teoria da equivalência dos antecedentes causais não basta para atribuir responsabilidade penal; é indispensável verificar se o risco criado é juridicamente relevante e se se realizou no resultado.

Alternativa D – Incorreta.

A imputação objetiva não se satisfaz com a mera criação de risco proibido. É imprescindível que o risco se realize no resultado e que este esteja dentro da esfera de proteção da norma violada.

Alternativa E – Incorreta.

A responsabilidade penal não decorre automaticamente da infração administrativa. Se o comportamento da vítima for imprevisível e romper o nexo normativo, pode-se afastar a imputação objetiva do resultado.

Explicação detalhada

A teoria da imputação objetiva acrescenta um filtro normativo à causalidade natural.

Para que o resultado seja imputado ao agente, exige-se:

- Criação ou incremento de risco juridicamente proibido;
- Realização desse risco no resultado;
- Resultado dentro do alcance de proteção do tipo penal.

No exemplo, Carlos efetivamente violou regra de trânsito, criando risco proibido. Contudo, a perícia indicou que o resultado teria ocorrido mesmo se a distância regulamentar tivesse sido respeitada. Logo, o risco criado não foi determinante para o resultado.

Trata-se de hipótese clássica de ausência de realização do risco proibido.

Assim, ainda que haja infração administrativa, pode não haver responsabilidade penal.

41. Espécies de Erro de Proibição

Thomas, cidadão estrangeiro recém-chegado ao Brasil, consome determinada substância entorpecente em ambiente público, acreditando que sua conduta é lícita, pois em seu país de origem o consumo recreativo é autorizado por lei. Posteriormente, é denunciado pelo crime previsto na legislação brasileira.

Em outro contexto, João, ao flagrar sua esposa mantendo relação extraconjugal, agride fisicamente o suposto amante, acreditando estar agindo amparado pela legítima defesa da honra, convencido de que tal causa justificaria sua conduta.

Considerando a disciplina do erro de proibição e suas espécies, assinale a alternativa correta.

NA MIRA DO ENAM

A) No primeiro caso há erro de proibição direto, pois o agente ignora a existência da norma proibitiva; no segundo, há erro de proibição indireto, pois o agente supõe estar acobertado por uma causa excludente de ilicitude inexistente no ordenamento jurídico.

B) Em ambos os casos há erro de tipo, pois os agentes desconhecem circunstâncias fáticas essenciais à configuração dos delitos, o que exclui o dolo e conduz à atipicidade da conduta.

C) No primeiro caso há erro de tipo permissivo, enquanto no segundo há erro de proibição direto, uma vez que o agente não tem consciência da ilicitude de sua conduta.

D) No primeiro caso há erro de proibição indireto, pois o agente acredita estar autorizado por norma estrangeira, e no segundo há erro de tipo acidental, uma vez que a agressão decorre de erro sobre circunstância secundária do fato.

E) Ambos os casos configuram erro de proibição indireto, pois em nenhuma das hipóteses o agente desconhece a norma incriminadora, mas apenas interpreta equivocadamente seus limites.

Resolução

Alternativa correta: (A).

No primeiro caso, Thomas desconhece a existência ou o alcance da norma proibitiva brasileira. Ele ignora o caráter ilícito da conduta no ordenamento nacional, acreditando ser lícita em razão da legislação estrangeira. Trata-se de erro de proibição direto.

No segundo caso, João sabe que está praticando agressão, conduta típica e proibida, mas acredita estar amparado por uma causa excludente de ilicitude — a chamada legítima defesa da honra — que não é reconhecida pelo ordenamento jurídico. Trata-se de erro de proibição indireto, também chamado de descriminante putativa por erro de proibição.

Análise das alternativas

Alternativa A – Correta.

Distingue adequadamente as espécies de erro de proibição. No erro de proibição direto, o agente desconhece ou compreende equivocadamente a norma proibitiva. Já no erro de proibição indireto, o agente sabe que pratica conduta típica, mas acredita estar acobertado por uma causa de justificação inexistente ou mal interpretada.

Alternativa B – Incorreta.

Não há erro sobre elementos do tipo penal (erro de tipo). Em ambos os casos, os agentes sabem exatamente o que estão fazendo do ponto de vista fático. O equívoco recai sobre a ilicitude da conduta, e não sobre os elementos objetivos do tipo.

Alternativa C – Incorreta.

Inverte as categorias dogmáticas. O primeiro caso não envolve erro de tipo permissivo, mas erro de proibição direto. Já o segundo caso não é erro de proibição direto, pois o agente não ignora a existência da proibição; ele apenas acredita estar acobertado por uma justificante inexistente.

Alternativa D – Incorreta.

O erro de Thomas não é indireto: ele não supõe a existência de causa excludente de ilicitude, mas simplesmente ignora a proibição vigente no Brasil. Além disso, a agressão

NA MIRA DO ENAM

praticada por João não decorre de erro sobre circunstância secundária do fato, mas de falsa percepção quanto à existência de causa justificante.

Alternativa E – Incorreta.

No primeiro caso, há efetivamente desconhecimento da norma proibitiva brasileira, o que caracteriza erro de proibição direto, e não indireto.

Explicação detalhada (texto corrido – aprofundada)

O erro de proibição incide sobre a consciência da ilicitude. Ele não exclui o fato típico, mas pode excluir a culpabilidade se inevitável, nos termos do art. 21 do Código Penal.

As espécies são:

• **Erro de proibição direto:** o agente desconhece a norma proibitiva ou interpreta equivocadamente seu conteúdo. O erro recai diretamente sobre a existência ou alcance da proibição.

• **Erro de proibição indireto:** o agente sabe que a conduta é típica, mas acredita estar acobertado por causa de justificação. Trata-se de descriminante putativa por erro de proibição.

No primeiro caso do enunciado, há ignorância da proibição brasileira. No segundo, há falsa suposição de justificante.

A distinção é relevante porque demonstra refinamento técnico na análise da culpabilidade, tema frequente em provas de magistratura.

42. Concurso Formal de Crimes

Durante um assalto a um ônibus coletivo, Paulo, portando arma de fogo, aborda os passageiros e subtrai os pertences de três vítimas diferentes. Em seguida, ao tentar fugir, efetua um disparo com a intenção de matar um policial que se aproximava, mas o projétil atinge também um transeunte, que falece.

Considerando a disciplina do concurso de crimes prevista no Código Penal, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pertinentes, assinale a alternativa correta.

A) No caso dos roubos praticados dentro do ônibus, configura-se concurso material de crimes, pois cada subtração representa ação autônoma e independente, sendo obrigatória a soma das penas; já no caso dos homicídios decorrentes do disparo, há concurso formal próprio, com aplicação do sistema da exasperação.

B) No caso dos roubos praticados no interior do ônibus, há concurso formal, pois se trata de conduta única desdobrada em vários atos que atingem vítimas distintas; já no caso do disparo que atinge duas pessoas, haverá concurso formal próprio se inexistirem desígnios autônomos, aplicando-se o sistema da exasperação, sem prejuízo da incidência do cúmulo material benéfico se este resultar mais favorável ao réu.

C) Em relação aos roubos praticados contra os passageiros, configura-se crime continuado, pois há pluralidade de vítimas e identidade de circunstâncias; quanto ao disparo que atinge duas pessoas, haverá concurso formal impróprio, independentemente da existência de desígnios autônomos.

D) No caso dos roubos cometidos dentro do ônibus, há concurso formal homogêneo impróprio, pois cada subtração revela intenção individualizada em relação a cada vítima;

NA MIRA DO ENAM

quanto ao disparo que atinge duas pessoas, o concurso será material, já que há pluralidade de resultados.

E) Tanto no caso dos roubos quanto no caso do disparo que atinge duas vítimas, haverá concurso formal impróprio, pois sempre que houver pluralidade de resultados decorrentes de uma mesma ação deve-se aplicar o sistema da cumulação das penas.

Resolução

Alternativa correta: (B).

No caso dos roubos dentro do ônibus, há uma única conduta desdobrada em diversos atos. A jurisprudência do STF reconhece que o agente que ingressa armado no coletivo e subtrai bens de vários passageiros pratica uma ação única fracionada, caracterizando concurso formal.

Quanto ao disparo que atinge duas pessoas, deve-se analisar a existência ou não de desígnios autônomos. Se o agente desejava atingir apenas uma vítima e o segundo resultado ocorreu sem intenção autônoma, haverá concurso formal próprio, aplicando-se o sistema da exasperação (pena mais grave aumentada de 1/6 até 1/2). Caso a soma das penas seja mais favorável ao réu, aplica-se o cúmulo material benéfico.

Análise das alternativas

Alternativa A – Incorreta.

Desconsidera o entendimento consolidado de que a conduta de assaltar passageiros em um único contexto fático pode caracterizar ação única desdobrada, configurando concurso formal e não necessariamente concurso material. Além disso, não é possível afirmar automaticamente que o caso do disparo configure concurso formal próprio sem examinar a presença ou ausência de desígnios autônomos.

Alternativa B – Correta.

Reconhece adequadamente a possibilidade de ação única desdobrada no caso dos roubos e diferencia corretamente o tratamento do disparo que gera dois resultados, condicionando a natureza do concurso à existência de desígnios autônomos e mencionando a incidência do cúmulo material benéfico.

Alternativa C – Incorreta.

A pluralidade de vítimas não conduz automaticamente ao reconhecimento de crime continuado. O crime continuado exige pluralidade de condutas e circunstâncias semelhantes em momentos distintos, o que não ocorre quando há uma única ação desdobrada. Além disso, o concurso formal impróprio depende da presença de desígnios autônomos.

Alternativa D – Incorreta.

Não se pode presumir intenção autônoma em relação a cada vítima no caso dos roubos. A análise deve considerar se houve uma única resolução criminosa. Quanto ao disparo, a simples pluralidade de resultados não transforma o caso em concurso material.

Alternativa E – Incorreta.

O concurso formal impróprio exige desígnios autônomos. A mera pluralidade de resultados decorrentes de uma mesma ação não implica, por si, aplicação do sistema da cumulação.

NA MIRA DO ENAM

Explicação detalhada

O concurso formal ocorre quando uma única conduta gera dois ou mais crimes.

Se inexistirem desígnios autônomos, aplica-se o sistema da exasperação (concurso formal próprio).

Se houver desígnios autônomos, aplica-se o sistema da cumulação (concurso formal impróprio).

A jurisprudência admite a chamada ação única desdobrada, na qual uma conduta fracionada em vários atos é tratada como unidade de ação para fins de concurso formal.

No concurso formal próprio:

• aplica-se a pena mais grave (ou uma delas, se iguais);

• aumenta-se de 1/6 até 1/2;

• não pode ultrapassar a soma das penas (cúmulo material benéfico).

No concurso formal impróprio:

• as penas são somadas;

• equipara-se ao concurso material.

Esse é um tema clássico de prova de magistratura, especialmente na distinção entre ação única desdobrada, desígnios autônomos e crime continuado.

NA MIRA DO ENAM